

(서식 2)

입사지원서

1. 공통사항					
※ 접수번호	담당자 기재	지원분야	공무직 근로자(연구원)	성명	(한글) 이유민
연락처	010-8235-2164		전자우편	ym2164@naver.com	
주소	(16640) 경기도 수원시 권선구 서수원로 99				
응시자격 여부	✓ 18세 이상 ~ 60세 미만 / 채용결격사유에 해당하지 않는 자 / 병역 필 또는 면제(남성만) ✓ 관련 전공분야 석사 학위 이상(졸업자) * 역사학 졸업				
우대사항 여부	☐ 관련 직무분야 근무경력(경력에 따라 차등 우대) * 직무분야 경력: 국공립 박물관 및 미술관, 대학 박물관 및 미술관 교육 업무				
가점사항 여부	☐ 사회형평가점 대상자		☐ 장애인 ☐ 저소득층 ☐ 한부모가족 ☐ 북한이탈주민 ☐ 다문화가족		
2. 응시자격사항					
관련 전공분야 학위	전공	학위 취득일	학위 종류	학위 논문명	
	역사학	2025 02월 20일	문학석사	1910년대 만주 한인 이주에 대한 중국·일본의 대응	
3. 우대사항					
관련 업무 경력	근무기관(부서명)	근무기간	담당업무	직위	주당근무시간
위에 기재한 사항은 사실과 다름이 없음을 확인합니다. 2026년 5월 21일 성 명 : 이유민 (인)					

※ 이력서에 기재하지 않은 증빙서류 또는 이력서에는 기재하였으나 증빙서류를 첨부하지 않은 경우, 자격요건·우대사항 심사 시 배제될 수 있음.
※ 경력란은 경력증명서가 있는 사항만을 기재하며 주당근무시간은 비상근의 경우만 작성, 부족할 경우 별지 작성 가능(워드프로세서로 작성)
※ 담당예정 직무와 관련된 자격증, 학위, 경력사항만 기재

자 기 소 개 서

◎ 자기소개서 (지원직종 직무기술·직무능력 포함 작성)

(유의사항) 작성 시 편견이 개입될 수 있는 학교명, 가족관계(학력, 지위, 재산) 등의 사항과 「채용절차의 공정화에 관한 법률」 제4조의3에서 수집·요구하지 못하도록 금지하고 있는 개인정보를 직·간접적으로 기재할 경우 불이익이 있을 수 있습니다.

역사에 관심을 가지게 된 것은 단순히 외우는 과목이 아니라, 당시 사람들의 생각과 사회 흐름을 함께 볼 수 있다는 점이 흥미롭게 느껴졌기 때문입니다. 이후 역사학을 전공하고 대학원 과정까지 이어오면서 다양한 자료를 조사하고 정리하는 경험을 쌓았고, 같은 내용이라도 어떻게 전달하느냐에 따라 사람들이 받아들이는 방식이 달라진다는 점에도 관심을 가지게 되었습니다. 특히 어렵게 느껴질 수 있는 역사나 문화 내용을 조금 더 쉽게 풀어서 전달하는 역할에 꾸준히 흥미를 느껴왔습니다.

교육기관에서 초·중등 사회·역사 강의를 했을 당시에 학생들도 역사 과목 자체를 지루하고 어렵게 느끼는 경우가 많았습니다. 그래서 단순히 내용을 설명하기보다 사건 흐름을 표 형식으로 정리한 후, 다음 수업 때 칠판에 빈 표를 그려놓고 퀴즈 형식으로 다시 풀어보는 방식으로 수업을 진행했습니다. 처음에는 조용하던 학생들도 점점 먼저 질문하거나 수업에 참여하는 경우가 많아졌고, 학부모들도 이전보다 아이들이 역사 이야기를 집에서 자주 한다고 말씀해주셨던 기억이 있습니다. 실제로도 이러한 자연스러운 암기를 통해 실제로 학생들 성적도 많이 향상되었습니다. 저 역시 이 경험을 통해 내용을 많이 아는 것만큼, 상대가 이해하기 쉽게 전달하는 과정이 중요하다는 점을 많이 느꼈습니다.

또한 연구기관에서 행정 지원 및 행사 운영 업무를 수행한 경험도 있습니다. 당시 약 200명 규모의 행사를 준비했는데, 실제 운영 인원은 많지 않아서 한 사람이 여러 역할을 동시에 맡아야 하는 상황이었습니다. 행사 준비 과정에서 자료 정리나 일정 조율뿐 아니라 외부 스태프 구성까지 직접 진행하게 되었고, 인원이 부족했을 때는 예전에 아르바이트로 인연이 닿아 관계를 유지하던 사람들에게 직접 연락해 도움을 요청하여 스태프를 모집했습니다. 행사 당일에는 현장 상황을 계속 확인하면서 참여 인원과 운영 스태프 사이를 조율했고, 예상보다 많은 인원이 왔지만 큰 문제 없이 행사를 마무리할 수 있었습니다. 정신없이 바빴던 경험이었지만, 현장에서 상황에 맞게 움직이고 여러 사람들과 계속 소통하는 과정이 저에게는 인상 깊게 남아 있습니다.

저는 역사와 문화유산도 결국 사람들에게 얼마나 자연스럽게 전달되느냐가 중요하다고 생각합니다. 국립고궁박물관 역시 다양한 전시와 콘텐츠를 통해 국가유산을 어렵지 않게 전달하고 많은 사람들과 소통하고 있다고 생각하며, 저 또한 전공과 경험을 바탕으로 이러한 역할을 직접 해보고 싶습니다. 앞으로도 다양한 사람들과 원활하게 소통하며 역사와 문화 콘텐츠를 친숙하게 전달할 수 있도록 노력하겠습니다.



학 위 증 명 서

성 명 : 이유민

생 년 월 일 : 1996년 03월 25일

소 속 : 대학원

학과 및 전공 : 사학과 동양사

학위 수여일 : 2025년 02월 20일

수 여 학 위 : 문학석사

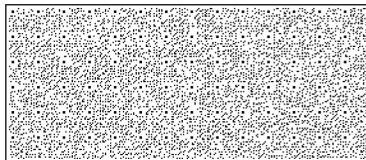
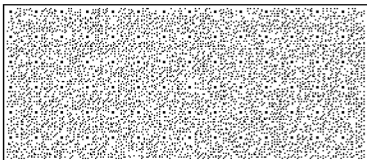
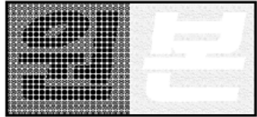
학위등록번호 : 단국대2024(석)0019

논 문 제 목 : 1910년대 만주 한인 이주에 대한 중국 · 일
본의 대응

위의 사실을 증명합니다.

2026년 05월 18일

단 국 대 학 교 총 장



석사학위논문

1910년대 만주 한인 이주에 대한
중국·일본의 대응

China and Japan's Response to Manchurian
Immigration of Korean in the 1910s

제 출 자: 이 유 민

지도교수: 이 재 령

2024

사학과

동양사전공

단국대학교 대학원

1910년대 만주 한인 이주에 대한
중국·일본의 대응

China and Japan's Response to Manchurian
Immigration of Korean in the 1910s

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2024년도 12월

단국대학교 대학원

사학과

동양사전공

이 유 민

이유민의 석사학위 논문을
합격으로 판정함

심 사 일 : 2024. 12. 02.

심사 위원장 박성준 

심 사 위 원 김명섭 

심 사 위 원 이재형 

단국대학교 대학원

(국문초록)

1910년대 만주 한인 이주에 대한 중국·일본의 대응

단국대학교 대학원 사학과

동양사전공

이 유 민

지도교수: 이 재 령

본 논문은 1910년대 만주 한인 이주와 그에 따른 중국과 일본의 대응을 다자적인 관점에서 분석하였다. 1910년대는 동아시아의 판도가 급격하게 변동하는 시기였다. 이 시기는 국가 간 외교적인 문제를 포함하여 실제로 생활하고 있는 거주민 또는 이주민에게 큰 영향을 끼친 시기라고 할 수 있다. 따라서 당시 동아시아 지역에서 격변의 혼란기를 맞고 있던 만주 지역을 대표적으로 살펴봄에 중국·일본 정부의 대응에 대해 알아보고자 한다. 본 논문에서는 특히 간도협약과 만몽조약 원문을 중심으로 체결 당사국인 중국·일본 정부의 대응을 입체적으로 조명하고자 하였다.

1909년 양국은 간도협약을 통해 만주 지역의 국경선을 획정했으며, 중국 정부는 ‘영토 보전’을 위해, 일본 정부는 ‘대륙 진출’을 위해 상호 협의 아래에 체결하였다. 간도협약 체결 이후 1910년 한일강제합병이 진행되어 재만한인에 대한 모호성이 불거졌고, 마침내 1915년 만몽조약을 체결하게 되었다. 만몽조약은 주로 일본의 경제적·정치적 이권을 확장하고 보호하는 것을 목적으로 하고 있다. 중국 정부는 만몽조약의 체결로 인해 주권이 심각하게 침해되었다고 판단했다. 그렇기에 이 조약은 중·일 간의 긴장과 갈등의 중요한 원인이 되었고, 양국의 역사적인 관

계에 큰 영향을 끼쳤다. 만몽조약 체결 이후 양국은 만주 新舊約 존폐와 관련하여 입장 차이가 나타났고, 근본적인 쟁점은 ‘간도협약의 규정이 소멸할 것인가, 효력을 유지할 것인가’였다.

본고는 총 5장으로 구성되어 있다. 머리말에서는 연구 범위 및 선행연구를 소개하였다. II장 만주 지역의 배경에서는 청말민초(清末民初) 시기의 만주 지역 상황과 한인들의 만주 이주 문제에 관해 설명하였다. III장에서는 간도협약과 그 시기의 중국·일본의 대응을 제시하였다. IV장에서는 만몽조약과 그 이후 중국·일본 대립에 대해 주제별로 검토하였다. 맺음말에서는 본 논문의 중국 및 일본 정책에 대하여 총괄적인 평가를 하였다.

연구를 진행함으로써 1910년대의 만주 상황을 다각적인 관점에서 살펴보고, 1920년대와 1930년대의 다양한 사건을 고찰해 볼 수 있는 초석을 마련할 것이다. 또한 근대 동아시아 역사를 이해하는 데에 도움이 될 것으로 판단한다.

주제어: 간도협약, 만몽조약, 재만한인, 21개조, 통감부, 삼시협정

목차 (Contents)

I. 머리말	1
II. 한인들의 만주 이주와 실태	7
1. 清末民初 시기의 만주 상황과 청조의 만주 정책	7
2. 한인의 만주 이주 후 생활	18
III. 청의 한인 정책과 間島協約	30
1. 청·일본의 간도협약 체결	30
2. 간도협약 이후 청·일본 정부의 대응과 변화	37
IV. 중국·일본의 대립과 滿蒙條約	46
1. 만몽조약의 체결 배경과 과정	46
2. 만주 新舊約 존폐 관련 중국과 일본의 입장 차이	55
3. 만몽조약 이후 중국·일본 갈등의 영향	66
V. 맺음말	74
참고문헌	77
영문초록	81

표 목차
(List of Tables)

〈표 1〉 1907~1911년 간도의 한인 호구 수	22
〈표 2〉 1912~1930년 재만한인 수	23
〈표 3〉 중국과 일본 토지상조권의 이해 차이	63



I. 머리말

만주(滿洲)¹⁾ 지역은 현재 중국 동북 지방으로, 요녕(遼寧)·길림(吉林)·흑룡강(黑龍江)성의 동북(東北) 3성(省) 및 내몽고 자치구의 동부지역을 포괄한 지역이다. 고대 중국부터 여러 민족의 삶의 터전이자 중원(中原)을 기준으로 보았을 때는 변경 지역이었다. 지역의 동쪽과 북쪽 경계는 러시아와 국경을 맞대고 있고, 남쪽 경계는 압록강(鴨綠江)과 두만강(豆滿江)을 경계로 한반도와 접해 있다. 특히 만주 지역에서 간도(間島)²⁾를 중심으로 한인(韓人)³⁾이 많이 거주하고 있다.

청조(淸朝, 1616~1911)는 만주가 그들 자신의 종족을 지칭하는 말이었지만, 점차 지역명으로 바꾸어 사용하게 되었다. 본래에는 요서(遼西)와 요동(遼東) 지방을 칭하였지만, 점차 확대되어 만주 전역을 가리키는 용어로 자리잡았다. 1912년에 수립된 중화민국 시기에는 만주라는 명칭보다 ‘동삼성(東三省)’이라 불렀다. 1949년에 수립된 중화인민공화국 수립 이후에는 동북부 지역을 ‘동북지구(東北地區)’로 불렀다. 1932년 일제는 괴뢰국(傀儡國)인 만주국(滿洲國)을 수립하여 중국 본토와 지리적으로 별개의 지역으로 분리하였다.

만주 지역은 많은 종족의 삶의 터전이었다. 진·한(秦·漢) 시기에는 부여(扶餘)·고구려(高句麗)·옥저(沃沮)·선비(鮮卑)·오환(烏丸)·읍루(挹婁)족, 위진 남북조 시기에는 공손씨(公孫氏)·물길(勿吉)·거란(契丹)·실위(室韋)·선비(鮮卑), 수·당(隋·唐) 시기에는 돌궐(突厥)·말갈(靺鞨)족, 송(宋) 시기에는 거란족·여진(女眞)족, 원(元) 시

1) 만주(滿洲, Manchuria)의 명칭은 만주족의 어원에서 비롯되었다. 만주는 ‘지역의 호칭’ 뿐만 아니라 부족의 이름으로도 쓰여있다고 하였다(阿桂 外·장진근 번역, 『만주원류고』, 파워북, 2008, 60~63쪽 참조). 본 논문에서는 중국 동북 지방을 일컫는 ‘만주’로 통칭한다.

2) 간도는 동아시아 국가마다 다양하게 불리었다. 한국 정부는 ‘간도’를 간도(墾島), 간도(間島), 간토(良土), 한토(閑土) 등 여러 가지 명칭으로 불렀으며, 일본 정부도 이와 비슷하게 ‘부근 지역 주민이 개간한 땅’으로 해석하였다. 중국 정부는 ‘간도’라는 용어 자체를 인정하지 않고 연변조선(Jiajiang, Jiangtong으로도 알려져 있으며, 현재 민족자치주용정시(龍井市·龍井市) 개산둔진(開山屯鎮) 광소촌(光昭村)의 구역)에 속해 있는 지역으로 인식하고 있다. ‘간도’는 두만강 중간에 있는 섬 또는 직접 개간한 섬 등으로 해석할 수 있다. 따라서 본 논문에서는 ‘간도’로 통칭한다(국사편찬위원회, 『중국 한인의 역사(상) (재외동포사총서 13)』, 국사편찬위원회, 2011, 53~55쪽 참조).

3) 이 시기는 조선에서 대한제국, 일제강점기까지 변해가는 시점이기 때문에 조선의 한인들을 ‘조선인’, ‘한국인’, ‘한인’ 등으로 다양하게 부를 수 있다. 이 모든 의미를 포괄하여 원문 인용을 제외하고는 ‘한인(韓人)’으로 통칭한다.

기에는 몽골(蒙古)족, 청대에는 만주(滿洲)족이 생활했다. 이 지역에서 살았던 민족 가운데 우리 민족은 고조선(古朝鮮)·고구려(高句麗)·발해(渤海)를 건국했고, 거란은 요(遼), 여진은 금(金), 몽골은 원(元), 만주족은 청(淸)을 건국했다.⁴⁾ 이렇듯이 여러 종족이 거주했으며, 다양한 문화와 공동체 사회를 이루면서 지역이 독자적으로 유지되었다. 만주에는 다민족 및 다문화 국가의 전통이 섞이면서, 근대 시기에 한족(漢族)이 대거 이주하고 조선·몽골·일본·러시아인들까지 몰려들면서, 만주는 청·조선과 질적 구성이 다른 ‘동아시아 융합’의 공간을 형성하게 되었다.⁵⁾

만주 지역의 한인 이주는 17세기부터 이루어졌다.⁶⁾ 초기 한인 이주의 원인은 함경도의 흉작 및 가뭄 등의 재해, 조선 왕실의 과도한 세금 징수(정치적 불안정), 잦은 왕위 쟁탈과 내분 등의 다양한 이유로 이루어졌다. 이러한 요인들로 인하여 농업을 생계로 이어가고 있는 한인들에게는 ‘간도’라는 미개척지로 가서 농지 개발을 하는 것이 유일한 생존의 길로 인식되었다. 시간이 경과 될수록 한반도에서는 척박한 환경으로 인한 생활고가 지속되었고, 20세기에 들어서는 일제의 침탈과 탄압으로 인해 반강제적인 이주도 생겨났다. 초창기엔 농사를 위해 일시적으로 만주 지역으로 이주했다가 점차 정착하게 되었다. 초기 만주 이주는 만주 지역의 황무지 개간에 유용했기 때문에 지주인 청국인과 소작농인 한인 모두에게 상호 이익이 되었다. 그렇기에 청조도 한인 유입에 대해 크게 개의치 않아 왔다. 그러나 점차 유민의 수가 증가하면서 청국인과 한인의 갈등이 빈번하게 발생하자 청조는 통제할 필요성을 느끼기 시작했다. 이 당시만 해도 한인의 만주 이주를 둘러싸고 조선과 청 사이에 단일한 외교 문제였으나, 이주가 점차 증가하고 1905년 조선 외교권 박탈과 국권 침탈 과정에서 일본의 대륙 침략 야욕이 드러나기 시작하자 만주 지역 문제는 복잡한 국제적 양상을 띠게 되었다.

기존의 연구 성과를 정리해보면, ‘만주 한인’에 관한 국내 연구⁷⁾는 1970년대부

4) 윤휘탁, 「만주는 동아시아에서 어떤 곳일까」, 『만주 -그 땅, 사람 그리고 역사』, 고구려 연구재단, 2005, 12쪽.

5) 우경섭, 「총론 : 범월과 이산의 공간, 만주」, 『범월과 이산-만주로 건너간 조선인들』, 인하대학교, 2010, 11쪽.

6) 17~18세기 청과 조선이 이주민들에 대한 조사 및 징계와 관련된 공문 및 자문이 상호 교환된 정황이 발견되었다(김춘선, 『중국조선족사료전집』 역사 편/ 이주사 8권 제1장, 연변인민출판사, 2011 참조).

터 일부 나오기 시작하여, 한중 수교 이후 1990년대 초부터 상당한 연구가 진행되어 왔다. 특히 2000년대 들어서 한인 ‘이주사’에 관련한 연구⁸⁾가 활발했다. 다양한 분야에서 연구 성과를 발표했고, 2001년 만주 지역 연구자들이 ‘만주학회(滿洲學會)’를 출범시켰다. 2010년대 들어서는 일제의 괴뢰국가인 ‘만주국’에 대한 관심이 높아지면서 자연스럽게 만주 한인에 관한 연구 성과⁹⁾ 또한 급격히 증가했다.

1990년 이후 발표된 한인 이주 및 만주 독립운동 관련 연구논문은 국내에서는 400여 편이 넘는 것으로 확인된다. 주제별 세부적으로 구분하자면, 이주사·운동사·교육사·정책사 등으로 구분해 볼 수 있다. 특히, 한인 이주 및 한인사회, 사회적·법적 지위 등에 대해서는 상당한 연구가 진행되어 있고, 최근에는 중국의 조선족 학자들에 의해 연구도 활성화되어 있다. 특히 장세운(2011)은 만주 한인의 민족 교육 운동과 관련하여 국내 연구자들과 중국 측 연구자들의 시각이 같지 않다는 점을 지적하여 연구의 시각을 다양하게 살펴볼 필요가 있다고 제기했다. 예를 들면,

7) 재만한인(在滿韓人) 연구는 다음과 같다. 오세창, 「在滿韓人の 社會的 實態(1910-1930)」, 『白山學報』 9, 1970; 황민호, 「재만 한인 사회와 민족운동」, 『韓國史研究叢書』 19, 국학자료원, 1998; 신주백, 「朝鮮軍과 在滿朝鮮人の 治安問題(1919-1931) -帝國의 運營方式 및 滿洲事變의 內在의 背景과 關聯하여」, 『한국민족운동사연구』, 한국민족운동사학회, 2004; 임영서, 「1910~20년대 間島韓人에 대한 中國의 政策과 民會」, 『한국학보』, 일지사, 1993; 황민호, 「1920년대 후반 在滿韓人에 대한 中國當局의 政策과 韓人社會의 對應」, 『한국사연구』 90, 한국사연구회, 1995; 권석봉, 「清末 간도 지방의 越墾 韓民策研究」(上·下), 『인문학연구』 23·24, 중앙대 인문과학연구소, 1995·1996; 손승희, 「滿洲事變 前夜 滿洲韓人の 國籍問題와 中國·日本의 對應」, 『중국사연구』 31, 중국사학회, 2004; 박정현, 「1920년대 中國의 한인정책과 만주 한인문제를 둘러싼 한중일의 이해관계」, 『한중인문학연구』 73, 한중인문학회, 2021; _____, 「20세기 초 滿洲 韓人에 대한 中國정부의 정책」, 『역사학연구』 84, 호남사학회, 2021.

8) 신주백, 「동북아 정세의 특징과 간도영유권문제 해결의 접근법 탐색」, 『일본문화연구』 21, 동아시아일본학회, 2007; 김주용, 「1930년대 간도지역 한인의 집단이주와 삶」, 『한국학연구』 21, 인하대학교 한국학연구소, 2009; 박환, 「이범진과 러시아 연해주지역 한인민족운동」, 『경기사학』 6, 경기사학회, 2002; 장세운, 「한국학계의 재만한인 이주사 연구 동향」, 『전남대학교 세계한상문화연구단 국제학술회의』 2, 전남대학교 글로벌디아스포라연구소, 2011; 김춘선, 「1880~1890년대 청조의 移民實邊 정책과 한인이주민 실태연구」, 『한국근현대사연구』 8, 한국근현대사학회, 1998. 저자는 이 논문을 더욱 발전시켜 2016년 『북간도 한인사회의 형성과 민족운동』이라는 단행본을 발간하였다.

9) 민경준, 「『만주국』 조선인의 ‘皇國臣民’觀」, 『역사와 경계』 72, 부산경남사학회, 2009; 박강, 「『만주국』의 아편마약 밀매대책과 재만 한인」, 『한중인문학연구』 19, 한중인문학회, 2006; 신규섭, 「국제질서의 재편과 근대로의 이행 만주국의 치외법권철폐와 재만 조선인에 대한 인식」, 『大東文化研究』 43, 성균관대학교 대동문화연구원, 2003; 윤휘탁, 「『만주국』 노동계의 민족 구성과 민족간 위상」, 『동아시아 : 비교와 전망』 1, 동아대학교 동아시아연구원, 2003; 윤휘탁, 「『만주국』 정부의 민족구성과 운영상의 특징」, 『중국근현대사연구』 43, 중국근현대사학회, 2009; 최봉룡, 「『만주국』의 종교정책과 재만 한인의 신종교 활동」, 『宗教研究』 36, 한국종교학회, 2004; 한석정, 「동아시아 국가 만들기의 연결 고리 : 만주국, 1932 - 1940」, 『중국사연구』 16, 중국사학회, 2001.

국내 연구자들의 경우 “대체로 이들 한인 사립학교에서 민족주의 이념에 입각한 반일 교육을 실시한 결과, … (중략) … 독립운동의 발전에 크게 기여했다고 보는 것이 일반적이다.” 반면 중국 측 연구자들은 “1910년대와 20년대 초반의 각종 학교의 역할을 높이 평가하면서도 ‘시대적 제한성과 계급적 국한성’을 면치 못하고 민중을 계급적으로 각성시키지 못하는 등 그 한계도 있었다고 지적하고 있다” 라고 언급하였다. 이처럼 동일한 시점의 운동사를 바탕으로 국내·외 학자의 시각이 다르다는 것을 알 수 있는데, 이것은 동북 지역 연구자들의 국내·외를 망라한 협업 연구를 통해 앞으로 조율해야 할 상호 과제로 보인다.¹⁰⁾

청 말기인 1880년대부터 1890년대까지 청조의 만주 정책을 고찰한 조선족 연구자인 김춘선(1998)은 ‘봉금(封禁)’에서 ‘이민실변(移民實邊)’으로 만주 정책 노선을 변경하여 만주로 이주한 한인들을 청국민화하려는 민족동화정책을 펼쳤다고 주장했다. 권석봉(1995·1996)에 의하면 이 시기 소극적인 조선 왕실의 대응으로 만주에서 거주하던 2만여 명의 한인들이 청에 편적(編籍)되었는데, 이것은 이후 한인들이 꾸준히 만주에 이입되는 계기가 되었다고 한다. 또한 일본 정부의 만주 침략은 1907년 ‘통감부 간도파출소’의 설치가 시초라고 할 수 있는데, 권구훈(1992)에 의해 이 파출소가 ‘한인 보호’를 명분으로 설치한 뒤 대륙 침략 발판의 기구로서 주요한 역할을 하였음이 밝혀졌다.¹¹⁾

1910~1920년대 한인에 대한 중국 정책의 연구는 임영서, 황민호, 손승희, 박정현 등에 의해 수행되었다. 임영서(1993)는 1910~1920년대 만주 한인에 대한 중국 정부의 정책을 세 시기로 구분하였다. 방임정책기·귀화정책기·배척정책기로 구분하였는데, 세 가지로 구분된 이 시기를 본고의 연구 내용으로 분류해보면, 1909년 ‘간도협약’ 체결 이후부터 1915년 ‘남만주 및 내몽고에 관한 협정(이하 만몽조약)’이 체결된 ‘방임정책기’와 1925년 미쓰야협정 체결까지 시기인 ‘귀화정책기’까지라고 할 수 있다. 한편 황민호(1995)는 만주 지역에 대한 연구를 활발히 진행했던 학자로서, 특히 1920~1930년대 재만한인(在滿韓人)에 대한 중국 당국의 정책을 최초

10) 장세윤, 위의 논문, 301쪽.

11) 권구훈, 「일제의 통감부 간도파출소 설치와 성격」, 『한국독립운동사연구』 6, 독립기념관 한국독립운동연구소, 1992.

로 발표하였다는 점에서 의의가 있다. 이 시기 중국 당국의 탄압과 더불어 중국인 이주의 증가, 지주들의 한인 차별, 지방 정부 관리의 부패 등 다양한 요인들이 재만 한인을 어렵게 했다는 사실을 밝혀냈다.

손승희(2004)는 만주 한인의 국적 문제와 이에 따른 중국과 일본 정부의 대응을 다뤄보는 연구를 진행했다. 20세기 초 만주 한인의 법적 지위를 재조명하며 간도협약과 만몽조약을 토대로 살펴보았다. 조약 내용에 기초하여 중·일 대응을 다루었다는 점에서 주목할 수 있겠지만 표면적인 부분에서 그쳤다는 점이 한계라고 볼 수 있다. 박정현(2021)의 연구는 상대적으로 만주 ‘한인’보다 중국 ‘정책’에 초점을 맞췄다는 점에서 주목할 만하다. 박정현은 1920년대 중국의 한인정책과 만주 한인 문제를 둘러싼 한·중·일의 관계에 관해 연구했으며, 간도협약과 만몽조약 전후 시기 중국 정부 정책(재판관할권 및 토지 상조권) 변화를 살펴보았다. 박정현 또한 ‘중국 정부의 유화적인 정책과 달리 민간에서는 중국인의 한인에 대한 차별과 탄압이 일상적이었음’을 제기했다. 손승희(2004), 박정현(2021·2024) 모두 그 전에 다루지 않았던 내용을 연구했다는 점에 큰 의의가 있지만, 만주 한인의 국적 및 토지상조권에 관한 법리적 권리에 대해서 본격적으로 분석하지 않아서 아쉬움이 있다.

1930~1940년대는 일본의 대륙 침략의 발판으로 만든 괴뢰국가인 만주국을 수립한 이후 만주 한인 정책과 관련하여 다양한 정책이 쏟아져나왔다. 특히 안전농촌, 집단부락, 자작농창정 정책 등에 대한 연구가 활발히 진행되었는데, 대표적으로는 최홍빈, 신주백 등이 있다.¹²⁾ 이들은 그 당시 정책을 살펴보면서 동시에 재만한인의 이주 양상과 실태를 자세히 다루었다.

다양한 민족의 역사가 있는 만주 지역에서, 특히 근대 동아시아의 격변기라고 할 수 있는 1910년대를 살펴보지 않을 수 없다. 1910년대 시기는 중국과 일본이 동아시아 지역에서의 주도권을 놓고 서로 견제하는 시기였고, 동아시아의 패자가 중국에서 일본으로 교체되고 있는 상황에서 양국은 만주 지역을 두고 냉혹한 교섭이 시작된 시기이기도 하였다. 한반도는 일본 제국주의의 영향 아래에 있었기에 많은 한

12) 최홍빈, 「1930~40년대의 韓人의 強制移住와 統制·安定政策」, 『백산학보』 54, 백산학회, 2000; 신주백, 「한인의 만주 이주 양상과 동북아시아 = ‘농업이민’의 성격 전환을 중심으로」, 『역사학보』 213, 역사학회, 2012.

인이 통감부의 탄압을 참지 못하고 만주로 이주하게 되었다. 만주 지역은 당시 중국과 일본 간의 전략적 경쟁지로 급부상하였으며, 1909년 간도협약 이후 만주 지역 한인들의 통치권은 청조가 가져가게 되었다. 그러나 일본 정부는 이 지역에서의 영향력을 확대하고자 다양한 방해 활동을 펼쳤다. 중국·일본 정부의 만주 한인 정책은 동아시아 국제 관계와 한인사회의 형성에 큰 영향을 미쳤다.

본 연구는 1910년대 만주 이주 한인 문제에 대한 중국의 정책과 일본과의 갈등을 비교 및 분석하고, 그 정책들이 한인사회에 미친 영향을 검토하는 것이다. 연구의 목적은 4가지로 구분하여 볼 수 있다. 첫째, 간도협약과 만몽조약의 내용 및 영향을 토대로 시간적 순서에 따라 유기적으로 연결하여 분석함으로써 1910년대의 흐름을 명확히 파악하는 데 기여하고자 한다. 이를 위해 중국의 만주 인식과 그에 관련한 정책을 심층적으로 이해하고, 일본의 만주 활동과 그 영향을 상세히 분석하고자 한다. 둘째, ‘중국 중심의 정책 분석’을 시도하였다. 기존 연구들이 조선이나 일본의 시각에서 정책에 초점을 맞췄다면, 본 연구는 중국 정책을 위주로 바라본 분석을 제공하여, 이 분야의 연구에 새로운 시각을 제시하고자 한다. 셋째, 국내에서 찾기 어려운 김춘선(2011·2012)의 『중국조선족사료전집』(력사/신문잡지 편)을 활용하여 한인의 실상에 대한 구체적인 정보를 담아내고자 한다. 마지막으로, 만몽조약 원문을 번역하여 기재함으로써, 향후 만주 연구에 관심이 있는 연구자들에게 유용한 자료로 활용될 수 있도록 하고자 한다. 이러한 목적으로 중국과 일본의 정책을 비교하여 두 나라의 접근 방식과 입장의 차이점을 도출하고, 연구함으로써 1910년대의 만주 상황을 다자적인 관점에서 살펴보고, 1920년대와 1930년대의 다양한 사건을 고찰해 볼 수 있는 초석을 마련할 것이다. 아울러 근대 전반기 동아시아 역사를 이해하는 데에 도움이 될 것으로 판단한다.

본고는 1910년대 만주 한인 이주 문제에 대한 중국·일본 정부의 정책과 갈등에 대해 분석했다. II 장에서는 末民初 시기의 만주 지역 상황과 한인들의 만주 이주 문제에 관하여 검토하였다. III 장에서는 간도협약과 그 시기 중국·일본의 대응을 소개하였다. IV 장에서는 만몽조약과 그 이후 중국과 일본의 대립에 대해 주제별로 구분해서 분석하였다. 맺음말에서는 본고의 중국·일본 정책에 대하여 총괄적으로 정리하였다.

II. 한인들의 만주 이주와 실태

1. 清末民初 시기의 만주 상황과 청조의 만주 정책

‘만주(滿洲)’라는 명칭은 만주족(滿洲族)의 어원에서 비롯되었다. 『滿洲源流考』는 만주의 어원을 설명하면서 만주가 단순한 ‘지역의 호칭’이 아님을 자세히 설명하고 있다. 어원은 다음과 같다.

만주는 원래 부족의 이름이다. 오늘날 한자로 滿洲라고 쓰게 된 것은 아마도 州라는 글자의 의미가 지명과 비슷하기때문에 가차하여 쓰다가 결국에는 그대로 썼을 뿐, 실은 부족을 이르는 것이요 땅 이름이 아님을 아주 분명하게 상고할 수 있다.¹³⁾

간단히 말하자면, ‘만주’의 명칭은 ‘지역’의 호칭이 아니라 ‘부족의 공식 이름’으로 일컫는다. 부족의 공식 이름을 정립한 자는 청 태종(1592~1643)이다. 그가 중원지역 진출을 염두에 두고 만주(滿洲), 하다(哈達), 우라(烏喇), 예허(葉赫), 휘파(輝發) 등의 다양한 이름으로 불리던 자기 부족의 명칭을 ‘만주’로 통일하였다. 그는 1635년 10월 13일에 칙유를 공포¹⁴⁾하여 ‘만주’로만 부르도록 강제하였다. 이를 보면, 청 태종은 ‘만주’로서 자기 부족을 정의하여 정체성을 확립하고자 했음을 알 수 있다. 궁극적으로 청 태종은 청조의 정체성을 확립하고 천하를 지배하고자 열망했던 것이다. 중원 통일의 야망은 그가 죽은 다음 해인 1646년에 비로소 이루어지게 되었다.

청조는 1644년 북경에 천도한 후 “조국의 땅(肇邦之地)”으로서 만주 지역을 특별하게 간주하고 이른바 특별제도(特別之制)인 군부제(軍府制)를 실시하였다. 군부제는 군정합일(軍政合一)의 통치 기구로서 청조의 팔기제도와 그 성격 면에서 일치한

13) 阿桂 外·장진근 번역, 앞의 책, 2008, 60~63쪽.

14) <清實錄> 第2冊, 『太宗文皇帝實錄』, 中華書局影印, 天聰9年 10月 庚寅條.

제도다. 만주 지역 전체를 장군이 직접 관할하게 하여 중요성을 더욱 부각시켰던 것이다. 청조는 북경 천도 후 장기간의 전쟁으로 인하여 침체되어 있던 만주 지역의 재건과 청 조정의 재정 확충을 위해 만주 지역에 대한 개간을 시도하였다. 당시 만주 개간을 적극 주장한 사람으로 봉천부사(奉天府使) 장상현(張尙賢) 등이 있다.¹⁵⁾

청조의 만주 이주 장려 정책은 청국인(漢族)들의 이주를 권장하기 위하여 초민관(招民官)에 대하여 상을 주거나 벼슬을 올려주었다. 그 결과 만주지역 개간민들이 대폭 증가하였고, 1653년에는 최초의 민인(民人) 관리기구가 설치되었다. 그러나 한인의 대거 이주는 토지 점유를 둘러싼 민족 간 갈등을 유발하였고, 개간 장려 정책의 일환으로 실시되던 ‘초민수관(招民授官) 정책’은 관리임용제도를 문란하게 하는 등의 많은 문제를 야기하였다. 이러한 상황 속에서 청조는 1668년에 개간 장려 정책 폐지를 선포하고 청국인(漢族)들의 산해관 출입을 제한하기 시작했다. 이 시점부터를 청조 봉금정책의 시발점이라고 할 수 있다.

1677년 중국 대륙을 통일한 강희제(康熙帝)는 “청조 발상의 영산(靈山)으로서 장백산(백두산)을 신성시할 것”을 선포하였고, 내대신(內大臣) 각라무묵납(覺羅武默納)을 보내어 제사를 올리게 하였다. 용흥지지(龍興之地) 구역으로 백두산과 압록강, 두만강 이북의 1천여 리에 달하는 지역을 규정하여 청조의 봉금정책은 본격화되었다.¹⁶⁾ 당시 청조가 봉금정책을 실시한 목적은 『吉林通誌』(1891)¹⁷⁾의 기록을 살펴보면 크게 세 가지로 구분할 수 있다. 첫째, 앞서 언급했듯이 봉금정책의 주요 목적은 ‘만주족의 용흥지지를 보호하는 것’이었다. 이 당시 청조는 백두산 일대를 전부 ‘청 황조의 발상지’로 인식하였고, 그렇기에 역사적 산물을 보존하는 것이 청의 근본을 지킬 수 있는 것이라고 믿었다. 둘째, 만주기병(팔기병)과 기인(旗人)들의 생활 거주지(養生之地)를 보호하는 것이었다. 만주 지역 일대는 만주 팔기의 안식처임과 동시에 식량의 주요 공급기지였다. 그런데 요동 지역의 개간을 하며 청국인(漢族)들의 이주에 따른 토지점유가 만주 기병과 기인들의 생계를 위협하고 있는 실정이 되었다. 청조는 만주 기병인 팔기병의 생계를 책임질 의무가 있었기 때문에 그

15) <清實錄> 第4冊, 「聖祖實錄」(1) 卷2 順治18年 3月 丁巳條.

16) <清實錄> 第4冊, 「聖祖實錄」(1) 卷70 康熙16年 11月 丙子條.

17) 長順保·利桂陵, 『吉林通誌』, 吉林省圖書館, 1931.

들의 보호를 위한 봉금을 실시했던 것으로 보인다. 셋째, 백두산 일대에서 나오는 특산물을 청조가 독점하기 위해서였다. 백두산 일대에서는 인삼·진주·귀중한 야생동물 등이 산출되었다. 이는 청조가 특산물을 독점하여 국가에서 경제적인 이익을 얻고자 도모한 것으로 추측된다.

청조의 봉금정책이 제일 엄격히 시행된 지역은 두만강 북안의 남황위장(南荒圍場)을 중심으로 한 북간도 일대였다. 북간도 지역에서는 전문적인 기구를 설치하여 관리하였고, 1676년 영고탑장군(寧古塔將軍)의 관할에 귀속되었으며 산하에 3,993명의 타생정(打牲丁)을 거느리고 전문적으로 특산물을 채집하여 청 황실에 공급하였다. 그 후 청조는 1714년 훈춘(琿春)에 훈춘협령(琿春協領)을 설치하고 정황(正黃)·양황(鑲黃)·정백(正白) 삼기(三旗)를 주둔시켜 북간도 일대의 경비를 증강함과 동시에 백두산 일대에 대한 봉금을 강화하였다. 1776년 건륭제(乾隆帝)는 성경(盛京), 길림(吉林) 지방은 청조의 용흥지로서 만약 이곳에 유민들이 잡거하면 ‘만주족의 풍속 습관을 보존하는 데 영향이 있음’을 강조하면서, 길림장군 부삼(傅森)에게 “유민들의 입경을 영원히 금지할 것”¹⁸⁾을 지시하였다. 이에 따라 길림장군은 유민들의 출입을 엄격히 통제하였다.

이렇듯 북간도 지역에 대한 청의 봉금정책은 강화되어 갔다. 북간도 지역에는 한인을 포함하여 청국인(漢族)들의 이주를 엄격히 제한하였고, 위장(圍場)을 관리하는 청조의 군인과 채집의 특권을 인정받은 소수의 기인만이 거주하고 있었다.

19세기에 들어오면서부터 청조는 만주 지역에 대한 봉금정책을 완화하려는 조짐이 조금씩 보이기 시작했다. 강경하게 통제하려 했던 봉금정책을 완화하기로 한 것은 중원을 중심으로 급변하는 사회적인 변동 속에서 어쩔 수 없는 타협안이었다. 이러한 정책을 줄여서 ‘이민실변정책(移民實邊政策)’이라고 일컫는다. 이민실변정책의 주요 원인은 제국주의 열강의 침입으로 초래된 ‘재정 고갈 위기를 극복하기 위함’이었다. 아편전쟁(阿片戰爭)¹⁹⁾ 이후 청조는 2억에서 3억 냥에 달하는 배상금

18) <東華錄>(乾隆朝), 卷三二에 “盛京, 吉林爲本朝龍興之地, 若聽任流民雜處, 殊與滿洲風俗攸關”이라고 하였다.

19) 아편전쟁은 1840년에 발발했으며, 중국에서는 ‘鴉片戰爭’이라 하고, 영국에서는 ‘Opium Wars’라고 한다.

을 영국에게 지불했어야 했다. 이는 당시 청조 재정 수입의 두 배에 달하는 금액이었으며, 아편전쟁뿐만 아니라 여러 가지 다른 불평등 조약의 체결로 12억 냥에 달하는 외채를 안게 되었고, 청조의 재정은 이미 고갈 상태²⁰⁾였던 것이다. 또 하나의 원인은 ‘중원지역의 급속한 인구 증가’로 인한 경작지 소유 면적 감소와 식량 부족 현상이 발생한 것이다. 1851년 청조의 인구는 4억 3,189만 명에 달하였다. 이에 따라 1인당 생계유지가 가능한 경작지 소유가 불가능해졌고, 밀집된 인구를 분산시킬 필요성을 느꼈던 것이다. 더불어 인구 증가에 따른 민란(民亂)이 발생했다. 생계를 유지하기 어려워진 수많은 인구는 곧바로 민란의 발생으로 이어졌다. 그 결과 1856~1865년 사이에 무려 2,332회에 달하는 민변이 발생했다.²¹⁾

이러한 청조의 위기는 새로운 대책을 마련했어야만 했고, 이때 난국 타개 방안으로 제시된 것이 만주 지역의 봉금해제(개방)였던 것이다. 1880년대 초 청조의 이민 실변정책은 두 가지 유형으로 나뉘어서 볼 수 있다. 첫째, 북간도의 경우같이 ‘국경 수비와 개척’ 목적으로 실행되었다. 먼저 그 당시 러시아 정책을 살펴보면, 1689년 네르친스크 조약(尼布楚條約) 이후 러시아는 극동지역에 대한 남하정책을 1850년대 이후에 본격적으로 추진했다. 그 후 청 내에서 태평천국운동(1851)이 일어나는 것을 틈타 흑룡강 유역을 점령한 러시아 정부는 청조와 애훈조약(璦琿條約)²²⁾을 체결하여 이 지역에 대한 영유권을 확보하였다. 조약 체결로부터 2년 뒤, 러시아는 청·러 북경조약(淸·露 北京條約)²³⁾까지 체결하여 공동관리로 했던 연해주 지방까지 완전히

20) 何清漣, 「清末中國的大量外債及其分析」, 『財政研究』 12期, 1988, 26쪽.

21) 《創橋晚清史》 中譯本, 下冊, 中國社會科學出版社, 1985, 658쪽; 馬汝珩·馬大正, 『清代的邊疆政策』, 中國社會科學院, 1994, 106~107쪽.

22) 애훈조약(러시아에서는 아이훈 조약으로 칭하고 있음)은 1858년 5월 28일에 체결되었으며 주요 내용은 다음과 같다. 제1조 훈춘하로부터 흑룡강에 이르는 좌측 기슭을 러시아 영토로 하고 그 기슭 오소리강(烏蘇里江)에 이르기까지 청조 영토로 한다. 제2조 오소리강에서 해안에 이르는 일대의 땅은 다른 날 경계가 확정될 때까지 공동관리지로 한다. 제3조 청과 러시아 양국은 흑룡강, 송화강 및 오소리강의 교통권을 갖는다. 다만 타국에 이 권리를 양여하지 못한다. 제4조 흑룡강의 기슭 ‘제야’ 하구에서 남방 약 36노리(露里) 사이에 종래 거주했던 청국인은 여전히 청국 정부의 관할을 받고 그 토지에 영주할 권리를 갖는다. 제5조 흑룡강, 송화강 및 오소리강에 있어서의 무역의 확보는 그 지방 장관이 책임진다.

23) 제1조를 살펴보면 러시아가 연해주 지방까지 장악한 내용을 알 수 있다. 제1조 청과 러시아 동부 국경선은 오소리강 하구에서 남쪽으로 흥개호(興凱湖)까지는 오소리강과 송아찰하(松阿察河)로 국경을 삼고, 송아찰하 수원에서의 국경선은 흥개호를 곧바로 가로질러 백룡하(白龍河)에 이르고 다음 백룡하구로부터 산봉우리를 따라 호포도하구(瑚布圖河口)에 이르는데 국경선과 두만강이 만나는 지점은 하구로부터 20리를 넘지 못한다고 규정하였다.

장악하게 되었다. 이 조약에 의해서 양국 국경이 새롭게 설정되었고, 이에 따라 두 만강 하구 지역에 삼국(조선·청·러시아) 접경지대가 형성되었다. 이는 북간도와 조선 북부지역에 막대한 영향을 끼쳤다. 특히 조선의 경우에는 사상 처음으로 유럽 국가인 러시아와 국경을 접하게 되었다는 점에서 큰 의의가 있다.

19세기 후반에 들어서 러시아 정부는 한인 이주 우대 정책을 펼치면서 한인을 자국민으로 만들려고 하였고, 한인 이주가 급격히 상승하자 청조는 한인 쇄환 요청을 했으나, 러시아는 거부하였다. 특히 러시아는 지방 당국에서 직접적으로 거절하였는데, 러시아 지방 당국의 입장은 단호했다. 한인 이주와 개간 관련한 부분은 동부 시베리아 총독 명령에 따라 진행된 것이고, 이러한 사실은 조선 왕실에게 통고한 바가 있기에 청국과는 아무런 관련이 없다고 하였다. 당시 러시아 외상 고르차코프(Gorchakov)도 “우리는 한국(대한제국)과 조약을 체결하지 않았고 청과의 조약에서도 러시아 지역의 한인 이주민에 관해 언급한 바가 없기 때문에 이주민을 추방해서는 안 된다”²⁴⁾라는 입장을 표명하였다.

청조의 이민실변정책 두 가지 유형 중 두 번째는 몽골 및 남만주(南滿洲) 지역 등과 같이 개척을 통한 ‘국가 재정 수입 확충’ 목적이라고 할 수 있다. 청조의 이민실변정책은 그들의 입장에서는 새로운 정책을 펼치는 것이 아니라 한(漢)나라 이후부터 사용하던 익숙한 변강통치 수단 중 하나였다. 이 시기 중원의 청조 정책에 대해 연구한 김춘선(2016)은 조작(晁錯)의 「守邊勸農疏」와 「募民實塞疏」에서 비롯되었다고 주장했다.²⁵⁾ 중원지역의 밀집된 인구를 변강지역으로 분산시켜 ‘둔전(屯田)’의 방법으로 황무지를 개간함으로써 변강수비에 필요한 인적 및 물적 자원을 확보한다는 것이다.

청조는 국경 문제의 심각성을 깨닫고 1880년 오대징(吳大澂)을 ‘길림변무독판(吉林邊務督辦)’으로 임명하여 훈춘협령과 더불어 북간도 일대의 변무를 총괄토록 하였다. 오대징(吳大澂)은 국경 일대를 순찰하면서 과거 황폐화된 지역이었던 연해주가 러시아의 이민 개발로 인해 급속도로 발전하는 반면에 아직도 봉금정책으로 인

24) 申承權, 「舊韓末 韓·露關係의 眺望 -協商過程을 中心으로-」, 『國史館論叢』4輯, 1989, 190쪽.

25) 김춘선, 『북간도 한인사회의 형성과 민족운동』, 고려대학교 민족문화연구원, 2016, 147쪽.

해 황무지로 방치된 청 측의 국경지대를 비교하게 되면서 정책의 중요성을 절실히 느끼게 되었다. 그래서 오대징(吳大澂)은 정부에 이민실변정책의 중요성을 적극적으로 건의하게 되었다.²⁶⁾

1881년 훈춘(琿春)에 초간총국(招墾總局)이 설치되고 남강(南崗)·훈춘·동오도구(東五道溝) 등지에 간국(墾局)이 설치되면서 북간도 지역의 이민실변정책은 본격적으로 시행되었다. 초간총국은 위의 3개 간국 산하에 17개 간황사(墾荒社)를 설치하고 1880년에 제정한 「放荒三種方法」²⁷⁾에 따라 이미 개간된 토지를 세금 징수(清丈·升科)시킨 바 그 구체적 상황은 아래와 같다.

- 남강간국(南崗墾局) : 지인(志仁)·상의(尙義)·승례(崇禮)·용지(勇知)·수신(守信)·명신(明新) 등 6사(社), 열지(熱地)는 1만 8천여 상(晌)
- 훈춘간국(琿春墾局) : 춘지(春知)·춘운(春雲)·춘화(春華)·춘명(春明)·춘융(春融)·춘양(春陽) 등 6사(社), 열지(熱地)는 5천 6백여 상(晌)
- 동오도구간국(東五道溝墾局) : 춘인(春仁)·춘의(春義)·춘례(春禮)·춘지(春智)·춘신(春信) 등 5사(社), 열지(熱地)는 2천여 상(晌)²⁸⁾

하지만 이 정책은 청국인(漢族)들의 이주와 개간을 권장한 것이지 한인의 이주와 월간(越墾)은 여전히 금지되어 있었다. 청조는 이러한 이민실변정책이 조선 국내 한인들의 대거 이주를 초래할 수 있다고 판단했고, 이에 따라 ‘조선 국왕에게 한인들이 절대로 국경을 넘어오는 일이 없도록 하기를 바란다’고 통고하기도 하였다. 그러나 북간도 지역의 두만강 상류 연안 지역은 조선 북부지역의 한인 이주민들에

26) 《手書信稿》，『復張振軒制軍書』，六月十三日 “俄人之處必積慮已非一日，而琿春，寧古塔邊界地方大半曠土，絕無人煙，又系山重水復之區，界址出入本不易辨，即蔭被俄人侵占，中國地方官亦復茫然不知，日久雖以理論，鄙意函欲招民開墾以實邊隅”라고 하였다.

27) 구체적인 내용은 다음과 같다. 1) 경작지 1무의 가격은 사곶(四串)으로 백성에게 매여(賣與)한다. 그러나 한 사람이 구입할 수 있는 토지 면적은 1천무로 제한하고, 자금은 없으나 영지경작(領地耕作)하고자 하는 자에게는 백무에 660文的 지조를 납부하게 한다. 2) 관아에서 황지를 민간인에게 개간시킬 경우 5년은 면세하고, 5년 후 숙지(熟地)가 되면 백무에 지조 660文을 납부하게 한다. 몇 년간 지조를 납부한 후(墾地의 다소에 따라 연한을 정함) 개간민의 소유로 한다(秋憲樹, 「清代韓人の滿洲移民」, 『資料韓國獨立運動』4卷 下, 연세대학교 출판부, 1975, 1453~1454쪽).

28) 吳綠貞, 『延吉邊務報告』, 奉天學務公所, 1907, 7~8쪽.

의해 이미 조금씩 개간되고 있었기에 청조의 통고는 실상 거주민들에게 무의미한 것이었다.

1884년 길림성 당국과 조선은 통상 장정을 체결하여 화룡峪(和龍峪), 광제육(光霽峪), 서보강(西步江) 총 세 군대를 상부지(商埠地)로 지정하고, 청조는 이 지역에 마찬가지로 초간국(招墾局)을 설치하였다. 초간국 설치 이후 조선 한인의 수는 급속도로 증가했다. 1890년 청은 초간국을 무간국(撫墾局)으로 개칭하였다. 이후 청조는 해란하(海蘭河) 이남에 이주해 있던 한인을 소작인으로 고용하여 토지를 대부하였다고 한다.²⁹⁾

19세기 후반 일본 정부는 메이지유신(1868)을 성공시킨 후 아시아 최초로 근대화를 이루며 제국주의적 대외진출을 도모하기 시작했다. 일본 정부는 도서지역(島嶼地域)이었던 국가 특성상 대륙(내륙)에 대한 열망이 있을 수밖에 없었던 것으로 보인다. 그러다 보니 가장 인접한 조선을 포함하여 청·러시아 등과의 갈등이 시작되었다. 청조와 일본 정부의 갈등은 주로 조선에서 이루어졌는데 조선의 임오군란(1882), 갑신정변(1884) 등의 사건을 통해 청·일 간의 긴장 관계가 심화하였다. 그러던 중 조선에서 동학농민운동(1894)이 벌어져 일본 정부는 양국 공동으로 조선의 내정을 개혁하자고 제안했지만, 청조는 일본 정부의 제안을 거절했다. 일본은 자국의 이익을 위해 비협조적인 청조와의 전쟁을 고려하고 있었고, 마침내 양국 간 조선의 지배권을 둘러싸고 조선에서의 충돌이 야기되었다. 조선 후기에 큰 영향을 미친 사건이라고 할 수 있는 청·일전쟁은 조선뿐만 아니라 동아시아 역사에서도 중요한 전환점 중 하나로, 이 전쟁을 계기로 일본이 급격히 부상하고 청이 쇠퇴하게 되었다.

청·일전쟁 이후 1895년 일본은 하관조약(下關條約)³⁰⁾에서 ‘조선이 독립국임’을 내세우며 조선의 청 조공을 폐지하도록 하였다. 그다음엔 요동반도(遼東半島)의 할양을 요구하였고 하관조약은 무사히 체결되는 듯했으나, 만주에서 자신의 세력을 확장하려는 러시아가 삼국간섭(러시아·프랑스·독일)을 주도해 일본의 요동반도 점령을 무산시켰다. 삼국간섭으로 인해 만주와 조선은 서로 연계되었고, 이를 둘러싸

29) 牛丸潤亮・村田懋麿, 『最近間島事情』, 朝鮮及朝鮮人社出版, 1927, 67쪽.

30) 청·일 전쟁의 종결을 위해 일본 시모노세키(下關)에서 1895년 4월 17일에 체결한 조약이다. 시모노세키조약이라고도 하며, 일본 측에서는 일청강화조약(日清講和條約)으로 칭한다.

고 러시아와 일본의 외교적인 관계가 점차 긴장 상태로 접어들기 시작했다. 1897년 대한제국(大韓帝國) 선포 이후에도 일본 정부의 영향력은 점차 확대되어 갔는데, 만주에서의 러시아 세력이 커질수록 일본 정부는 한국에 대한 독점적 지배력을 적극적으로 각인시키려 노력했다. 1898년 3월 청조가 대련항(大連港)과 여순항(旅順港) 및 인근 지역을 러시아 정부에 할양하기로 하자, 일본 외상 니시 도쿠지로(西德二郎)는 주일러시아공사 로젠(Rosen, R.)에게 만주 지역의 영향권을 행사한다면, 한국에 대한 영향력은 일본 정부에 우선권이 있다는 뜻을 전달하였다.³¹⁾ 러시아가 일본 공사의 회답을 확인하였음에도 대련(大連)과 여순(旅順)을 조차하였다. 러시아의 이러한 행보는 ‘한국은 공식적으로 일본의 세력권 아래 놓이는 것에 암묵적인 동의를 했다’고 판단해도 무방할 것이다. 또한 공식적으로도 1898년 3월 27일에 대련과 여순 조차에 관한 러·청 협정이 체결되자, 이어 4월 25일 일본과 러시아는 ‘로젠-니시 협정’(Rosen-西協定)을 체결하여, 일본은 한국 독립권에 대해 러시아의 동의를 이끌어 내는 데 성공한다.

1900년 의화단사건으로 러시아가 만주 지역을 점령하자 만주에서는 러·일전쟁 가능성에 대한 우려가 점점 커지기 시작했다. 대한제국의 《데국신문》은 “일본의 주의하는 동정을 자세히 보는 것이 가하니 필경 일본은 가까운 데를 엿볼 것이요, 아라사는 과연 만주를 점령하였으면 한국의 북방 두만강으로 서편 압록강이 모두 아국과 접경이 될지라. 동으로 강국을 이웃하고 서북으로 강국을 접하였으니 그 사이에 처한 나라가 어찌 편안이 잠자고 화락하게 즐거할 겨를이 있으리오”³²⁾라며, 러시아와 일본 사이에 위치한 한반도가 이들의 긴장 관계로 인해 위기에 있음을 알렸다. 일본·러시아 정부는 평화를 위해 상대국에게 자신의 주장을 제시했지만, 각국은 타협의 여지가 없었다. 그렇기에 이러한 우려는 현실로 나타났고, 1904년 러·일전쟁이 발발하게 되었다. 만주와 한국의 지배권을 두고 벌어진 제국주의 전쟁이었기 때문에 쉽사리 끝날 기미가 보이지 않았고, 마침내 미국은 강화를 알선할 것

31) “만주와 그 연해 지방을 모두 우리의 이해관계에서 관심 밖으로 생각할 것”이라고 전달하였다. (「조선독립의 결정적 인정에 대한 러시아의 제의와 이에 대한 일본 측 회답」, 1898년 3월 20일, 『주한일본공사관기록』 8, 163쪽 참조)

32) 《데국신문》, 1900년 8월 16일 자 1면.

임을 발표하여 양국 협상에 착수하게 되었다. 포츠머스 조약(Portsmouth 條約)을 통해 일본 정부는 한국에서는 물론이고 남만주에서 지배권을 획득했다.

청·일전쟁 이후부터 러·일전쟁 발발까지 살펴보면, 만주를 둘러싸고 러시아·일본 정부의 경쟁은 곧 만주 및 한국을 침략하는 결과로 이어지게 되었다. 러·일전쟁이 끝난 뒤 일본 정부는 한반도뿐만 아니라 만주 진출을 위한 기지로서 간도에 큰 관심을 보였다.³³⁾ 일본 정부는 간도에 지방관 설치와 군사 파견의 목표 대상으로 간도를 선택했다. 따라서 1907년 통감부와 일본 정부는 간도에 거주하는 한인의 보호 명목으로 ‘통감부 소속인 임시 파견 파출소’ (이하 통감부 간도파출소)를 설치하였다. 대외적으로 ‘통감부 간도파출소’의 기본 원칙은 간도를 ‘소속 미정의 땅으로 대하여 행동’ 한다는 것이었다.³⁴⁾ 청조가 계속해서 파출소 철회를 요구했지만, 일본 외무성은 통감부 보고에 따라 한국과 청의 경계는 두만강이 아니고 간도 경계 문제는 아직 해결되지 않았다고 하면서, 파출소 철회가 어렵다고 반박했다.³⁵⁾ 청조는 1887년 감계에 의한 한·청의 국경은 두만강으로 정해졌다고 생각했고, 다만 두만강 상류의 석을수(石乙水)와 홍토수(紅土水) 가운데 어느 것으로 정할지 문제만 남아있다고 생각했다.³⁶⁾ 그러나 일본 정부는 청조가 쉽사리 독단해서는 안 된다고 주장하였는데, 이점을 주장함으로써 일본 정부의 목표는 간도를 분쟁 지역으로 삼는 데 있었다.³⁷⁾

1907년 12월 3일 일본 정부는 청조의 원세개(袁世凱)를 만나 간도 경계 문제에 대한 교섭을 시작하였다.³⁸⁾ 이후 청·일 양국은 서로 근거 자료를 제출하여 간도 경

33) 노계현, 「간도 영유권에 관한 역사적 연구」, 『한국경제학보』 9, 연세대학교 경제연구소, 2002, 20~21쪽.

34) 篠田治策, 『통감부임시간도파출소기요(統監府臨時間島派出所紀要)』, 통감부임시간도차출소잔무정리소, 1910, 355쪽.

35) 한국 국회도서관, 「명치40년(1907) 8월 31일 자 제65호 공문」(주청 일본임시대리공사 阿部守太郎에서 청 外務部), 「명치40년(1907) 10월 31일 자 제83호 공문」(주청 일본임시대리공사 阿部守太郎에서 청 慶親王), 『간도영유권관계발췌문서』, 한국 국회도서관, 1975, 142~143·147~149쪽.

36) 1712년 백두산 정계비 설정 이래 1885년과 1887년 조선과 청이 국경 영토 담판을 하여 최종 결론을 내리지 못한 시점에서 일본이 한국의 국경을 결정해 버린 것이다(이명중, 『근대 한국인의 만주 인식』, 한양대학교 출판부, 2018, 129~131쪽 참조).

37) 이명중, 위의 책, 130쪽.

38) 「간도문제 해결을 위한 방침과 훈령 및 능동적 대처 요청 건」(내전 제122호, 1907년 12월 5일, 林 외무대신에서 伊藤 통감), 『통감부문서』 제4권.

계 문제에 대해 논했다. 통감부 간도파출소에서 주장한 간도의 범위는 동쪽으로 훈춘하(琿春河), 서쪽으로는 토문강(土門江), 남쪽으로 두만강, 북쪽으로 노야령(老爺嶺)과 합이파령(合爾巴嶺)에 이르는 지역이었다.³⁹⁾ 이처럼 통감부의 정책 방향은 간도를 한국과 청 간의 국경 분쟁지로 만들어 일본의 세력 범위를 확장하는 데에 주안점을 두었다.

한편, 이 무렵 일본 정부는 간도를 청의 영토로 인정하고 간도문제를 교섭하기로 하였다. 1908년 10월 2일 일본 외상이 주청공사에게 보낸 훈령에서 “한·청 양국의 국경은 두만강으로 정하고 홍토수·석을수 분쟁은 일·청 양국의 조사원이 입회하고 조사한 뒤 결정하는 것이 득책이다” 라고 말했다.⁴⁰⁾ 이는 교묘하게 청에게 한발짝 양보하는 것처럼 보였지만 일본의 직접적인 개입을 공식화하였던 것이다. 이후에도 청·일 양국은 종전대로 각자의 주장을 서너 차례 교신하며 이견을 조율했다. 그렇지만 결국 9월 25일 일본 내각에서 만주의 다른 현안들을 결정하면서 동시에 간도에 대해서도 “한국 정부의 주장은 근거가 심히 박약하여 두만강이 청·한 양국의 국경인 것을 확인한다” 고 결의하였다.⁴¹⁾ 다음 달 28일에 청·일 양국의 당국자는 간도문제 합의를 위해 회담을 가졌다. 일본 외상 고무라 마사히코(高村正彦)는 청조 봉천순무(奉天巡撫) 당소의(唐紹儀)에게 “일본 정부는 간도문제에서 경계문제보다는 한민 보호 목적을 관철하기로 결심하였고, 한민 보호도 조약에 의해 영사관에 속하는 권한에서 벗어나지 않는다” 고 하였고, 당소의는 “그렇다면 간도문제 해결은 결코 곤란하지 않다” 고 답하였다.⁴²⁾ 이 교섭을 통해 일본 정부는 간도가 청국 영토로 인식하고 있음을 공식적으로 주지시켰다.

모든 국가의 목표이듯, 청조의 정책은 중원지역을 포함하여 청조가 관리하고 있는 전체 지역 자체를 원활하게 만들고자 진행하였다. 그러나 청조는 간도 지역을

39) 한국 국회도서관, 「간도문제의 전말과 의견(間島問題之顛末並意見)」(齋藤李治郎, 1908년 4월), 『간도영유권관계발췌문서』, 1975, 388~389쪽.

40) 일본 외무성, 「間島問題解決案二付内訓ノ件」(1908년 10월 2일, 林董 외무대신이 재청국 林權助 공사에게 보낸 전보), 『일본외교문서』, 제41권 제1책, 437~439쪽.

41) 일본 외무성, 「對清交渉開始方二關シ訓令ノ件」(1908년 10월 2일, 小村 외무대신이 재청국 伊集院 공사에게 보낸 전보), 위의 책, 685~686쪽.

42) 일본 외무성, 「間島問題二關シ唐紹儀ト會談の件」(1908년 10월 28일, 小村 외무대신이 재청국 伊集院 공사에게 보낸 전보), 위의 책, 685~686쪽.

직접 가보지 않는 이상 지역의 실상을 알기가 어려웠기 때문에 중원지역에서의 정책 논의는 탁상공론에 불과했고, 실질적인 운영에 참여했던 명안(銘安)·오대징(吳大澂) 등과 같은 지방관만이 실상을 깨닫고 청조에 정책을 건의하는 것에 그쳤다고 볼 수 있다. 그렇기에 만주 지역의 실태를 알아보는 것이 중요하다고 생각하여 다음 장에서는 한인의 만주 이주 후 생활에 대해 알아보고자 한다.



2. 한인의 만주 이주 후 생활

한인의 만주 이주는 17세기 무렵부터 조금씩 시작되었다. 정묘호란(1627)을 계기로 조선·청은 금월(禁越)과 봉금정책을 조치하고 있었지만, 조선 북변의 지방민들은 수시로 불법적 만주 이주를 감행했다. 이를 이미 알고 있던 조선 왕실은 조·청 간의 외교 마찰 문제를 꺼려왔기에 금월 정책⁴³⁾을 시행했다. 그러나 이러한 조치가 무색하게도 함경도 근처 지방민들의 이주는 그치지 않았다.⁴⁴⁾ 여기서 한인들의 만주 이주를 촉발하는 계기가 발생하게 되는데, 바로 백두산정계비의 건립(1712)⁴⁵⁾이다. 조선 왕실은 백두산정계비를 건립할 때 정계비에 적힌 ‘토문(土門)’을 두만강과 같은 강으로 이해하였다. 예컨대 청이 토문강의 원류를 확인하자는 내용의 자문을 보내자, 조선 왕실은 토문강이 무엇을 가리키는지에 대한 논란 없이 백두산과 압록강, 두만강 상류의 지세를 미리 확인하도록 조치하였다.⁴⁶⁾ 정계비 건립 이후 조선 왕실은 이전에 비해 북변 정책이 적극적으로 변화했다. 청국인들이 조선으로 월경하여 넘어오는 것에 대해 청조에 적극적으로 항의를 한다거나, 조선 지역 내인 북변 지역에 대한 입주와 경작을 공식적으로 허용했다. 이전에는 북변 지역 관련하여 소극적인 태도를 보여왔다면, 정계비 건립 후에는 청조와 외교적 마찰이 발생하더라도 그것을 감수하고 청인의 국경 침범을 철저히 견제했다. 이러한 정책

43) 조선 왕실의 금월 정책 중 하나를 예로 들자면, 1686년(숙종 12년) 1월에 제정된 「沿邊犯越禁斷事目」이 있다.

44) 단순히 정책만 시행한 것이 아니라 17세기 무렵 청과 조선은 백두산 부근 경계 관련해서 많은 조사를 진행했다. 청은 17세기 후반부터 조선 북방 지역을 조사하려 시도하였다. 1679년 경원개시를 위하여 온 청의 차사원(差使員)이 평안도, 함경도 일대가 자세하고 정확하게 그려진 지도를 가지고 있음이 보고 되었으며, 1691년에는 청에서 사신을 보내 압록강 상류와 백두산 일대를 살피겠다고 조선에 통고하였다. 1713년 조선에서 온 청의 사신은 백두산의 물줄기와 산맥의 남쪽으로 내려오는 것을 알기 위해 조선의 지도를 보여달라고 요구하였다(『숙종실록』 권8, 숙종 5년 12월 계유; 『숙종실록』 권23, 숙종 17년 11월 병인, 『숙종실록』 권54, 숙종 39년 윤5월 계유·6월 정축; 양보경·이현군·문상명, 『백두산고지도집 : 한국 고지도 속의 백두산』, 동북아역사재단, 2016, 299쪽 참조).

45) 1712년 조선과 청은 ‘서쪽은 압록강, 동쪽은 토문강(土門江)’으로 국경을 정하고 백두산 남쪽 10리 지점에 정계비를 세워 국경문제를 일단락지었다. 백두산정계비는 조선과 청 간의 국경을 명확히 하기 위해 세워졌지만, ‘토문강’의 해석을 두고 양국 간에 분쟁이 있었다. 조선은 토문강을 송화강으로, 청은 두만강으로 해석했기 때문에 간도 지역의 영유권 문제가 발생하게 되었다(김춘선(2016), 위의 책, 87~105쪽; 양보경·이현군·문상명, 위의 책, 290쪽 참조).

46) 『숙종실록』 권51, 숙종 38년 4월 7일 자.

변화는 조선 왕실 스스로 북변 지역의 영유권을 더욱 공고하게 하는 방향으로 흘러 갔음을 알 수 있다. 영조와 정조를 걸쳐 순조 때까지 북변 지역의 적극 개방 논의⁴⁷⁾는 부분적으로 수용하여 한인의 주거가 인정되는 범위가 점차 넓어지고 있었다. 특히 백두산 일대의 개간과 한인 이주가 허용되면서 새로운 마을(읍치)이 형성 되기도 하였다.

이러한 조선 왕실의 북방 지역 개발 추진 노력에도 불구하고 한인의 만주 이주는 끊이지 않았다. 이주하는 한인들이 정착지로 선택한 곳은 두만강 대안(對岸)의 간도 지역이었다. 조선 한인의 간도 이주는 봉금정책이 늦춰진 1845년 이후부터 시작되었다고 보고 있다.⁴⁸⁾ 그 이후부터 지속적으로 한인의 간도 이주가 이루어지는 가운데 1860~1870년대에 자연재해로 인한 유민들이 발생했고, 조선 왕실의 금령을 어기 면서까지 간도 주변으로 이주하는 유민들이 더욱 증가하게 되었다.

1880년 조선 북부지역으로 회령부사(會寧府使)로 부임받은 홍남주(洪南周)⁴⁹⁾는 민 생고 해결책으로 월간죄를 감수하면서 북간도 지역 최초 집단개척인 ‘경진개척(庚辰開拓)’을 단행했다. 홍남주는 당시 지역의 유지인사 이인회(李寅會)를 권유하여 지역 주민에게 두만강 건너편을 개간하도록 유도하였다. 이듬해 봄, 수많은 농민이 개간에 적극적으로 참여하여 너비 40~50리, 길이 500리 정도의 땅(약 6만평)을 개간 하는 결과를 가져왔다. 1881년까지 연변 지역에 거주하는 한인은 1만 명을 넘었던 것으로 추정된다.⁵⁰⁾

윤정희의 『間島開拓史』(1991)의 기록⁵¹⁾으로 경진개척의 특징을 정리해보자면, 첫

47) 18세기 북변 지역을 적극 개방하는 정책은 변방 지역의 자체적 성장을 기반으로 국가사업(군역법, 탕평책 등)을 이끌어가기 위해서였다. 평안도는 농업에 불리한 자연적 조건과 정치적 차별, 사족의 존재가 약한 향촌질서, 청조 무역의 통로로 인한 재정적 여유, 18세기 이후 바닷길을 통한 전국적 상업망의 형성, 광물 자원을 바탕으로 한 수공업 발달, 이에 따른 국가 재정의 평안도 지역에서의 의존도 심화 등이 중요한 바탕이었다고 할 수 있다(양보경·이현균·문상명, 위의 책, 302쪽 참조).

48) 牛丸潤亮·村田懋麿, 위의 책, 65쪽.

49) 김춘선(1998)과 현규환(1967)은 홍남주의 간도개척을 ‘庚辰開拓’이라고 부른다고 언급하며 그 해를 1870년으로 잘못 기재하였다. 1870년은 庚午年이고, 1880년은 庚辰年이므로 경진개척은 1880년 이다. 또한 홍남주는 1870년 경상좌도수군절도사, 1871년 경상좌도병마절도사를 지냈고, 회령부사로 부임된 해는 1880년이다(이명중, 위의 책, 82쪽 참조).

50) 이은형 옮김, 王勝今, 『중국 동북지역 이민사 -만주국시기 일본 제국주의의 이민침략-』, GCIG ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE, 2006, 119쪽.

51) 윤병석, 「尹政熙著《間島開拓史》附〈永新學校沿革〉解題」, 『한국학연구』3, 인하대학교 한국학연구소, 1991, 14~16쪽.

째, 초기 목적보다 훨씬 더 광활한 지역으로 확장되었다. 둘째, 조선 관부에서 관원을 직접 파견하여 직접 관리하였다. 셋째, 봉금정책 이래 처음으로 지방 관청의 비호 아래에서 진행된 집단·공식적인 개간이었다. 이것으로 미루어 보아 북간도 개척에 한인들이 이미 주력군으로 부상하고 있었음을 알 수 있다.

청조 측에서도 1881년부터 한인의 간도 거주를 인정하기 시작했다. 앞서 언급했듯 이민실변정책을 취하고 있었고, 같은 해 10월 길림장군 명안(銘安)과 둔간사의 오대징(吳大澂)은 한인의 간도 거주와 개간을 허용하고 세금을 징수하기 위해, 청조에 ‘영조납조책(領照納租策)’을 건의하였다. 이것은 기존 방식대로 군대를 파견하여 한인을 구축하거나 조선에 통고하여 그들의 송환을 요구한 것이 아니라 오히려 ‘한인들의 거주와 개간을 허용하고 한인들로부터 세금을 징수하려는 정책’이다. 명안과 오대징은 경진개척을 계기로 사실상 북간도 개척의 주력군으로 부상한 한인 이주민을 이민실변정책에 적극적으로 이용하려고 하였다. 또한 1882년 1월 길림장군 명안은 예부에 올린 「奏韓鮮貧民占種吉林邊地邊旨妥議覆陳摺」에서 월간한 한인들의 관리 방법을 제안했다.⁵²⁾ 영조납조책의 대표적인 특징은 그 전에 비해 한인들에 대한 치발역복(剃髮易服)⁵³⁾이 더욱 강요된다는 점과 훈춘과 돈화현에서 직접 분할 관리한다는 점을 꼽을 수 있다.⁵⁴⁾ 결국 공생관계 목적으로 시작했던 정책이 점차 한인들을 청국민화하려는 민족 동화 정책의 일환이 되어버린 것이다.

52) 길림장군 명안이 제안한 내용은 다음과 같다. 1) 운남성과 귀주성의苗族들과 같이 잠시 그들의 편의를 도모하되 반드시 조선 국왕의 인가를 받아 실행하며, 또 예부의 의도대로 귀화입적을 강행하여도 한인들은 공순하여 반드시 이를 따를 것이므로 요역과 같은 부역은 면제시켜 관용을 베풀어야 한다. 2) 귀화입적 編甲升科한 한인들은 훈춘과 돈화현에서 분할 관리하며, 지방의 소송과 인명안 및 절도안건 등은 길림에서 일괄적으로 통괄한다. 3) 치발역복한 한인 농호와 공상인들은 犯禁者에 속하지 않으므로 그들을 학대하지 말아야 하며 금령은 계속 엄격히 실시한다는 것이다(김춘선(2016), 위의 책, 161~162쪽 참조).

53) 청조가 비록 한인에게 치발역복을 강요하였지만, 모든 한인들이 한 것이 아니기 때문에 치발역복을 한 한인에 관한 정확한 통계는 없다. 치발역복을 한 한인은 거주구역에 따라 다르게 볼 수 있다. 두만강 연안에는 한인 집단거주구역이기 때문에 적었던 반면에, 내지로 들어갈수록 집단적인 대응이 불가능했기 때문에 오히려 치발역복한 한인들이 많았다. 1897년 함경북도 관찰사 趙存禹의 보고에 의하면, 무산에서 국경을 넘어 온성에 이르기까지의 600리 지역에는 한인 이주자가 이미 수만 호를 넘었으나 한인으로서 치발역복한 사람은 1/100에도 미치지 않는다고 하였다(金魯奎, 『北興要選』 下, 「察界公文攷」, “光武元年丁酉秋咸鏡北道觀察使趙存禹接節到府考據探界兩蹟探察形勢精成圖本附以談辨凡五條”; 유병호, 「在滿韓人の國籍問題 研究(1881~1911)」, 중앙대학교 석사학위논문, 2002, 58쪽 참조).

54) 이러한 특징들이 강경하게 변질되면서 김춘선(2016)은 ‘청 지방관들은 한인들로부터 세금을 징수하려는 목적뿐만 아니라 귀화 및 입적시켜 청 내로 편입시키는 방안을 추진했다’고 주장했다.

앞의 장에서 언급했듯이, 청은 한인을 수용하는 것을 넘어서 소작인으로 고용하여 토지를 대부하기까지에 이르렀다. 그렇기에 개간지는 더욱 확장될 수밖에 없었고, 결국 무산(茂山)에서 종성(鐘城)까지의 대안(對岸) 200리를 개방하기에 이르렀다. 이 지역의 한인 호구 또한 급격히 증가하여 청국인의 몇십 백 배에 달하게 되었다.⁵⁵⁾ 그러나 월간 이주 한인이 수만 호에 달하고 있어도 청에 귀화한 한인은 극히 소수였고, 대다수는 간도 지역의 국경이 속히 확정되기를 희망하고 있었다.

조선은 1901년 2월 회령(會寧)·종성(鐘城)·무산(茂山)에 변계경무서(邊界警務署)⁵⁶⁾를 설치하였고, 이듬해 5월 이범윤(李範允)을 간도시찰사로 파견하여 간도 한인에 대한 인구 조사를 맡겼다. 이범윤은 1년 정도 기간 동안 간도를 시찰하였고, 그의 보고에 따르면 당시 간도에 이주한 한인의 호수는 1만 3,000~1만 4,000호에 달하였다고 한다. 1903년 4~5월경 압록강과 두만강 대안의 한인 이주자는 대략 2만 2,754~2만 3,754호 가량이라고 할 수 있다. 이를 1호당 4명으로 계산하면 9만 1,016~9만 5,016명이 된다. 당시 1호당 가구원 수가 최소 4명이고 그 이상이 많았다는 것으로 고려하면 대략 10만 수천 명에 달했다고 추정해볼 수 있다. 통감부 간도파출소는 관내에 대한 호구조사를 실시했는데, 1907년 9월 9일부터 11월 7일까지 실시한 결과 간도의 50개의 사(社)에 거주하는 한국인 마을의 수는 529촌, 호수가 1만 5,356호이고 인구수는 여성이 3만 2,553명, 남성이 3만 9,523명으로 합이 7만 2,076명이었다.⁵⁷⁾

통감부 간도파출소 조사 결과는 한인 호수가 1만 5,356호이고, 이범윤의 시찰 보고에서는 1903년 1만 3,000~1만 4,000호였으니, 1903~1907년 사이 4년간 증가한 호

55) 牛丸潤亮・村田懋麿, 위의 책, 67쪽.

56) 청측의 마적으로부터 간도지역 한인을 보호하기 위해 설치된 기구. 변계경무서는 간도에서 분란을 단속하기 위한 위생·행정·사법 등의 업무 및 조치가 이루어졌다고 할 수 있다. 이에 관련한 자료는 「第2号 議政府奉 光武 5年 3月 1日」; 奎章閣所藏, 「議政府贊政警部大臣署閔泳喆議政府贊政度士部大臣閔丙奭宛」, 各部請議書存案 第18冊, 光武5年 2月.; 「勅令 第5号 咸鏡北道境界に警務署を設置する件」 官報 第1814号, 光武 5年 2月 18日.; 「第1号 告示咸鏡北道境界民人」 등 이상 小林玲子, 「19世紀末-20世紀初韓中關係: 間島における朝鮮人保護政策」 (중국사학회 제10회 국제학술대회발표논문, 동아대학교, 2009) 등이 있다; 「4 旧边界警務署鐘城分署ノ日記中間島關係事件抜萃訳文 光武五年自六月至七月」 (アジア歴史資料センター, B03041214500) 등이 있다(박선영, 「간도협약의 역사적 쟁점과 일본의 책임」, 『중국사연구』 63, 중국사학회, 2009, 190쪽 참조).

57) 『대한매일신보』, 1908년 1월 15일 자 2면, 「간도호구」; 「간도 호구조사에 관한 동지(同地) 파출소장의 보고 송부의 건」, 『간도의 판도에 관한 한청양국분의 일견』 제5권, 1907년 12월 19일 자.

수는 대략 1,356~2,356호이고, 매년 평균치를 추산하면 339~589호 정도 증가한 셈이다. 우환윤량(牛丸潤亮)과 촌전무마(村田懋麿)의 조사에 따르면 간도 거주 한인의 호구 통계는 다음과 같다.

〈표 1〉 1907~1911년 간도의 한인 호구 수⁵⁸⁾

	1907년	1908년	1909년	1910년	1911년
호수	14,200호	17,100호	19,100호	21,200호	24,300호
호수 증가		+2,900	+2,000	+2,100	+3,100
인구수	71,000명	89,000명	98,500명	109,500명	126,000명
인구 증가		+18,000	+9,500	+11,000	+16,500

〈표 1〉을 보면, 1907~1911년 사이 4년 동안 증가한 호수가 1만 100호이다. 앞서 살펴본 4년간 증가 호수보다 4배에서 7배가량 더 많은 것이다. 또한 인구 증가 부분을 살펴보면, 1908년과 1911년에 굉장한 증가율을 보였다. 1909년에는 인구 증가율이 1/2 정도 줄었지만, 1910년은 다시 회복했음을 알 수 있다. 이렇게 감소 추세에서 증가한 이유는 한일강제합병 때문으로 추측할 수 있다. 1909년 간도협약 체결 후 청조는 서간도 지역의 조선 한인 향약을 폐지하고 자치제도를 인정했다. 서간도 자치제도를 인정함으로써 대한제국과의 정치적 관계는 단절되었다. 대한제국기 만주 전체의 이주 한인 수를 보면, 1894년(청·일전쟁 직전)에는 약 6만 5,000명이고, 1904년(러·일전쟁 직전)에는 약 7만 8,000명에 달하였으며, 1910년(한일강제합병 직전)에는 10만 9,000명이었다.⁵⁹⁾

위의 표를 정리해 보자면, 청·일전쟁 이후 조선에 있는 한인들은 국권을 상실해 갈수록 ‘만주와 간도로 떠나는 이주민이 점점 더 증가하였다’는 사실이다. 간도협약(1909)의 체결이 해당 연도의 한인 이주민 증가에 커다란 영향을 끼치지 않았지만, 점차 인구 증가 요인 중 하나로 추측할 수 있다. 특히 한일강제합병 이후

58) 牛丸潤亮·村田懋麿, 『최근간도사정』, 조선급조선인사, 1927, 121쪽.

59) 현규환, 앞의 책, 142~143쪽.

1910년대 증가 추세는 크게 늘었다고 볼 수 있다. 이러한 요인은 경제적 요인(만주의 넓은 농경지와 개발 가능성)과 정치적 요인(일제의 탄압에 벗어난 독립운동 활동), 사회적 요인(비교적 자율적인 한인사회) 총 3가지로 구분하여 볼 수 있다. 게다가 ‘간도’ 지역에 국한된 조사였기 때문에 만주 지역을 통틀어서 조사했었다면 훨씬 더 많은 인구 수였을 것이라고 추정할 수 있다. 1932년 만몽(滿蒙) 주재의 일본 영사관의 조사에 따르면, 1912~1930년까지 재만한인의 수는 다음과 같다.

〈표 2〉 1912~1930년 재만한인 수⁶⁰⁾

연도	재류자 수	증감 수	연도	재류자 수	증감 수
1912년	238,403명		1922년	515,865명	+27,209
1913년	252,118명	+13,715	1923년	528,027명	+12,162
1914년	271,388명	+19,270	1924년	531,857명	+3,830
1915년	282,070명	+10,682	1925년	513,973명	-17,884
1916년	328,318명	+46,248	1926년	542,185명	+28,212
1917년	337,461명	+9,143	1927년	558,280명	+16,095
1918년	361,772명	+24,311	1928년	577,052명	+18,772
1919년	431,198명	+69,426	1929년	597,677명	+20,625
1920년	459,427명	+28,229	1930년	607,119명	+9,442
1921년	488,656명	+29,229			

일본 영사관의 조사에 따르면, 1930년경에는 재만한인의 수가 60만 명에 달했다

60) 國際聯盟支那調査 外務省準備委員會, 『一本ト滿蒙』 再訂假定版, 1932, 150~152쪽을 참조하여 표를 재구성하였다.

고 보고했지만, 영사관의 조사가 불가능했던 지역도 포함한다면 당시 만몽지방(滿蒙地方)에 산포하는 한인의 총수는 적어도 100만 명은 될 것으로 추측하였다.⁶¹⁾ 경제적 요인에 기인한 이주는 1910년대부터 시작되었다고 볼 수 있지만, 1920년대 이후에는 일본의 한반도 정책인 ‘토지조사사업’ (1910~1918), ‘산미증식계획’ (1920~1934) 등에 의해 조선에 거주하는 한인의 궁핍화는 심화되어 경제적 원인으로 인해 이주하는 경우가 점차 증가하였다.

한일강제합병 이후 만주로 이주한 한인들은 대개 빈농 출신이었다. 이주 한인에 대해 조사한 《매일신보》를 살펴보면,⁶²⁾ 만주 한인 중 대부분의 빈농이 전국 각지에서 만주로 이주했고, 고향 내에서도 생활이 곤란하여 부득이 그곳(만주)으로 갈 수밖에 없다는 등의 기사가 많이 게재되었다. 간도를 비롯하여 만주 각지로 이주한 한인 빈농은 대체로 소작농이나 노동자로 살아갔다. 농경지에 관해서는 “아직 소유권이 없고, 농업을 목적하는 이주 한인은 청국인의 소작인이 됨에 불과할 뿐 아니라 경작하는 자는 없기때문에, 대개 새로 개간하는 자이고, 농작물의 종수는 고량·속·대두 등인데, 이주자가 증가하는 금일에 이러한 농작물로는 영구히 생활하기 불능한 형편” 이었다.⁶³⁾ 고향에서 빈궁했던 이주자는 만주에 와서도 어려운 형편으로 지냈던 것으로 보인다. 이주자는 보통 청국인의 토지를 얻어서 지냈는데, 청국인이 소작에 대한 자본금을 초기엔 10원을 주었다가, 점점 더해 추수할 때 이르면 대략 50원의 빚을 지는 것으로 하였다. 이것은 소작인의 입장에서 보았을 때 아무리 농사를 부지런히 하더라도 그 돈을 절대 갚을 수 없게끔 되어 해마다 빚이 늘어가게 되었다.⁶⁴⁾ 한인들은 고향보다 살기 좋을 것으로 예상하여 만주로 이주해갔지만 실상은 만주에서도 녹록치 않았던 것으로 보인다.

61) 조사가 불가능했던 것은 단순히 조사원이 닿을 수 없는 지역뿐만 아니라, 만주 한인이 청국이나 일본 제국 어느 국적에도 속하지 않았고, 그것을 원하는 한인의 수가 많았던 것으로 추측된다. 단순히 한인이라고 일컬었지만, 아직 ‘망국’의 현실을 받아들이기 어려운 ‘보류(保留)적 존재’였던 것으로 판단된다.

62) 《매일신보》, 「간도 이주자격증」, 1911년 7월 12일 자 2면; 《매일신보》, 「서간도 이주에 대하여」, 1912년 4월 2일 자 2면; 《매일신보》, 「간도선인의 곤란」, 1912년 4월 7일 자 3면; 《매일신보》, 「만몽과 조선인」, 1915년 6월 17일 자 1면.

63) 《매일신보》, 「간도의 근상 잡화」, 1911년 4월 29일 자 3면.

64) 《매일신보》, 「간도선인의 곤란」, 1912년 4월 7일 자 3면.

간도 이주민의 생활이 험난하다는 사실이 알려졌어도, 한인 빈농은 간도에 대해 ‘요지정토(瑤池淨土)’, ‘영생처(永生處)’, ‘자유 천지’, ‘낙토 이상향’ 등으로 생각하며 계속 이주하였다. 1912년 12월 28일 《매일신보》 1면에 게재된 내용을 보면 다음과 같다.

가옥과 전토를 팔며 친척과 분묘를 버리고, 간도로 이주하여 수륙간관(水陸間關)의 수고를 피하지 않다가 … (중략) … 낭패에 스스로 빠지는 자가 무수하나, 연하나 남선(南鮮) 인민은 오히려 간도 산하를 요지정토로 미신(迷信)하고 건너가는 자가 끊이지 않고 계속되어 있었다.⁶⁵⁾

한인 빈농들에게 간도는 ‘낙토 이상향’이었다. 비록 간도에서 유목민과 같은 생활을 지속할지라도 그에게는 간도가 ‘대낙토 이상향’으로 보였던 것이다. 이것은 아무래도 고향에서의 빈곤하고 어려웠던 삶을 회피하고자 유토피아를 찾아 나서는 것 같은 행보로 보인다. 궁민 뿐만 아니라 항일의식을 가졌던 한인에게 간도는 ‘조선인의 자유 천지’라고 생각했다.⁶⁶⁾ 그들은 간도에서 자립하여 항일운동을 선도하고 단체를 조직하고자 정착한 것으로 보인다. 그렇기에 만주 지역은 지금까지 항일 독립운동의 근거지로도 평가받고 있다.

만주 한인의 일부 의견을 대변한다고 할 수 있는 《대한매일신보》⁶⁷⁾는 통감부 간도파출소와 일진회 활동에 대해 직접적으로 비판했다. 일진회가 1906년 3월 28일 한국 정부에 ‘서북간도 개척 인가’를 요구한 일에 대해 “오륙삭 이전에 일본 정부의 창귀(僥鬼)된 소위 일진회가 상전의 명령을 몰래 받아 그 지방에 독치정체(獨治政體)를 조직하여 식민지를 창설하자고 한국 정부에 강청함으로 … (중략) … 이곳(만주)의 기름진 땅을 반드시 취하여 한국이나 청국과 러시아가 착수하기 전에 버젓이 그 주인 노릇을 하려는 계책인가 보더라”라고 하였다.⁶⁸⁾ 일진회의 간도 ‘개

65) 《매일신보》, 「간도의 불이익」, 1912년 12월 28일 자 1면.

66) 이명중, 위의 책, 190쪽.

67) 1904년 2월에 일어난 러일전쟁을 취재하기 위해 한국에 왔던 영국인 배설(裴說, 베델: Ernest Thomas Bethell)이 양기탁(梁起鐸) 등 민족진영 인사들의 도움을 받아 7월 18일에 창간하였다.

68) 《대한매일신보》, 「간도문제」, 1906년 8월 12일 자 1면.

척' 운동이 일본의 명령을 받아 간도를 침탈하려는 것이라고 비판하였다. 일진회는 간도를 침탈하려는 일본을 위한 앞잡이 역할을 하고 있다는 것이다. 《대한매일신보》는 통감부 간도파출소의 설치가 한국인의 요구에 의한 것이 아니라는 점을 분명히 밝히면서 한국인을 포함한 청국인이 반대하는 것은 듣지 못했다고 서술했다.⁶⁹⁾

1910년 한일강제합병 이후 한인들의 만주 이주는 지속적으로 증가했다. 한인 농민들에게 있어서 만주는 비옥한 토지와 훌륭한 소작 조건으로 인식되었다.⁷⁰⁾ 또한 한인들의 농법은 만주 지역의 불리한 자연환경을 극복하며 수전 개발에 성공했기 때문에 기존에 거주하던 청국인 지주들의 환영을 받았다. 그렇기에 한인사회를 안정적으로 발전시킬 수 있었다.⁷¹⁾ 그러나 한인 이주민들은 일본 영사관 경찰이나 친일 단체를 통해 일제의 감시와 억압을 당하기도 하였고, 청조나 지주들의 부당한 박해 등으로 어려움을 겪는 일 또한 빈번했다.

19세기 말에서 20세기 초에 걸쳐 한인들은 주로 정치적·경제적 요인으로 만주 지역으로 이주했다. 초기 이주자들은 주로 농업에 종사했으며, 만주의 풍부한 자원과 넓은 땅은 그들에게 새로운 기회를 제공했다. 초기 이주자들은 주로 두만강 연안 지역에 농업과 임업에 종사하며 생활을 영위했다. 1915년에 만주로 망명한 허씨 일문을 따라 만주 영안현(寧安縣)으로 이주한 허은(1909~1997)의 회고록을 통해 당시 한인의 개간 실태를 살펴볼 수 있었다.

땅은 넓어서 시야가 확 트이도록 끝간 데 없이 펼쳐져 있었지만 위낙 넓어서 일부만 개간했다. 그리고 미리 와 있던 이북 사람들이 개간을 많이 해 놓기도 했었다. 이렇게 논을 개간하는 것을 '신폴이'라 했다. ... (중략) ... 일단 논을 만들어 씨를 뿌려 놓기만 하면 농사짓기는 쉬웠다. 이렇게 논을 개간하여 논농사를 짓고 난 뒤부터 비로소 밥을 맛볼 수 있었다. ... (중략) ... 풍년을 바라며 모두들 욕심을 내어 일했다. 개간 첫해는 풍년이 들더라도 개간 수고가 크기 때문에 지주에게 주는 것은 그리 많지 않아 괜찮았다. 추수 뒤 중국인 지

69) 《대한매일신보》, 「간도」, 1907년 9월 15일 자 1면.

70) 김춘선, 『중국조선족사료전집』 신문잡지 편/ 중문판 1권, 연변인민출판사, 2012, 170~171쪽.

71) 황민호, 「1910년대 만주지역 한인사회의 동향과 한인의 만주이주」, 『송실사학』 25, 송실사학회, 2010, 150쪽.

주에게 비율대로 주고도 남는 것이 많았다. 일년 비용도 낮고 비교적 안정된 생활이 시작되었다.⁷²⁾

회고록을 보면 알 수 있듯이, 만주 지역의 땅이 비옥하기 때문에 이주민들이 개간하고 농사짓는 데에 대체로 큰 무리가 없었던 것으로 추정된다. 생활을 정착하고 나서 만주 한인들은 한반도에서 농사 지을 땅이 없어 고생하고 있는 가난한 친척들을 불러들여서 만주에서의 생활 환경을 조금씩 넓혀나갔다. 이것은 점차 만주 지역에서 한인사회가 형성되고 있음을 알 수 있다.

한국에서 이민 오는 무리가 봉천, 개원, 삼성자에 도착했다는 연락만 오면 단박에 동네 회의를 열고 전접(奠接)할 준비를 했다. 그리고 각 집으로 “어디까지 몇백 명, 몇 가구가 왔다.” 라고 연락한다. 그러면 중국말 잘하고 교제 잘하는 한인 몇몇이 중국인을 만나 농경지와 토지 개간 조건 등을 교섭한다. 처음 삼 년까지는 등급에 관계없이 무료로 있고, 그 다음 해엔 토지에 따라 1대 9, 또 다음엔 2대8, 3대7, 4대6으로 하거나 반반으로 하기도 한다. 토지의 비옥 정도에 따라 다르다.

처음 도착하면 자치구에서 당번들이 나와 누구네 몇 가구, 또 누구네 몇 가구를 배당해 준다. 배당받은 집에서는 가옥과 토지가 완전히 결정되어 정착할 때까지 먹여 주고 보살펴 준다. 농력(農力)이 있는 이들은 일 년이 지나면 모든 것이 제대로 체계가 잡혀 이듬해엔 자작농을 할 수 있다. 그러니 자연 고향에 있는 빈한한 친척들을 자꾸 청해 오는 것이다.

그런 일은 아주 잘하는 것이었다. 거기 나와 있는 한국인 중에는 독불장군이 없었다. 다들 그런 식으로 단체의 도움을 받으며 서로 도와야 살 수 있었기 때문이다. 그렇게 해서 몰려든 이민자가 몇 백만은 되었을 것이다.⁷³⁾

위의 사료에서 알 수 있듯이, 초기에는 주로 한인들이끼리의 공동체를 형성하며 살아갔다. 특히 한인들은 한민족으로서 이민을 돕는 것에 한뜻이었고, 한인사회가 커

72) 허은 구술·변창애 기록, 『아직도 내 귀엔 서간도 바람소리가』, 민족문제연구소, 2010, 73~74쪽.

73) 허은 구술·변창애 기록, 위의 책, 74~75쪽.

지자 만주 이민의 규모도 비례하여 커지기 시작했다. 1910년 서간도로 이주한 이회영⁷⁴⁾의 부인 이은숙(1889~1979)의 회고록의 일부는 다음과 같다.

하루는 대문 밖이 요란하고 말소리가 나더니 난데없는 중국 군인과 순경 수 삼 백 명이 들어와서 우리 세간을 조사하니, 망명객의 세간이 무엇이 크고 성대하리요. 짐 몇 개씩을 일일 조사한다. 그중에 대장 5, 6명이 같이 와서 말을 하나 피차 불통이라. 피차 필담(筆談)으로 서로 통하니, 우리 보고 “너의 나라로 도로 나가라” 하는 걸 우리가, “우리는 왜놈의 노예 노릇하기 과연 어려워서 마치 아우가 형의 집 찾아오듯 하였거늘, 조선과 중국은 형제지국으로 생명을 의지하려고 불원천리(不遠千里)하고 왔는데 도로 가라 하니 어느 곳으로 가리오” 하며 필담이 처량하거늘, 그제야 대장들이 악수를 하며 “꽤히 유지하라” 하고 허락을 하고 간 후부터는, 동정은 하나 가옥과 전답은 매(賣)치 아니하니 어찌하리오.⁷⁵⁾

위의 한인과 청국인의 대화 내용을 보면, 한인들이 이주하는 것에 관하여 청의 관리들도 허락하는 모습을 살펴볼 수 있다. 이렇게 한일강제합병(1910) 이후 만주로 이주해 오는 한인들은 ‘잠류(暫留)’가 아닌 ‘정착(定着)’의 목적으로 왔음을 알 수 있다. 간도에 거주하고 있던 한인들은 간도협약이 체결되기 전에 청에 귀화를 요청하는 경우도 번번히 있었다.

간도에 거주하는 한인은, 일본 관리의 보호 명목 하에 폭압적인 수탈을 견디다 못해 그 가혹함을 참을 수 없어, 총 800명이 연명으로 서명하였습니다.

귀화 원서는 훈방 관리에게 전달되어 길림 순무에게 전달되었고, 서 총독과 상의하여 귀화를 승인했습니다.⁷⁶⁾

(天津《大公報》 光緒 34년 3월 17일)

74) 이회영(1867-1932): 독립운동가. 서울 출생. 호는 우당. 독립운동 중 일경에 피체되어 고문으로 1932년 순국함. 1962년 건국훈장 국민장 추서. (국가보훈처, 『독립유공자공훈록』 참조)

75) 이은숙, 『서간도 시종기-우당 이회영의 아내, 이은숙 회고록』, 일조각, 2017, 73-74쪽.

76) 김춘선(2012), 위의 책, 150쪽.

1910년대부터 1931년에 이르기까지 한인 이주민 수는 줄곧 청국인들에 비해 절대적으로 앞서고 있었다. 북간도 전체 인구의 75%를 상회하고 있었지만, 당시 북간도와 인접된 지역의 민족 별 구성은 이와 현저한 차이를 보이고 있다. 북간도 지역 한인들은 절대적인 수적 우세와 더불어 민족 정체성을 유지하고 있었기에 한인들이 북간도 지역에서 주체적인 민족으로 성장할 수 있는 인적 토대를 갖추 수 있었다. 이 같은 기반은 청의 민족 동화 정책에 집단적으로 대처할 힘을 비축하게 되었다. 그리고 북간도 지역이 한인사회의 경제·정치·문화·민족해방의 중심지로서 작용했다.⁷⁷⁾

77) 김춘선(2016), 앞의 책, 356~359쪽; 국사편찬위원회, 앞의 책, 86쪽.

Ⅲ. 청의 한인 정책과 間島協約

1. 청·일본의 간도협약 체결

통감부 간도파출소 설치 때부터 간도협약(間島協約)⁷⁸⁾을 체결할 때까지 청과 일본의 교섭 과정은 3기⁷⁹⁾로 구분할 수 있다. 제1기(1907~1908)의 교섭 과정은 다음과 같다. 주로 청조와 주청(駐淸) 일본 공사를 통해 서면 왕래로 이루어졌으며 이를 주청 일본 공사가 일본 외무성에 보고하는 형태를 취했다. 이 시기의 청·일 간 왕래 문서의 처음 내용은 ‘간도파출소의 철회’를 청조가 요구하였으며, 일본 정부는 ‘청의 군대 파견의 중지’를 요구하는 것이었다. 이후 토문강(土門江)의 해석 문제, 한인의 관할권 문제, 양국의 감계(勘界) 제의 및 독촉 등이 주요 내용으로 서면 왕래가 이루어졌다. 제2기(1908~1909)의 교섭 과정은 일본 정부가 종래 방침을 전환함으로써 전개되었다. 1908년 4월 7일 결정되어 하야시(林勸助) 공사에게 대청(對淸) 교섭에 대한 정책 전환을 훈령하였다. 그 내용은 다음과 같다.

간도에서 日韓人의 雜居를 인정하고, 국자가에 일본영사관을, 기타 지점에 영사관분관 및 출장소를 설치하며 韓人의 재판은 일본영사관이 담당할 것의 3조건을 승낙시키고 吉長철도를 회령까지 연장할 것과 천보산의 채굴 기타 日人이 착수한 사업에 관한 이권 승인의 2조건도 승낙시킴으로써 본문제를 해결한다. 韓·淸의 국경은 두만강으로 정하며 홍토·석을수의 논쟁은 양국위원의 조사 후 정하는 것이 득책이라고 인정된다. 이것은 일본의 최후의 考案이나 당분간 일본은 종래 방침을 고수하는 태도를 취한다고 하였다. 吉長철도 연장건은

78) 간도협약의 일본어 원문은 ‘間島に關する日淸協約’이고 중국어 원문은 ‘中日圖們江滿韓界務條款’라고 한다. 본고에서는 이를 줄여서 간도협약으로 통칭한다.

79) 1기는 간도파출소 설치를 청조에 통고한 날(1907년 8월 19일)부터 일본 정부가 청조에 주재한 일본 공사에게 정책 전환을 훈령한 1908년 4월 7일 이전까지, 2기는 정책 전환을 훈령한 이후부터 일본이 청조에 동삼성육안(東三省六案)을 제시한 1909년 2월 6일 이전까지, 3기는 동삼성육안(東北三省六案)을 제시한 때부터 간도협약을 체결한 1909년 9월 4일까지다(이일걸, 「간도협약과 간도 영유권 문제」, 『한국의 북방 영토』, 백산자료원, 1998, 68쪽 참조).

간도문제와는 별도로 淸에 신청하여 본문제 해결의 기초를 만들 것이다.⁸⁰⁾

일본 정부는 정책 전환을 훈령하고 이듬해 「東三省六案」⁸¹⁾을 제시(1909.02.06.) 하였다. 그 이후부터 간도협약의 체결(1909.09.04.)까지 제3기의 교섭 과정으로 칭한다. 일본 정부의 제시를 통해 해결에 전망이 보이는 듯했으나, 청조 내부의 변화로 인해 교섭이 보류되었다. 교섭 정지는 서구 열강의 관심을 갖게 하였고, 일본의 정치지도자들은 이러한 관심이 만주에 대한 간섭을 야기할까 우려하였다. 만주에 관심을 갖게 되면 한반도까지 영향이 미칠 것이라고 인식하였기 때문에 간도협약 교섭이 본격적으로 시작되었고, 마침내 동삼성육안 중에서 후1안을 조약화하여 간도협약이 체결되었다.

간도협약(間島協約)⁸²⁾은 1909년 9월 4일 청과 일본의 양국 정부가 체결한 현재의 청과 조선의 경계 확정 및 기타 사항에 관한 협약이다. 양국은 두만강을 경계로 하여 국경을 확정지었는데, 이 협약의 핵심은 일본 정부는 ‘간도의 청 영유권을 공식적으로 인정’ 하였고, 청조는 ‘만주에서 일본이 경제적 권익을 확보할 수 있도록 양보’ 하였다는 점이다. 일본 정부가 청의 영토임을 공식적으로 인정함으로써 조선과 청조 간의 영토 분쟁을 해결하고, 청조와의 관계를 안정화할 수 있었다. 청조는 그 대가로 일본 정부에 만주 지역에서의 철도 부설권과 광산 채굴권 등을 인정하였다. 이는 일본 정부가 만주 지역에서 경제적 진출을 꾀하는 데 중요한 기반이 되었다.

간도협약의 내용을 살펴보면 다음과 같다.

80) 日本外務省, 『日本外交文書』, 第42卷 第1冊, 437-439쪽; 金景昌, 『동양외교사』, 집문당, 1982, 589쪽; 林山茂德, 『近代日韓關係史研究』, 東京大學出版會, 238쪽.

81) 동삼성육안(東三省六案)은 내용상 전5안과 후1안으로 구분된다. 전5안은 청이 일본에게 허가할 사항으로 만주지역에서의 철도 또는 탄광 등에 대한 5가지 이권에 대한 것이고, 후1안은 그럴 경우 그 대가로 일본이 간도영유권을 청에게 인정해 주겠다는 것이다. 이 동삼성육안의 의미는 전5안에 의하여 일본이 이권을 가지게 되면 그에 필요한 것뿐 아니라 보호에 필요한 군사력을 투입할 수 있게 되는 것이다. 그렇게 될 경우 일본은 합법적인 군사 요충지를 확보할 수 있게 되어 그들의 대륙 침략 정책을 유리한 판도로 이끌어 갈 수 있게 된다. 이중 간도협약은 동삼성육안 중에서 후1안을 조약화한 것이다(고영일, 『조선족력사연구』, 요녕인민출판사, 1982, 153쪽; 노영돈, 「러일전쟁 이후 간도영유권문제의 처리」, 명지대학교 국제한국학연구소, 2005, 85쪽 참조).

82) 간도협약의 일본어 원문은 ‘間島に關する日淸協約’ 이고 중국어 원문은 ‘中日圖們江滿韓界務條款’ 라고 한다. 본고에서는 이를 줄여서 간도협약으로 통칭한다.

대일본국(大日本國) 정부와 대청국(大清國) 정부는 선린(善隣) 관계와 상호 우의에 비추어 도문강(圖們江)이 청국과 한국 양국의 국경이었음을 서로 확인하고, 아울러 타협의 정신으로 일체 처리 방법을 상의하여 정함으로써 청국과 한국의 변경민들로 하여금 영원히 치안의 행복을 누리도록 하기 위해 다음의 조관(條款)을 체결한다.

제1조 일본과 청국 양국 정부는 **도문강을 청국과 한국의 국경**으로 하고, 강의 발원지는 정계비(定界碑)⁸³⁾를 기점으로 하여 석을수(石乙水)⁸⁴⁾를 양국의 경계로 할 것을 성명한다.

제2조 청국 정부는 본 협약이 조인된 뒤에 되도록 빨리 다음의 각지를 외국인
의 거주와 무역을 위하여 개방해야 한다. 일본국 정부는 이들 지역에 영사관이
나 영사관 분관을 헤아려 설치할 수 있다. 개방하는 날짜는 별도로 정한다.
용정촌(龍井村), 국자가(局子街), 두도구(頭道溝), 백초구(百草溝)

제3조 청국 정부는 종래대로 도문강 이북의 개간지에 **한국인이 거주하는 것을 승인한다**. 그 지역의 경계는 별도로 이를 표시한다.

제4조 도문강 이북 지방의 잡거구역(雜居區域) 안에 있는 개간지에 거주하는 한국인은 청국의 법적 권한에 복종하고, 청국 지방관의 재판 관할에 귀속한다. 청국 관헌은 이들 **한국인을 청국인과 똑같이 대우**해야 한다. 납세(納稅)와 그 밖의 일체 행정상 처분도 청국인과 똑같이 해야 한다. 이들 한국인과 관계되는 민사와 형사 일체의 소송사건은 청국 관헌이 청국 법률에 따라서 공평하게 재판해야 한다. 일본국 영사관이나 그 위임을 받은 관리는 자유로이 법정에 입회할 수 있다. 단, 인명에 관한 중대 사안은 반드시 사전에 일본국 영사관에 통

83) 백두산정계비를 의미한다. 백두산정계비는 1712년 조선과 청 사이에 국경을 확정하기 위해 백두산에 세운 비석이다(김춘선(2016), 위의 책, 87~105쪽; 양보경·이현균·문상명, 위의 책, 2016, 290쪽 참조).

84) 석을수는 백두산정계비에서 시작하여 두만강으로 이어지는 강을 의미한다. 이 강은 현재의 두만강 상류 지역을 가리키며, 당시 조선과 청 간의 국경을 명확히 하기 위해 사용된 지명이다. 두만강의 수원으로는 가장 북쪽의 홍토산수(紅土山水), 중간의 석을수(石乙水), 가장 남쪽의 홍단수(紅丹水)가 있다(양보경·이현균·문상명, 위의 책, 314쪽 참조).

지하는 것으로 한다. 일본국 영사관은 만약 법에 따라서 판결하지 않는 경우가 있다고 인정될 때 공정한 재판을 기약하도록 하기 위해 별도로 관리를 파견해서 다시 심리할 것을 청국에 청구할 수 있다.

제5조 도문강 이북의 잡거구역 안에 있는 **한국인 소유의 토지와 가옥은 청국 정부에서 청국 인민의 재산과 똑같이 완전하게 보호**해야 한다. 또한 도문강 연안에서는 장소를 골라 나룻배를 놓고 두 나라 인민이 자유롭게 오갈 수 있게 해야 한다. 단, 병기를 휴대한 자는 공문이나 호조(護照) 없이 국경을 넘을 수 없다. 잡거구역 안에서 나는 곡식을 한국인이 운반하여 파는 것을 허락한다. 심한 흉년이 들었을 때는 금지할 수 있다. 땔나무는 이전대로 장만할 수 있다.

제6조 청국 정부는 장래에 길장철도(吉長鐵道)를 연길(延吉) 남쪽 경계까지 연장하여 한국의 회령(會寧)에서 한국 철도와 연결할 수 있다. 그 일체의 처리할 방법은 길장철도와 똑같이 한다. 공사를 시작할 시기는 청국 정부에서 형편을 참작하여 일본국 정부와 상의한 뒤 정한다.

제7조 본 협약은 조인한 뒤 곧바로 효력이 발생한다. 통감부 파출소(統監府派出所)와 문무(文武)의 각 관리들은 되도록 빨리 철수를 개시하여 2개월 안에 완료해야 한다. 일본국 정부는 2개월 이내에 제2조에 열거한 통상지(通商地)에 영사관(領事館)을 개설한다.

이상을 증거로 삼아 아래에 이름을 쓴 사람은 각각 본국 정부로부터 해당 위임을 받고 일문(日文)과 한문(漢文)으로 작성한 각 두 통의 본 협약에 이름을 적고 조인한다.

명치(明治) 42년 9월 4일

대일본국(大日本國) 특명전권공사(特命全權公使) 이주인 히코키치[伊集院彦吉]

선통(宣統) 원년 7월 20일

대청국(大清國) 흠명외무부상서(欽命外務部尙書) 회판대신(會辦大臣) 양돈언(梁敦彥)⁸⁵⁾

청·일 양국 정부는 제일 먼저 국경을 획정했다. 도문강을 기준으로 청국과 한국의 국경을 결정했다(제1조). 이것으로 보아 위에서 언급했듯이, 일본 정부가 ‘간도는 청의 영토임’을 공식적으로 인정했음을 알 수 있다. 일본 정부는 제1조로 인해 간도가 청의 영토로 확정된 상태에서 자의적인 ‘한인 보호’ 명목은 청조의 강압적인 귀화 요구를 촉진시켜 오히려 한인의 법적 지위를 취약하게 하고 인권을 유린하는 기재로 작용하게 되었다.⁸⁶⁾ 대륙 진출을 꾀하고 있던 일본 정부는 그 다음으로 간도 지역의 개방을 요구했다. 청조는 외국인의 거주와 무역을 위하여 일부 지역을 개방해야 하고, 일본 정부는 이들 지역에 영사관이나 영사관 분관을 해야 할 수 있다는 조항을 내세웠다(제2조). 개방의 목적은 ‘일본인들의 무역과 거주를 위한 것’이다. 이 조항은 한일강제합병 이후 한인의 국적문제로 인해 만몽조약 체결 이후까지 쟁점이 되는 조항이기도 하다. 또한 청은 도문강 이북의 개간지에 한인이 거주하는 것을 승인하고 그 지역의 경계는 별도의 지도로 표시하기로 하였다(제3조). 이것은 간도 지역을 동·서간도 중에서도 동간도의 동부지역으로 축소시키려는 의도임을 알 수 있다. 그다음 조항인 제4조에서는 청의 본래 목표가 서술되어 있다.

제4조에서 핵심 내용은 ‘청국 관헌은 이들 한국인을 청국인과 똑같이 대우해야 한다. 납세와 그 밖의 일체 행정상 처분도 청국인과 똑같이 해야 한다. 이들 한국인과 관계되는 민사와 형사 일체의 소송사건은 청국 관헌이 청국 법률에 따라서 공평하게 재판해야 한다’이다. 이 부분을 보면, 일본 정부가 ‘간도 한인의 실제 보호권(재판권)을 청에게 넘겨주었음’을 의미한다. 그러나 이렇게 청조의 사법권을 인정한 명분은 간도의 치안이 청조 관헌에 의해서 유지되어 한인에게도 공정한 재판과 적절한 보호를 받을 수 있다는 것이었다. 이것은 일본 정부의 대륙 침략 정책의 전반적인 전략에 불과했다.⁸⁷⁾ 결과적으로 청조의 핵심 목표가 이뤄진 만큼 일본 정부가 원하는 조항 또한 포함되었는데, 이는 제6조를 살펴보면 알 수 있다. ‘청국 정부는 장래에 길장철도(吉長鐵道)를 연길(延吉) 남쪽 경계까지 연장하여 한국의 회령(會寧)에서 한국

85) 『순종실록』 4책 3권 29장 B면, 순종 2년(1909) 9월 4일.

86) 김춘선, 『延邊地區朝鮮族社會的形成研究』, 길림인민출판사, 2001, 144~146쪽; 손춘일, 『‘滿洲國’의 在滿韓人에 대한 土地政策 研究』, 백산자료원, 1999, 139~146쪽; 박선영, 위의 논문, 200쪽.

87) 김주용, 『일제의 간도 경제침략과 한인사회』, 선인, 2008, 41~43쪽.

철도와 연결할 수 있다’를 살펴보면, 길장철도의 회령까지 연장이 일본의 대륙경영을 위한 교통로의 확보를 의미한다. 청조가 제4조(만주 한인 보호권) 조항을 넣은 대신 이 조항을 넣었던 것으로 추정된다. 이 조항을 추가함으로써 일본 정부의 대륙 침략의 발판을 마련해주었다. 또한 간도협약 제7조(“통감부 파출소와 문무의 각 관리들은 되도록 빨리 철수를 개시하여 2개월 안에 완료해야 한다.”)에 따라 통감부 간도파출소는 2년여 만에 활동이 종료되었다. 그 밖의 제2조·제7조에 명시된 영사관 설치 문제는 결과적으로 동북에 거주하는 한인을 상부지 거주 한인, 잡거지 거주 한인, 잡거지 이외 지역 거주 한인 등으로 여러 가지로 분류하여 한인의 법적 신분을 모호하게 만들어 두었다.⁸⁸⁾

1909년 간도협약 당시 청조의 주요 목표는 ‘영토 주권 보전’이었다. 청조는 간도 지역이 자국의 영토임을 공식적으로 인정받고자 했다. 이는 전략적으로 중요한 위치에 있는 이 지역에 대한 영유권을 확립하고 국경을 안정화하는 것을 목표로 했다. 제1조를 통해 국경을 확정하고 청의 영토임을 인정받은 셈이다. 또한 ‘경제적 이권 보호’도 쟁점이다. 청조는 일본 정부에게 만주 지역에서의 철도 부설권과 광산 채굴권을 양보함으로써 자국의 경제적인 이익을 보호하려 하였다. 일본의 경제적 진출을 일부 허용하면서도 자국의 이익을 최대한 유지하고자 했다. 이러한 간도협약 체결 요인 중 또 하나는 ‘외교적 전략’이다. 청조는 제국주의 열강의 압력 속에서 외교적 전략을 통해 자국의 이익을 지키려 했다. 간도협약은 일본과의 외교 관계를 안정시키고, 다른 열강의 간섭을 최소화하려는 전략의 일환이었다.

한편, 일본 정부의 주요 목표는 ‘대륙 진출’이었다. 일본 정부는 간도협약을 통해 만주 지역에서의 경제적·군사적 이익을 확보하고자 했다. 철도 부설권과 광산 채굴권은 만주 진출을 위한 중요한 기반이 되었다. 또 다른 목표는 ‘한반도 지배를 공고화’하는 것이다. 일본 정부는 간도협약을 통해 한반도 북부 국경을 안정시키고, 조선에서의 식민 지배를 공고히 하고자 했다. 이는 조선 통치를 위한 중요한 과제였고 간도협약이 체결됨으로써 어느 정도 달성했다고 보았다. 청조와 마찬가지로 ‘경제적 이권 확보’도 놓치지 않았다. 일본 정부는 만주에서의 철도 부설권·광산 채굴권을 확

88) 박선영, 위의 논문, 180~184쪽.

득하여 경제적 이익을 극대화하려 하였다. 이는 일본의 산업화와 군사력 증강에 중요한 자원이 될 수 있었다. 일본 정부가 획득한 이권들을 살펴보면 결과적으로 간도 지역이 일본 정부의 대륙 침략 발판으로 전락했다고 볼 수 있다.

이러한 청과 일본 정부의 입장을 보면, 양국 간의 입장 차를 알 수 있다. 청조는 간도 지역의 영유권을 확립하고 국경을 안정화하는 것이 주요 목표였던 반면, 일본 정부는 만주에서의 경제적·군사적 이익을 확보하고 대륙 진출의 기반을 마련하는 것이 주요 목표였다. 국경 문제 또한 입장 차가 있었다. 청조는 국경을 확정하여 국경을 안정시키고, 열강의 간섭을 최소화하려 했다. 일본 정부는 한반도 북부 국경을 안정시켜 조선에서의 식민 지배를 공고히 하고자 했다. 마찬가지로 경제적 이권 관련해서도 입장 차가 발생했다. 청조는 일본 정부와의 경제적 협력을 통해 자국의 경제적 이익을 보호하려 했고, 일본 정부는 만주에서의 이권을 통해 경제적 이익을 극대화하려 했다. 청조의 목표는 ‘보호’였다면, 일본 정부의 목표는 ‘공식적인 이권 확보’였음을 알 수 있다.

간도협약은 1905년 을사조약(乙巳條約, 제2차 한·일 협약)의 체결로 당시 대한제국의 외교권을 장악한 일본이 간도의 영향력 확대를 위해 청조와의 합의점을 협약으로 체결한 것이다. 국제법의 관점에서 볼 때, 을사조약이 유효하게 성립하려면 조약체결권자인 고종황제의 비준(批准)이 필수적이었다. 그러나 을사조약은 외교권을 일본 정부에게 이양하는 조항을 포함하고 있었으며, 이는 고종의 의사와 무관하게 불법적으로 체결되었다. 따라서 을사조약의 법적 정당성이 결여된 상황에서 그 이후 청조와 체결한 간도협약 또한 ‘불법적 성격을 지닌 협약’으로 평가될 수 있다. 이는 사실상 무효로 간주될 수 있다. 을사조약을 명분으로 일본이 대리 체결을 했다고 하여도 조약 내에서는 한국의 이름이나 일본이 한국을 대리하여 체결되었어야 한다. 그러나 위의 간도협약 내용을 보면 알 수 있듯이, 특명전권공사(特命全權公使) 이주인 히코키치(伊集院彦吉)와 흙명외무부상서(欽命外務部尙書) 회관대신(會辦大臣) 양돈언(梁敦彥) 간에 체결되어 형식상 청과 일본이 ‘조약 당사국’이 되어있는 것을 확인할 수 있다. 이는 일본 정부의 월권(越權) 행위로 판단되고 일본 정부가 가지는 외교 교섭권의 범위를 벗어난 것이므로 이 또한 무효라고 할 수 있다.⁸⁹⁾

89) 노영돈, 위의 논문, 2005, 86~88쪽.

2. 간도협약 이후 청·일본 정부의 대응과 변화

만주 한인 문제가 본격적으로 대두된 것은 일본 정부에 대한제국의 외교권이 넘어간 1905년 이후이다. 간도협약은 청·일 상호 협의 아래에 체결하였고, 양국은 청의 간도 영유권을 인정하고 대신 만주 지역에서 일본의 권익을 인정하였다. 이 협약의 체결로 만주 한인의 법적 통제권은 해결되었기 때문에 청·일 간의 갈등이 일단락되는 듯했다. 그러나 한일강제합병(1910) 이후 한인의 토지 소유와 관련하여 청·일 양국 간의 해석 차이가 발생하면서 갈등이 심화되었다. 일본은 ‘한인의 부동산 취득 인정’으로 해석했지만 청은 ‘주인 없는 황무지 개간에 따른 사실상의 점유’로 해석하여, 귀화하지 않을 경우 새로운 토지 취득을 허가하지 않았다.⁹⁰⁾ 이것은 간도협약 제5조(“도문강 이북의 잡거구역 안에 있는 한국인 소유의 토지와 가옥은 청국 정부에서 청국 인민의 재산과 똑같이 완전하게 보호해야 한다.”)의 내용으로 양국이 판단한 것으로 추정된다.

1909년 11월 청은 간도협약 체결 이후 한인들에 대한 관리규칙을 구체화하였는데, 화룡육분방경력(和龍峪分防經歷) 겸 파관처사무원(派辦處事務員)인 허덕유(許德洵)가 연길청에 제출한 「邊務善後事宜十條」⁹¹⁾에 의해 진일보하였다. 이 규칙의 핵심 내용은 호구조사, 한인 교육을 통한 귀화촉구, 지방 행정 관청(縣署)의 설립, 농토 개척을 위해 이주한 이주민과 기존에 이주해 있던 한인(韓僑)의 구분, 청국 개간민의 소집과 장려 등으로 요약될 수 있다. 여기서 더욱 주목되는 것은 호구조사를 근거로 하여 국적 귀화 및 중국어학당을 통한 한인들의 풍속 습관에 대한 개변방침과 북간도 지역에 행정기관을 증설하여 한인들을 분리에서 관리하겠다는 것이다. 허덕유는 연길청 산하의 화룡육분방경력(和龍峪分防經歷)에 의한 한인 관리가 이미 “편장막급(鞭長莫及)”의 지경에 이르렀음을 시인했다. 또한 시급하게 해결해야 할 문제는 ‘한인들에 대한 호구조사와 국적 귀화’임을 주장하면서, 학교 교육을 통

90) 손승희, 「滿洲事變 前夜 滿洲韓人の 國籍問題와 中國・日本の 對應」, 『중국사연구』 31, 중국사학회, 2004, 335쪽.

91) 吉林廳歷史檔案, 「許德洵謹將議邊務善後事宜」, 5~2~235, 1909.

해 한인들의 기질을 청 문화에 동화시켜야 한다고 지적했다. 즉 한인의 입적은 문화적 변화인 치발역복(剃髮易服)보다 그들로 하여금 자국민이 되기 위한 귀화의 정신을 가지도록 하는 것이 중요하다는 것이다. 허덕유의 이러한 제안은 당시 중국의 지방관원들이 북간도 실정을 파악하여 적극적인 조치로서 한인 문제의 해결에 앞장서고 있었음을 보여주는 것이라 할 수 있다. 여기서 유의할 점은 개간한 토지에 대해서 청국인들을 모집해 영수(領收)하도록 하여 그들에게 보조금을 내준 다음 개간을 적극적으로 도와주어야 한다는 주장을 재차 강조하였던 것이다. 이러한 청조 측의 일관된 견해는 한인들의 입적을 독려하면서도 궁극적으로는 토지의 소유는 마땅히 기존 청국인이 우선이어야 한다는 인식이 내재되어 있다고 볼 수 있다.⁹²⁾

1909년 말 청조는 최초의 국적법인 「大清國籍條例」를 제정했다. 이는 한인의 입적 문제를 보다 원만하게 해결할 수 있는 계기를 마련했다고 볼 수 있다. 이 조례는 모두 5장 20조로 구성되어 있다. 그중 외국인들의 입적법에 대한 규정은 제2장 제3조로서 주요 내용은 다음과 같다.⁹³⁾

- 1) 중국에 10년 이상 지속적으로 거주한 자
- 2) 20세 이상으로서 해당 국가의 법률에 해당되는 자
- 3) 품행이 단정한 자
- 4) 상당한 재산이 있거나 예능이 있어 능히 자립할 수 있는 자
- 5) 해당 국가의 법률에 의해 입적 후 본국 국적을 소실할 수 있는 자⁹⁴⁾

「대청국적조례」를 살펴보면, 주요한 입적 조건은 10년 이상 지속적으로 거주하고, 경제적으로 자립할 수 있으며, 입적 후 본국의 국적을 소실할 수 있는 자로 규정했다. 그러나 이러한 조건들을 그대로 한인에게 적용하게 되면 여러 가지 문제점들이 발생할 수밖에 없었다. 조례 1)를 살펴보면 ‘10년 이상’의 조건이 있는데,

92) 김춘선(2016), 앞의 책, 368~371쪽.

93) 김춘선(2016), 위의 책, 371~372쪽.

94) 『東方雜誌』 제26권, 129~130쪽(楊昭全·李鐵瓊, 『東北地區朝鮮人革命鬭爭資料彙編』 上, 遼寧民族出版社, 1992, 52~53쪽).

대체로 북간도 지역으로 이주한 한인들은 대부분 20세기 초에 이주했기 때문에 10년 이상을 조건으로 내세운다면 한인 대부분이 입적이 불가능했다. 또한 조례 3) 같은 경우에는 ‘품행의 단정함’이란 절대적인 기준이 존재하지 않는다. 따라서 청국인의 주관적인 해석이 들어갈 수밖에 없으니 획기적으로 내세운 ‘근대적인 국적법’이라는 타이틀에는 다소 거리가 먼 조항이다.

다음은 조례 4)를 살펴보면, 한인들이 한반도에서 북간도 지역으로 이주한 이유는 대부분 경제적인 생활고로 기인⁹⁵⁾하여 이주한 것이었으므로 대부분이 해당되지 않는다고 볼 수 있다. 또한 이주민의 90% 이상이 파산 농민에 불과했기 때문에 농업을 제외한 다른 능력은 거의 전무한 실정이었다. 마지막 조례 5)를 살펴보면, 이중국적을 허용하지 않는다는 조항으로 해석할 수 있다. 입적 후 본국의 국적을 상실할 수 있어야 한다고 하였는데, 이는 구한말의 법령에 따르면 한국인의 국적이탈을 인정하지 않았다. 특히 1910년 이후 일본 정부는 한인도 ‘일본 제국 신민’이라고 지칭하며 한인들의 본국 국적이탈을 부정했다. 따라서 한인들은 본인 의사와 관계없이 일본 신민으로 구성되어 버린 실정에 본국 국적이탈은 어려워졌다. 또한 일본 정부는 일본 신민 여부 이전에 조선의 귀화법에서도 스스로 입적 이탈이 불가능하기 때문에 한반도에 거주하고 있던 한인들이 귀화할 수는 없다고 밝혔다.

이런 실정 탓에 일부 북간도 지방관원들은 북간도 한인의 실정에 맞춰 알맞게 수정할 것을 건의했고, 청조는 거주 기간을 해당 지역에 따라 융통성있게 변경해도 된다고 허락하였으나 본국 국적이탈 조건은 그대로 집행할 것을 강제하였다. 이에 따라 1910년 8월 각 현에 보내어 청조의 새로운 귀화입적 정책을 널리 선전하게 하였다.

1910년 한일강제합병으로 인해 만주 한인은 일본 신민이 되어버렸고, 일본의 탄압을 피해 한인의 만주 이주도 대거 이루어졌다. 이러한 상황 속에서 ‘만주 한인에게 간도협약을 적용할 수 있는가’에 대해 청·일 양국의 대립이 시작되었다. 청조 입장에서 한인을 모두 청 국적화하여 관리하는 것이 가장 편리했지만 이것은 현실적으로 불가능했다. 귀화하지 않는 한인을 모두 출경시키는 것도 현실적으로 불가능했다. 이에 따라 가능한 많은 한인을 입적시켜 청조의 통제 아래에서 관리하는

95) 牛丸潤亮・村田懋麿, 앞의 책, 104~108쪽.

정책을 실시하려 했다. 만주 한인을 관리함으로써 일본 정부의 만주 침략을 차단하고, 한인의 불안정성을 해소하는 것이 청조의 가장 중요한 목표였다.⁹⁶⁾ 이렇듯 청조는 한인 귀화를 통해 통제하고 일본 신민으로부터 분리하여 자국 영토를 보전하고자 하였고, 일본 정부는 일본인의 만주 이주가 부진하였기 때문에 한인을 만주 침략의 선두로 이용하려 했다.⁹⁷⁾ 그렇기에 일본은 의도적으로 한인의 청국 귀화입적을 방해하기 시작했다.

청조는 한일강제합병 이후 한인의 수가 많아져 모두 구축할 수 없게 되자 동삼성 총독이 한인에게 청의 국적 입적을 원하는지 조사하여 국적조례(國籍條例)에 따라 입적시키고, 이주 10년 미만의 한인도 지방관의 증명을 거쳐 임시 집조(執照)를 발행하여 1년 동안 법을 잘 지키면 지방관이 보고하여 증명을 바꾸어 주도록 명령했다. 또한 호조(護照) 없이 새로 오는 한인은 조약에 따라 모두 입국을 금지시켰다.⁹⁸⁾ 청조는 한일강제합병 이후 한인을 국적 입적 수요조사를 통해 최대한 입적시키고, 불법 침입한 한인의 경우 모두 입국 금지를 했다. 한인 입장에서 한·일 강제합병으로 인해 일본의 신민이 되느니 토지 소유라도 인정해주는 청조의 정책을 환영했던 것으로 추정된다.⁹⁹⁾

중국 외교부는 1913년 5월 23일 훈령을 내려(훈령 제576호) 한일강제합병 이후 만주로 이주한 한인은 일본인과 같이 유력(遊歷), 통상, 거주 모두 일본의 조약에 근거하여 처리하라고 명령했다. 또한 조사를 통해 고용계약이 없거나 집조가 없는 한인은 조약에 따라 모두 출경시키라고 명령했다.¹⁰⁰⁾ 또 다른 훈령을 통해 ‘한인을 조사하는 것은 외교와 관계된 것으로 조약에 따라 신중하게 조사하고, 한인에 대해

96) 박정현, 「20세기 초 滿洲 韓人에 대한 중국정부의 정책」, 『역사학연구』 84, 호남사학회, 2021, 5-6쪽.

97) 牧野武夫, 「リットン報告書」, 『中央公論』 第12號 附錄, 中央公論社, 1932, 65쪽.

98) 中央研究院 近代史研究所 檔案館藏, 『北洋政府外交部』, 中日關係(이하 『中日關係 外交檔案』으로 약칭), 「呈報東邊目前 辦理調查韓僑情形並抄呈訓令請鑒核由」, 館藏號 03-33-032-02-006, 18쪽.

99) 만주 한인의 귀화의 대표적인 원인은 다음과 같다.

1. 고대 이주자의 자연귀화
2. 토지 획득을 위한 귀화
3. 이주지방 관민의 압박을 면하기 위한 귀화
4. 한국독립운동자들의 귀화
5. 일본인들의 압박을 면하기 위한 귀화

(金正明, 『朝鮮獨立運動』 II, 原書房, 1967, 1075~1076쪽 참조)

100) 위의 檔案, 23쪽.

평화적으로 대우하고, 조금도 모욕이나 학대하면 안 된다’ 라고 주의를 주었다. 또한 ‘한인 입적 수속 절차는 평화적으로 진행하고 만약 완강히 저항하여 구금해야 할 사람이 있으면 상부에 문의하고 적절히 감시하여 경솔하게 행동하지 말라’ 하였다.¹⁰¹⁾ 지방당국에게 정책 처리를 할 때 신중히 행동하라는 주의를 주는 것을 보면, 이 당시 한인의 입적 문제가 일본 정부와 외교 문제로 번지는 것을 극도로 경계하였던 것을 알 수 있다.

1914년 1월 17일 봉천동로관찰사(奉天東路觀察使) 주숙신(朱淑薪)이 외교부(外交部)에 보내는 공문에서 “한교(韓僑)의 일은 봉천행정공사(奉天行政公署)의 금령(禁令) 이후 한인은 허가 없이 내지에 들어오지 못하게 하고, 월간 거주자는 일률적으로 구축하지 말고 호구조사를 하여 제한하는 방침과 한인에게 평화적으로 대우하라는 명령을 지키고 있다. 또한 동변(東邊) 각 현에서는 이미 월간하여 거주하는 한인에 대해 일률적으로 구축하는 것이 불가능하여 점진주의를 취해 제한하는 정책을 취하고 청으로 오는 것을 단속하여 막고 있는데, 시행한 지 수년이 지나 효과를 보고 있다” 고 보고했다. 주숙신은 만약 한인을 적극적으로 추방했다면 시행하기 어려웠을 뿐만 아니라 중대한 외교 문제를 야기했을 것이라고 하여 점진적인 제한 정책이 효과를 보고 있다고 인식했다. 그는 의도적으로 한인을 추방했다면 무익할 뿐만 아니라 손실이 있었을 것이라고 설명하고, 점진적인 방법을 여러 지역에 알리고 신중하게 일을 처리하도록 지시했다고 보고했다.¹⁰²⁾

만주 지역에서는 외교부와 동삼성 당국의 지시로 한인을 처리하는 방식으로 강제 축출보다 점진적인 방식을 취했다. 먼저 허가 없이 내지로 들어오는 한인을 최대한 억제하고 이미 개간하여 거주하고 있는 한인에 대해서는 호구조사를 통해 일본 정부와 마찰을 일으키지 않도록 평화적이고 은밀하게 일을 처리하도록 각지에 명령했다. 이러한 원칙에 따라 미입적 한인에 대한 구체적인 통제계획을 수립했다. 주요 내용은 한인의 소작 계약을 어렵게 하고 소작 계약을 관청에 등기하게 하여 한인의 이주를 제한하고 통제하려는 것이었다. 이러한 방법은 자연스럽게 눈에 보이지 않

101) 위의 檔案, 21쪽.

102) 국사편찬위원회, 「取締韓僑案」, 『中日關係 外交檔案』, 觀藏號 03-33-032-01-003, 12쪽.

는 단속을 통해 한인을 점차 감소시켜 일본의 만주 이민 계획을 수포로 돌아가게 하려는 것이었다.¹⁰³⁾

간도협약 이후 만몽조약 체결 전까지 청조의 핵심적인 정책은 ‘만주 한인의 입적·월간·불법 입경 등을 단속하는 것’이었다. 청조는 입적하지 않은 한인에게는 토지 소유를 어렵게 하여 상조 계약을 취소하고 그들을 축출하는 정책을 실시했고, 입적한 한인에게는 토지소유권을 허용하고 보장했다. 이러한 정책 또한 외교적 마찰을 고려하여 온건하고 평화적인 방법을 채택했다. 이때까지만 해도 일본 정부도 간도에서 청의 한인에 대한 행정관할권·재판권을 인정했기 때문에 청조와 일본 정부 사이에 별다른 공식적인 갈등은 없었다. 그러나 청조는 간도 지역에 거주하는 한인들을 최대한 통제 아래에 두기 위해 여러 가지 정책을 실행했는데, 이 정책들은 강경책과 온건책으로 나누어서 살펴볼 수 있다. 강경책 중 대표적인 정책은 ‘토지를 몰수하여 한인이 만주에서 살기 어렵게 하는 것’이다. 간도협약 이후 청조는 한인들이 소유한 토지에 대한 정리를 시도했다. 그들이 불법으로 점유했던 토지를 몰수하고 이를 청 관리의 통제 아래에 두었다. 간도협약의 주요 조항인 제3조(“도문강 이북의 개간지에 한국인이 거주하는 것을 승인한다. 그 지역의 경계는 별도로 이를 표시한다”)에 따라 그 이외의 지역은 전부 불법 점유 토지로서 청조가 자의적으로 몰수가 가능했기 때문에 충분히 실행할 수 있는 부분이었다. 이에 더하여 한인을 강제로 이주시키는 것이다. 일부 지역에서는 한인들을 강제로 이주시켜 청의 통제력을 강화하려는 시도가 있었다. 이는 한인들의 경제적 기반을 약화시키면서 상대적으로 청조의 지배를 공고히 하기 위한 확실한 방법이었다. 또 하나의 방법으로는 ‘군사적인 탄압’이 있었다. 한인들의 저항이나 독립운동을 억압하기 위해 군사력을 동원했다. 무장한 부대를 파견하여 한인들의 활동을 감시하고, 저항 세력을 체포하거나 처벌했다. 마지막으로, ‘한인 출입 제한 정책’을 시행했다. 한인들이 청 내 다른 지역으로 이동하는 것을 엄격히 제한하고, ‘간도 지역 내’에서만 생활하도록 강제했다. 이를 통해 한인들의 경제적 및 사회적 활동을 통제했다.¹⁰⁴⁾

103) 위의 檔案, 15~16쪽.

104) 국사편찬위원회, 앞의 책, 72~73쪽.

청조는 한인 정책과 관련하여 강경하게만 나가는 것에 대해 일본의 간섭 우려를 포함하여 온전히 선순환 구조로 될 것이라고 예측하지 않았기에 다양한 온건책도 시행했다. 청조는 불법 점유한 토지는 몰수하려 했지만, ‘합법적인 토지 소유를 허용’ 하는 정책도 시행했다. 일정 조건을 충족하는 한인들에게 토지소유권을 인정¹⁰⁵⁾ 하고, 법적 보호를 제공했다. 이를 통해 한인들의 경제적 안정을 도모하고, 충성심을 유도하려고 했다.¹⁰⁶⁾ 또한 「변무선후사의십조」를 통해 알 수 있듯이, 청조는 교육 및 문화 지원 시스템을 구축하여 지원했다. 한인들이 자신들의 고유한 언어와 문화를 유지할 수 있도록 학교와 문화 기관을 창설하여 적극적으로 지원했다. 이는 한인들의 사회적 불안을 줄이고, 청에 대한 협력을 유도하기 위한 방법이었다. 더불어 간도협약 이후 한인만의 자치 기구 설립을 허용했다. 한인들이 지역 자치 기구를 설립하고, 자신들의 문제를 자율적으로 해결할 수 있도록 일부 자치권을 허용했던 것이다. 이를 통해 한인들의 불만을 완화하고, 청조의 통제력을 강화했다. 마지막으로, 청조는 경제적으로 한인을 지원하는 정책을 펼쳤다. 한인들이 경제적으로 자립할 수 있도록 농업 기술 지원 및 경제적 자금 대출 등의 지원을 제공했다. 이를 통해 한인들의 생활 수준을 향상하도록 하고, 청조에 대한 긍정적인 인식을 심으려 했다.¹⁰⁷⁾

간도협약 이후 청조의 한인 입적 정책은 강경책과 온건책을 병행하여 시행되었다. 강경책을 통해 한인들을 강하게 통제하고 억압하는 한편, 온건책을 통해 한인들의 경제적·사회적 안정을 도모하고, 청에 대한 협력을 유도하려는 노력을 보였다. 이러한 정책들은 간도 지역의 한인사회에 큰 영향을 미쳤으며, 이들의 삶과 역사에도 중요한 변화를 가져왔다.

한편, 일본 정부는 간도협약 이후 청조의 한인 정책에 대해 다양한 방식으로 방해를 시도했다. 일본의 간섭은 주로 자신의 제국주의적 이익을 보호하고, 만주와 한반도 지역에서의 영향력을 강화하기 위한 목적에서 이루어졌다. 특히 간섭의 명분은 한인 보호를 내세웠다.¹⁰⁸⁾ 일본 정부는 간도 지역의 한인이 보호받지 못하고 있

105) 北京古官博物館, 『淸光緒朝中日交涉史料』 7, 文海出版社, 1964, 240쪽.

106) 김춘선(2016), 앞의 책, 388~389쪽.

107) 위의 檔案.

다고 주장하며, 청조에 외교적 압력을 가했다. 한인의 인권과 안전이 보장되지 않는다는 이유로 청의 한인 정책에 개입하려 했다. 또한 영사관 설치(간도협약 제7조)를 통해 한인들을 보호하고자 하였는데, 이는 만주 지역에서의 일본 정부의 외교적 영향력을 확대하고 한인사회에 대한 통제를 강화하기 위한 수단이었다.

일본 정부의 간섭은 여기서 끝나지 않았다. 여러 방면에서 청조의 한인 입적 정책에 대해 경제적·문화적인 다양한 방면에서 방해하기 시작했다. 경제적인 측면의 방해는 ‘토지문제를 개입하거나 상업 활동을 방해하는 것’이다. 일본 정부는 간도 지역의 토지 소유 문제에 개입하여 한인들이 청조로부터 토지를 몰수당하지 않도록 돕는 대신 일본에 대한 충성심을 요구했다. 또한 경제적인 유인책을 제공했다. 예를 들어, 일본 상인들은 한인들에게 저리의 대출을 제공하거나, 농업 장비와 자재를 지원했다.¹⁰⁹⁾ 이러한 지원은 한인들이 청에 입적하는 대신 일본과 경제적 관계를 유지하도록 유도했다. 그뿐만 아니라 일본 정부는 만주 지역에서 청조의 경제적인 통제를 약화시키기 위해 무역과 상업 활동을 적극적으로 전개했다. 일본 상인들은 한인들에게 일본 제품을 저렴한 가격에 공급하고, 한인들의 경제적 자립을 지원하는 방안도 모색했다. 이는 한인들이 청에 입적하지 않고 일본의 영향력 아래에 머물도록 유도하는 역할을 했다. 한편 한인 자체에 대한 견제도 하였는데, 일본은 한인들이 간도 지역에서 상업 활동하는 것을 방해하면서 일본 상인들이 간도 지역에서 경제적인 이익을 취할 수 있도록 지원했다.¹¹⁰⁾

문화적 측면에서 일본 정부의 행보는 친일 교육을 실시하고 각종 문화 행사를 지원하는 것이다. 일본 정부는 간도 지역의 한인 학교에 친일 성향의 교사를 파견하고, 일본어 교육을 강화하는 등의 방법으로 한인사회에 대한 영향력을 확대하려고 하였다. 또한 한인들이 주최하는 문화 행사나 축제에 자금을 지원하여 한인사회 내에서의 ‘친일 감정’을 조장하고자 하였다. 이는 한인들에게 청조의 입적 정책에

108) 대표적인 예는 ‘1911년 5월 간도 용정촌 대화재 사건’이다. 이 화재로 인해 용정촌 전체 가옥의 70% 정도가 소실되었다고 한다. 이에 일본 정부는 재만한인을 보호한다는 명목으로 용정촌구제회(龍井村救濟會)를 설립하여 피해 한인에게 자금을 대출해 줘 중국 측의 세력 신장을 방지할 수 있도록 하였다(김주용, 위의 책, 98~99쪽 참조).

109) 朝鮮總督府, 「鮮滿農事公社設立趣意及內容說明」, 1932, 1~2쪽.

110) 김주용, 위의 책, 140~145쪽.

반대하는 활동을 장려하고 일본의 보호 아래에 머물도록 독려하였다. 예를 들어, 용정춘거류민회, 만주한인협회와 같은 단체는 한인들에게 일본 정부의 지원을 강조하며, 청조의 입적 정책에 대해 반대 목소리를 내도록 유도했다. 더 나아가 일본에게 협조적인 한인들을 동원하여 입적 정책에 반대하는 시위와 집회를 조직했다. 이러한 시위와 집회는 청조의 입적 절차를 방해하고, 만주 내에서 한인들이 청에 대한 불신을 가지도록 만드는 역할을 했다. 일본 정부의 노력에 비례하여 친일 세력은 1920년대 이후 점차 확대되었다.¹¹¹⁾

일본 정부는 간도협약 이후 청조의 한인 입적 정책에 대해 다양한 방식으로 방해를 시도했다. 외교적 압력 및 군사적·경제적·문화적 방해 등을 통해 간도 지역에서 자국의 영향력을 확대하고, 청조와의 경쟁에서 유리한 위치를 선점하려 했다. 이러한 일본 정부의 방해는 간도 지역의 한인사회와 청조 간의 관계에 복잡한 영향을 미쳤으며, 동아시아 역사에 중요한 요소로 작용했다.

1909년에서 1914년 사이 만주 지역에 거주하는 한인들은 청조의 입적 정책과 일본 정부의 방해 정책 사이에서 복잡한 상황에 처하게 되었다. 청조는 한인들의 법적 지위를 명확히 하고, 만주에서의 주권을 강화하기 위해 입적 정책을 추진했으나, 일본 정부의 정치적·경제적·군사적 방해 등으로 인해 많은 어려움을 겪었다. 이러한 갈등은 만주 지역의 정치적 불안정을 초래했으며, 한인들의 생활과 지위에 중대한 영향을 미쳤다.

111) 신규섭, 「日本の間島政策と朝鮮人社會—1920年代前半までの懷柔政策を中心として」, 『조선사연구회논문집』 31, 조선사연구회, 1993; 국사편찬위원회, 앞의 책, 91~92쪽.

IV. 중국 · 일본의 대립과 滿蒙條約

1. 만몽조약 체결 배경과 과정

1911년 5월 중국¹¹²⁾ 정부는 민간 경영으로 운영되고 있던 철도의 국유령을 발표하여, 그것을 담보로 열강에게 거액의 자금을 빌려 국가 재정난을 타개하려고 시도했다. 이에 대해 광범위한 반대 운동이 일어났고, 대규모 무장투쟁으로까지 발전하게 되었다. 그해 10월 무창(武昌)에서 세력 확대가 진행 중이었던 혁명파가 봉기하여 중화민국 군정부를 설립함으로써 신해혁명이 일어나게 되었다. 1912년 1월 1일 손문(孫文)을 임시 대총통으로 하고 남경(南京)정부가 수립되어 손문의 삼민주의(三民主義)를 지도 이념으로 한 ‘중화민국(中華民國)’이 발족하였다.

중국 정부는 북양 군벌의 실질적인 지도자였던 원세개(袁世凱)를 다시 채용하여 혁명군의 토벌을 명령하였다. 중국 정부의 전권 위임을 받은 원세개는 혁명군을 진압하였으나 적극적으로 펼치진 않았고 영국의 중재로 화평을 추진하게 되었다. 혁명군 내부에서도 조직 간 대립이 존재하여 북벌을 중지하고 남북화의가 진행되었다. 원세개는 청 황제를 퇴위시키는 조건으로 손문으로부터 대총통의 지위를 이양받았고, 3월에 정식으로 대총통에 취임하여 북경 정부를 조직하였다. 이 시점부터 혁명은 급속하게 반혁명으로 전화(轉化)되었다. 원세개 정부는 여전히 제국주의와 봉건주의를 타파하지 못하는 한계를 보였으며, 이것은 1911년 혁명을 일으킨 근본적인 사회 모순이 해결되지 않음을 뜻하고 있었다. 1912년부터 1913년 전반기까지 북양군벌(北洋軍閥)의 불안정한 통치가 지속되었고, 다양한 정치 세력은 분열과 불안정성을 이용하여 변화시키려고 노력했다. 1914년 말 원세개는 입법회의를 통해 ‘대통령 선거법’을 개정하여 종신 대통령으로 만들고 후손이나 측근에게 대통령직을 물려줄 수 있게 변경했다. 이 시점에서 원세개의 독재가 법적으로 승인되었다.¹¹³⁾

112) 1911년 10월 무창기(武昌起義)로 청조(淸朝)가 타도되었으며, 1912년 중화민국(中華民國)이 수립되었다. 본 장의 대부분이 1911년 이후의 사건을 다루고 있음을 고려하여 혼동을 방지하기 위해 ‘중국’이라는 용어를 통칭하여 사용하고자 한다.

1914년 7월 제1차 세계대전이 시작되자, 일본 정부는 영·일동맹을 근거로 독일
에 전쟁을 선포하였고 9월에 독일의 조차지인 산둥(山東)반도에 군대를 파견하여 남
쪽 교주만(膠州灣)을 점령하고, 10월에는 산둥의 독일 이권을 점령했다. 1915년 1월
일본 정부는 원세개 정부에게 자신들의 권익 확대 요구 사항(산둥성의 권익 등 경
제적·군사적 이권) ‘21개조’를 요구하였다. 주로 만주와 몽골 지역에 대한 일본
의 지배권을 공고히 하려는 데 목적이 있었다. 원세개는 일본의 무력시위 협박에
몰려 조약을 거부하지 않고 승인을 지연하는 전략을 선택했다. 일본 정부는 제제운
동(帝制運動)¹¹⁴⁾을 계획하고 있던 원세개의 야심을 간파했기 때문에 황제를 지지하
는 것을 협상의 유인책 중 하나로 활용했다. 일본 정부는 점점 더 북경 정부 외교
부를 무시하고 원세개에게 직접 제안하여 회피할 여지를 만들지 못하게 하였다. 그
렇기에 원세개는 협상에 대해 준비가 되어있진 않았지만, 일본 정부에 우호적일 수
밖에 없었다. 원세개는 각 조항 내용에 내정간섭과 주권 침해가 많아 동의하기 어
렵다고 판단했지만, 중국의 약한 지위와 그의 개인적인 야욕 때문에 일본 정부에
유리한 요구 사항들을 강하게 거절하기 어려웠다. 제5호(일본인에 의한 정치 재정
고문, 일본인 토지소유권의 포교권, 강남의 철도부설권 등에 관한 사항)를 제외한
대부분을 수락하게 되었다.¹¹⁵⁾ 그들의 은밀한 협상은 비밀리에 3개월 넘게 진행됐고,
무려 25차례 공식 회의가 열렸다. 일본 정부 측은 원세개 정부가 조속히 협정에 서
명하길 바라면서 강압책과 유인책을 동시에 사용하여 압박을 가했고, 원세개 정부는
최대한 시간을 지체하여 다양한 방법을 통해 타협의 여지를 찾으려 하고 있었다.¹¹⁶⁾

일본 정부는 서양 국가들이 유럽전쟁에 얽매어 있는 동안 중국 정부가 속히 대응

113) 汪朝光, 『中国近代通史 第6卷 民国的初建 1912-1923』, 江苏人民出版社, 2009, 57쪽.

114) 제제운동(帝制運動)이란 스스로 황제가 되려는 움직임이다. 대총통 자리는 임기 10년에 중임을 할 수 있기에 죽을 때까지 보장되었는데도 원세개는 황제가 되려고 하였다. 이 운동은 그의 개인적인 야욕 이외에 또 다른 두 가지 요인이 작용하였다. 청의 마지막 황제인 신통제(宣統帝)를 다시 옹립하려는 복벽(復辟)운동이 일어나고 있었고, 또 하나는 원세개의 정권 내부의 파벌 싸움이 지속되고 있었기 때문이다(신승하, 『중화민국과 공산혁명』, 대명출판사, 2001, 60~61쪽 참조).

115) 黃紀蓮, 『中日“二十一條”交涉史料全編(1915-1923)』, 安徽大學出版社, 2001, 19~25쪽.

116) 그는 일본의 요구를 외부(서구 열강)에 드러내 여론을 이용하여 일본을 보이콧(Boycott)하고 강대국의 태도를 물어보며, 중국 정부 측이 협상을 원활하게 처리할 수 있는 여유를 남겼다. 이로써 일본의 요구가 완전히 거부되지도 않을 것이고 국가 주권을 너무 박탈당하지도 않을 것으로 판단했다(李斌, 『拒日图存』, 社会科学文献出版社, 2018 참조).

하여 자신들의 이해관계를 확인하고 대응하기를 원했다. 외국의 도움을 기대하기는 어려운 상황이었기에 협상 속도를 높이기 위해 원세개 정부와 회담 일정을 잡고 회의 횟수를 늘리도록 계속 압박했다. 또한 협상 내용이 외부로 유출되는 것을 방지하기 위해 연속적인 협상을 강요하려 했다. 그렇기에 일본 정부는 무력을 사용하여 강압했고, 국방 명분으로 대련(大連), 청도(靑島), 탕구(湯口) 등에 추가 병력을 파견해 협상에 무게를 더했다.¹¹⁷⁾

결국 중국과 일본 정부는 북경에서 ‘21개조’의 개정안인 ‘중·일 4개 민사조약(中·日民四条约)’을 체결했다.¹¹⁸⁾ 이 가운데 제2호가 「남만주(南滿洲)와 동부 내몽고(內蒙古)에 관한 조약」¹¹⁹⁾(이하 滿蒙條約)이다. 만몽조약의 내용은 다음과 같다.

제1조 양측은 여순(旅順)과 대련(大連)의 임대 기간과 남만주(南滿洲) 및 안봉(安奉) 철도의 임대 기간을 모두 99년으로 연장하기로 합의한다.

제2조 남만주에서 상업 또는 공업 목적으로 건물을 건축하거나 농업에 종사하는 일본국 신민은 운영하기 위해 필요한 토지를 임대받을 수 있다.

제3조 일본국 신민은 자기의 편의에 따라 남만주에 거주하고 왕래할 수 있으며 상업 및 공업에 종사할 수 있다.

제4조 중국 정부는 일본국 신민과 중국 인민이 원할 경우 내몽골 동부지역에 농업 및 관련 산업을 설립하는 데 협력하는 것을 허가할 수 있다.

제5조 앞의 3조에 기재된 일본 신민은 관례에 따라 여권을 등록하는 것 외에도 중국 경찰 규정 및 과세에 따라야 한다.

민사 및 형사소송에 있어서 일본인이 피고인일 때에는 일본 영사가, 중국인이 피고인일 때에는 중국 공사가 재판을 담당하며, 양국은 그 공사를 법원에 파견

117) 李新, 『中华民国史』第2卷 下, 中华书局, 2011, 509쪽.

118) 李新, 위의 책, 511쪽.

119) 만몽조약 내용에 대해서는 『關於南滿洲及東部內蒙古之條約』, 黄紀蓮, 위의 책, 174~175쪽; 『滿洲及東部丙蒙古に關する條約』, 日本外務省, 앞의 책, 406~407쪽.

할 수 있다. 그러나 일본인과 중국인 사이의 토지에 관한 민사 소송은 중국 법률과 현지 관습에 따라 양국이 법관을 파견하여 함께 재판할 수 있다.

장래에 사법제도가 완전히 개선되면 일본인과 중국인에 관한 모든 민사 및 형사 소송은 중국 법원에서 단독으로 재판한다.

제6조 중국 정부는 외국인의 거주와 무역을 위한 내몽골 동부지역의 적당한 장소를 **상업 항구로 가능한 한 빨리 개항**할 것을 약속한다.

제7조 중국 정부는 중국과 다양한 외국 자본가 사이에 체결된 **철도 차관 계약**을 **표준으로 삼아 길장(吉長) 철도 차관 계약을 즉시 개혁**할 것을 약속한다.

향후 중국 정부는 외국 자본가에게 현재의 철도 차관 계약보다 더 유리한 조건을 제시할 경우 일본의 희망에 따라 이전 계약을 수정할 것이다.

제8조 중국과 일본 간의 기존 동북 3성 조약에 관해서는 본 조약에서 달리 규정하지 않는 한 **종전과 같이 계속 시행**한다.

제9조 이 조약은 그 날인한 날에 발효한다.

이 조약은 중화민국 총통 폐하와 일본 천황 폐하가 비준한다. 승인 편지는 가능한 한 빨리 도쿄에서 교환될 것이다.

이를 위해 양국 전권대사는 중국어와 일본어로 각각 2통의 사본을 만들고, 이 조약에 서로 서명 날인하여 조인(調印)한다.

중화민국 4년 5월 25일(大正 4년 5월 25일)

육징상(陸徵祥) 중화민국 외교부 최고책임자 1급 자허 메달(Jiahe Medal)

일본 제국의 특명전권대사는 4명의 명예 2급 일본 대신 중에서 북경에서 임명되었다.¹²⁰⁾

만몽조약은 1915년 5월 25일에 체결된 일본과 중국 정부 간의 조약으로, 주로 일

120) 王铁崖, 『中外旧约章汇编』 제2권, 生活·读书·新知三联书店, 1959, 1100~1102쪽.

본의 경제적·정치적 이권을 ‘남만주 및 동부 내몽골’에서 확장하고 보호하는 것을 목적으로 하고 있다. 제2조를 확인해보면 남만주지역 내에서 일본인의 자유로운 상업적 임대를 가능하게 함으로써 일본 국민의 외국 활동이 더욱 자유롭게 되었다. 제3조·제4조를 포함하여 그 아래 조약에서도 마찬가지로 일본 정부에 유리한 정책들로만 꾸려져 있음을 알 수 있다. 제1차 세계대전 중 일본 정부는 유럽 열강이 전쟁에 몰두하고 있는 틈을 타서 만주 지역에 대한 영향력을 확대하고자 했으며, 이 조약은 그러한 일본의 목표를 공식적으로 인정받은 결과라고 할 수 있다.

조약의 주요 내용은 다섯 가지로 구분할 수 있다. 첫째, ‘남만주 및 동부 내몽골의 경제적 권리’다. 일본 정부는 남만주와 동부 내몽골에서 철도 및 항구 임대 기간을 연장하였고(제1조), 상업 및 농업 활동에 필요한 토지 임대를 받을 수 있는 권리를 확보했다(제2조). 이 2개의 조항으로 인해 일본 정부는 만주 지역 내에서 경제적 이권을 확장했음을 알 수 있다. 둘째, ‘일본 제국 신민의 거주 및 활동 자유’다. 일본 신민은 남만주에서 거주하고 상업 및 공업 활동을 자유롭게 할 수 있게 되었다(제3조, 제4조). 이러한 조항들로 인해 실제 거주민이 느끼기엔 국경의 경계가 다소 모호하게 느껴졌을 것으로 예상된다. 셋째, 양국 간의 ‘법적 문제 해결’이다(제5조). 민사 및 형사 소송에 있어서 일본인·중국인 간의 문제는 양국의 관원이 함께 재판할 수 있고 훗날 사법 제도가 개선된다면 중국 법원에서 단독으로 재판할 것이라는 규정이 포함되었다. 넷째, ‘내몽골 동부의 개항’이다(제6조). 중국 정부는 내몽골 동부의 적당한 장소를 상업 항구로 개항할 것을 일본 정부와 합의했다. 마지막으로, ‘철도 차관 계약’이다(제7조). 중국 정부는 기존의 철도 차관 계약을 일본 정부에 유리하게 개정해 줄 것을 약속했다. 그것은 중국 정부와 외국 자본가 사이에 체결된 철도 차관 계약을 표준으로 삼아 개정하기로 하였다. 일본 정부는 외국 자본가(서구 열강)와 동등한 대우를 요구했고, 중국 정부가 이 시점에서 수용했음을 알 수 있다.

만몽조약이 체결되면서 중국 정부 입장에서 가장 심각한 피해는 ‘주권이 심각하게 침해’된 것이다. 특히, 일본 정부가 남만주 및 동부 내몽골 지역에서 경제적·정치적 영향력을 확대하는 것은 중국 정부의 고유한 영토 주권에 대한 심각한 침해

로 인식하였다.¹²¹⁾ 그러나 그 당시 인식하고 있었음에도 불구하고 동아시아에서 우위를 점하고 있던 일본의 요구를 별수 없이 수용한 것으로 보인다. 또한 만몽조약은 중국 정부 입장에서 ‘부당한 협상으로 진행’했다고 인식했다. 위에 언급했듯이, 조약의 협상은 강요되었던 것으로 추측된다.¹²²⁾ 중국 정부는 외교적 압력 아래 이 조약을 체결하게 되었으며, 이는 중국 내부에서 원세개 정권에 대한 불신과 반감을 더욱 증폭시켰다. 그렇기에 조약 체결 후 국내 반발이 심각했다. 많은 중국인이 이 조약이 중국의 경제적 자원을 외국에 헌납하는 것이라고 보았고, 이는 반일 감정을 더욱 고조시켰다.¹²³⁾

일본 정부 입장은 중국 정부의 손해만큼 이익이 있었다고 볼 수 있다. 앞서 언급했듯이 일본 정부는 만몽조약을 체결하면서 경제적인 이익이 확장되었다. 이 조약을 통해 남만주와 동부 내몽골에서 경제적 이권을 확대하고, 안정적으로 보호받을 수 있게 되었다(만몽조약 제1조, 제2조, 제3조). 이는 일본의 산업 및 경제 발전에 중요한 기회를 제공했다. 일본 정부는 이러한 이권을 제대로 활용하기 위해 일본 신민이 된 한인의 만주 이주를 적극적으로 독려했다.¹²⁴⁾ 또한 만주 지역에서 전략적으로 우위를 확보하였다. 일본 정부는 남만주와 동부 내몽골에서의 영향력을 확대함으로써 동아시아에서의 전략적 우위를 확보하고자 했다(만몽조약 제2조, 제3조, 제4조). 결정적인 핵심은 ‘국제적인 정당성’을 확보한 점에 있다. 유럽 열강이 제1차 세계대전에 몰두하고 있는 동안, 일본 정부는 이 조약을 통해 만주에 대한 영향력을 국제적으로 인정받는 결과를 얻었다.

양국의 입장을 비교해 보았을 때, 중국 정부는 이 조약이 자국의 주권을 침해한다고 보았고, 일본 정부는 경제적인 권리와 이익을 확장하는 것에 중점을 두었다. 중국 정부는 이 조약이 일본의 외교적·군사적 압력 아래 체결된 강압적인 조약이라고 보았지만, 일본 정부는 이를 합법적으로 체결된 이권 조약으로 인식했다. 또한

121) 국사편찬위원회, 「도문강 계약 계속 유효 주장의 관철을 청하는 說帖(의견서)」(작성자 陶彬), 『중국 동북지역 한인 관련 자료 1 (해외사료총서19)』, 국사편찬위원회, 2008, 13~14쪽.

122) 张宪文·张玉法, 『中华民国专题史』 제3권 -北京政府时期的政治与外交, 南京大学出版社, 2015, 109쪽.

123) 李斌, 위의 책, 117~118쪽.

124) 국사편찬위원회, 「중화민국 6년(1917) 4월 20일 공문」(중국 農商部에서 外交部), 위의 책, 125~126쪽.

양국의 조약 체결 인식 자체가 상이했기 때문에 중국 내부에서는 이 조약에 대한 강한 반발과 거부가 있었으나, 일본 정부는 이를 통해 동아시아에서의 지위를 국제적으로 인정받는 성과를 얻게 되었다. 이 조약은 이후 중·일 간의 긴장과 갈등의 중요한 원인이 되었고, 양국의 역사적인 관계에 큰 영향을 끼쳤다. 그렇다면 만몽조약 직후 중국 정부의 대응은 어땠을까? 중국 정부는 만몽조약 체결 이후 한인 관련 사건들을 어떻게 처리하였는지 중국 동북 지역 한인 관련 공문을 통해 알아보려고 한다.

1915년 9월 4일 중국 지방관인 길림순안사(吉林巡按使)는 일본영사관이 한인 소송 사건에 관여하는 것에 직접적으로 부당함을 항의했다. 그러나 일본영사관에서는 본국 외무성으로부터 “圖們江界約(간도협약)의 제3조, 제4조는 당연히 취소되어야 하며, 제5조도 대부분 취소되어야 한다”라는 전문을 받았으며 계속 한인 소송사건을 접수하겠다는 뜻을 내비쳤다. 결국 일본영사관은 간도협약 제3조, 제4조, 제5조의 무효를 성명(聲明)하였다. 길림순안사는 중국 외교부에 이 같은 사실을 전달하며, “일본영사관이 한인의 소송사건에 관여하는 것은 우리의 반응을 떠보기 위한 것으로 보입니다. … (중략) … 속히 외교부가 나서 일본공사에게 항의를 전달하고 이런 일이 재발하지 않도록 교섭을 할 필요가 있을 것으로 생각합니다”라는 전보를 보냈다.¹²⁵⁾ 길림순안사는 외교부의 대책 마련을 촉구했고, 외교부의 허락이 떨어지기 전까지 일본영사관의 태도에 대해 전달만 할 뿐 능동적인 대처를 자제하고 있었다. 이는 지방관의 충동적인 대처가 외교적인 문제로 번질 것을 우려하여 다소 소극적인 태도를 취하고 있었다. 따라서 만주 지역 지방관들은 외교부에서 일본 공사와 직접적인 교섭을 진행하여 대응 방안을 알려주길 원하고 있었다.¹²⁶⁾ 길림에서도 중앙당국의 피드백을 수용할 의지가 있었기 때문에 외교부의 교섭을 속히 진행하길 원했다. 또한 며칠 뒤 길림특파원(吉林特派員)은 일본영사관의 한인 소송 관련 사건 관여 행위는 ‘중국의 반응을 살피고 장래 교섭 과정에서 우위를 점하기 위한 행동’이라고 주장하면서, 외교부가 ‘간도협약이 여전히 유효함을 선언해야 한다’는 전보를 외교부에게 보냈다.¹²⁷⁾

125) 국사편찬위원회, 「중화민국 4년(1915) 9월 4일 공문」(중국 吉林巡按使에서 外交部), 위의 책, 3~4쪽.

126) 국사편찬위원회, 「중화민국 4년(1915) 9월 5일 공문」(중국 吉林道尹에서 外交部), 위의 책, 3~4쪽.

127) 국사편찬위원회, 「민국4년(1915) 9월 8일 공문」(중국 吉林特派員에서 外交部), 위의 책, 4~5쪽.

중국 지방관들에게 전보를 받은 일본 외교부는 일본 공사에게 한인의 거주 및 심판권 문제에 관련하여 의견을 제시하였다. 만몽조약의 제8조는 ‘동삼성에서 현재 시행되고 있는 중·일 정부 간의 기존 조약은 본 조약에서 따로 규정하지 않은 이상 모두 유효하다’고 규정하고 있기에 이 규정에 따른다면, 중국 정부는 간도협약도 당연히 유효한 것이라 주장했던 것이다. 그렇기에 일본 영사관의 거동은 조약 규정에 대한 오해에서 비롯된 것이니 규정을 지키도록 지시해달라 청언했다.¹²⁸⁾ 중국 외교부는 만몽조약 체결 여부와 관계없이 간도협약 또한 여전히 유효함을 강력히 주장했다. 일본공사관도 중국 외교부의 전보를 받고 일본 정부에 전달하였고 일본 정부의 의견을 다시 중국 외교부에게 전달하였다. 일본 정부의 의견은 다음과 같았다.

남만주 및 동부 내몽고 조약의 각 규정은 간도협약 중 규정한 내용의 일부분과 중복됩니다. 따라서 간도협약은 당연히 新約의 영향을 받는 것이며, 신약의 체결과 동시에 간도협약은 소멸되는 것입니다. ... (중략) ... 만약 신약과 구약이 저촉될 경우에는 조약 전체가 아닌 조약의 각 규정을 두고 협의하는 것이 상례입니다. ... (중략) ... 신약에 따로 규정된 것과 동일한 내용의 구약 규정은 신약 체결과 동시에 효력을 상실하고 신약의 규정대로 따라야 한다는 의미가 되는 것입니다. ... (중략) ... 조약 규정에 대한 오해에서 비롯된 거동이라는 중국 정부의 주장에 대해 제국 정부는 절대로 인정할 수 없습니다. 이 문제와 관련하여 제국 정부의 입장이 중국 정부의 희망과 일치하지 못함을 심히 유감스럽게 생각합니다.¹²⁹⁾

일본 정부 입장에서는 간도협약 실효(失効)에 대해 언급하지 않더라도 만몽조약(新約) 체결과 동시에 간도협약(舊約) 규정은 효력을 상실하고 신약의 규정대로 따라야 한다고 보았다. 그렇기에 신약 규정에 따라 일본 공사관이 한인의 소송을 접수하고 사건 연루자를 소환하는 등의 행위는 정당한 권리 행사라고 주장했다. 하지

128) 국사편찬위원회, 「민국4년(1915) 9월 10일 공문」(중국 外交部에서 日本公使館), 위의 책, 5~6쪽.

129) 국사편찬위원회, 「大正4년(1915) 9월 18일 공문」(日本公使館에서 중국 外交部), 위의 책, 6~7쪽.

만 이러한 일본 정부의 의견에도 불구하고 중국의 지방관은 간도협약이 아직 유효하다고 주장하였고, 일본 영사관의 요청을 거부하기까지 이르렀다.

만주 지역의 간도협약 및 만몽조약 체결에 대해 중국·일본 정부의 입장 차이가 시간이 지날수록 극명하게 드러났다. 따라서 다음 절에서 양국 정부의 입장을 알아보고 그들의 주장 및 근거는 무엇인지 자세히 다뤄보고자 한다.



2. 만주 新舊約 존폐 관련 중국과 일본의 입장 차이

한일강제합병 이후 ‘일본 제국 신민’ 으로서의 만주 한인은 이중성을 띄는 존재가 되어버렸다. 그렇기에 만주 지역 내에서 토지소유권, 거주권, 영업권, 토지상조권 등 중·일 정부 간의 근본적인 입장 차가 생길 수밖에 없는 것은 당연한 것이었다. 이와 같은 만주 한인의 법적 지위에 대한 논의는 이미 간도협약(1909)에 의해 규정되었지만, 간도협약은 19세기 말 이래 한인의 이주가 이미 다수 이루어진 상황에서 대륙 침략의 의도가 있던 일본 정부와 그것을 저지하고 지역을 보전하기 위한 중국 정부의 타협안이었다. 이후 일본 정부의 21개조 요구로 인해 만몽조약까지 체결하면서 중국·일본 정부의 갈등은 더욱 심화되었다. 근본적인 쟁점은 결국 간도협약의 규정이 소멸할 것인가(=소멸설), 효력을 유지할 것인가(=존속설)였다.¹³⁰⁾

먼저 중국 정부 측을 살펴보면, 중국 정부는 간도협약을 선호했기 때문에 존속설을 주장했다. 중국 당국의 존속설 근거를 살펴보면 4가지로 다음과 같다. 첫째, 간도협약은 간도라는 ‘특정 지역’에 대한 규정이고 만몽조약은 ‘남만주지역’에 대한 규정이기 때문에 서로 지역적으로 관계가 없다고 보았다. 그러나 이는 만몽조약 제8조(“중국과 일본 간의 기존 동북 3성 조약에 관해서는 본 조약에서 달리 규정하지 않는 한 종전과 같이 계속 시행한다.”) 규정이 위배되는 것이라고 볼 수 있다. 둘째, 중국 정부는 간도협약 자체가 ‘특정인’에 관한 조약이기 때문에 소멸할 수 없다고 보았다. 한일강제합병 이후 만주 한인의 생활 상황의 변화가 없기 때문에 여전히 유효하다고 주장했다. 그러나 이것은 ‘한인 = 일본 제국 신민’임을 부정하는 것이기 때문에 이는 중국 정부의 주관적인 판단으로서 타당한 근거가 되지 못한다고 판단된다. 셋째, 중국 정부는 간도 지역 자체가 남만주에 속하지 않는 특정 지역이기 때문에 간도협약 소멸을 이해하지 못하였다. 하지만 중국 정부가 간과했던 점은 조약 체결 당시 중국·일본 정부는 서로 지리적인 범위에 대해 합의하고 획정한 적이 없었다는 점이다. 지역 자체가 확실히 구분할 수 있었더라도 그것은

130) 손승희, 위의 논문, 337~339쪽.

그저 중국 정부의 주관적인 판단에 불과했다. 마지막으로, 만몽조약 제8조를 근거로 주장했는데, 이것은 조약을 쌍방의 의향 따위로 해석하기엔 무리가 있다고 판단된다. 중국 정부의 4가지 근거는 논리적인 약점이 존재하지만, 불평등 조약이라는 측면에서 바라본다면, 그 상황 안에서 할 수 있는 최선의 저항은 간도협약의 존속설 뿐이었다는 것이라는 점은 이해가 된다.

일본 정부 측은 간도협약의 소멸설 4가지 근거를 들어 제시했는데, 다음과 같다. 첫째, ‘한인’이라는 성분(成分)은 더 이상 존재하지 않는다고 보았기 때문에 간도협약의 제3·4·5조 등은 당연히 폐기되어야 한다고 주장했다. 일본 정부는 ‘한인 = 일본 제국 신민’으로 해석했기 때문에 가능한 주장이었다. 둘째, 한일강제합병 당시 간도협약을 폐기했어야 했지만, 한인 거주·영업·토지소유권 등의 권리 상실을 염려하여 편법으로 인정했던 것이라고 주장했다. 만몽조약으로 만주 지역에서의 일본의 제권익을 보장하였으니 간도협약은 폐기되어야 한다고 주장했다. 셋째, 일본 정부는 간도협약이 청조와 체결된 조약이기 때문에, 새로운 국제적 상황(중화민국 수립)에서는 더이상 유효하지 않다고 보았다. 마지막으로, 중국이 짚고 넘어갔던 만몽조약의 제8조는 새롭게 규정된 사항 자체는 신조약에 따라 실행하고 이에 저촉되는 부분은 모두 폐기해야 한다고 하였다. 일본 정부의 근거는 중국 정부보다 상대적으로 설득력이 있긴 하지만, 만몽조약이 체결될 때까지 간도협약을 인정하고 있다가 상황이 변하자, 당사국 일방의 의사로 조약 실효를 주장하는 것은 국제적 관례로 인정받기 어려워 보인다.

만몽조약 체결 이후 모호한 조항에 대해 중·일 양국은 다른 해석을 내놓았다. 중국 정부는 구약(舊約, 간도협약)을 유지하면서 만몽조약을 체결했다고 이해했고, 일본 정부는 신약(新約, 만몽조약)이 체결됨으로써 관련 조항이 들어간 간도협약은 실효(失効)되었다고 판단했다. 대표적인 충돌은 토지상조권과 재판권을 예로 들 수 있다. 본고에서는 (1) 국적 및 재판권, (2) 토지권으로 나누어서 살펴보기로 하였다.

(1) 국적 및 재판권

중국 정부에게 있어 만주 한인은 이중적 존재였다. 국내 관계 시점에서 보았을 때 만주 개발 및 수전 경작의 공로자·개척자로 볼 수도 있었고, 관내 이주 중국인의 경쟁자로 볼 수도 있었다. 국외(일본) 관계 시점에서 보았을 때 만주 한인은 ‘항일연대 = 중국 인민 우군’으로 볼 수도 있었고, ‘친일 = 일본 만주 침략’의 선봉¹³¹⁾으로 바라볼 수도 있었다. 그렇기에 중국 당국의 태도는 시기 및 중앙과 지방(지역)별로 차이가 나타났다. 그러나 전반적인 정책 결정의 변화 과정에 대한 검토는 필요할 것으로 판단된다.

중국 당국이 만주 한인을 압박하고 배척하게 된 원인은 다음과 같다. 일본의 만주 침략에 대한 중국 관헌의 의구심이 점점 증폭되었다는 점이다. 더불어 만주 한인과 관련된 일본 측의 보호 및 교육시설 설치 운영에 불만을 품고 있었다. 행정 복지 시설뿐만 아니라 경찰관에 대한 불만도 있었는데, ‘불령선인(不逞鮮人)’에 대한 일본 경찰관의 월권적 단속 행동이 중국 관헌의 경계심을 높이는 데 일조했다. 그런 와중에 한인 문제와 관련하여 중·일 교섭 사건이 빈번하게 발생하게 되고 한인에 대한 중국 관민의 동정심이 소실되면서, 한인의 존재는 일본 정부와의 갈등이 심화되는 시발점이 되었다.¹³²⁾

이 당시 일본 정부는 한인에 대하여 착취와 억압을 일삼으며 한인에게 일본 국적을 부여한 상태는 아니었지만, 귀화를 통한 중국 국적을 취득하는 행위를 인정하지 않았다. 중국 정부는 1928년까지 본국 국적을 유지한 자는 귀화할 수 없다고 공포했지만¹³³⁾, 1929년에 들어서는 본국 국적이 있어도 상관없이 귀화가 가능하¹³⁴⁾다 하였고, 따라서 일본의 귀화 허가 여부는 관계가 없게 되었다. 만주 한인의 이중국적 문제는 미해결이 되었지만, 국적법 개정을 통하여 귀화는 촉진되었다. 그러나 ‘권유’의 의미보다는 ‘반강요’나 ‘협박’을 통해 이루어졌다고 할 수 있다.

일본 관계 당국은 만주 한인의 국적이나 귀화 문제에 있어서 다양한 의견이 존재

131) 牧野武夫, 「リットン報告書」, 앞의 책, 65쪽.

132) 「10307 在滿朝鮮人問題に關する件」, 『在間島日本總領事館文書(上)』, 210~211쪽.

133) 玄圭煥, 『韓國流移民史』上卷, 語文閣, 1967, 239~240쪽.

134) 牧野武夫, 앞의 책, 68쪽.

했다. 이것을 ① 귀화불가론, ② 임의귀화론, ③ 귀화용인론, ④ 귀화불가피론, ⑤ 현상유지론 총 5가지로 나뉘볼 수 있다.¹³⁵⁾ ‘귀화불가론’은 말그대로 귀화 자체를 용인하지 않는 것이다. 그 근거는 경제적·정치적·외교적 요인 등 매우 다양하게 살펴볼 수 있다. 경제적인 요인은 다음과 같다. 부유한 한인이 귀화한 결과 일본 측의 경제적 손실을 야기할 수 있고, 토지 소유·상조·소작권을 보장받지 못하는 것에 불만이 있었다. 정치적 요인은 귀화 허용 자체가 일본이 중국에게 굴복하는 것이라고 생각했다. 또한 만주 한인 인구수를 100만으로 추산해 보면 이는 중국 정부와의 교섭에 매우 유리한 인자로 판단했기 때문에 쉽사리 넘길 수 없다고 보았다. 외교적 요인은 조선에서도 귀화인은 국적 상실을 인정하지 않는다고 하였고, 러시아에서는 러시아 한인은 본국인 취급을 하는데, 일본인 우리가 용인해 줄 의무는 없다고 보았다.

임의귀화론과 귀화용인론은 다른 입장에 비해 상대적으로 인도주의적인 태도를 지닌 의견이라고 볼 수 있다. 임의귀화론은 각자 의지에 맡겨야 한다고 주장했다. ‘국적 선택 자체를 자유롭게 맡기는 것이 도리이기도 하고, 일본 신민 의식이 없는 자에게 일본 국적을 강요할 필요도 없다’고 하였다. 귀화용인론은 ‘귀화를 용인하고 장려해야 한다’고 보았다. 일본인도 귀화를 허락했기 때문에 일본인이 된 한인에게도 공평하게 적용해야 한다고 보았다. 그렇지 않다면 이는 국제 관계 통념에 반하는 일로서 국제적인 관점에서도 결코 좋지 않다고 판단했다. 또한 한인이 귀화하여 토지·공민권 등 제권리 획득을 하는 것에 좋다고 판단했고, 불령선인 수가 감소하게 되면 경비도 절감하고 단속 책임 소재가 명확해져서 관리도 수월해진다고 보았다. 일본 내에서도 그동안 미비한 보호를 했기 때문에 그들의 의사에 맡기는 것이 낫다고 주장했다. 차라리 귀화해서 귀화 한인과 소통할 수 있는 연락 기관을 설치하는 것이 제일 적당한 타협안이라고 생각했다.

귀화불가피론(귀화용인시기상조론)은 차선책으로 귀화를 용인하자는 주장이다. 현상유지론은 말그대로 이중국적이라는 현 상태를 유지하자는 것이다. 만몽조약에 의한 상조권 확립이 중요하고 혹시 무력 해결이 요구되는 시점에서는 단행해야 한다

135) 손승희, 위의 논문, 347쪽.

고 보았다. 이러한 주장들은 만주 한인에 대한 근본적인 해결을 위한 노력의 산물이라고 할 수 있다.

귀화불가론과 임의귀화론·귀화용인론은 동일한 현상을 정반대로 해석하여 유추한 결론이기 때문에 진위를 판단하기 어렵다. 후자가 조금 더 합리적으로 보이지만 만주 침략이 목적인 일본 당국에서는 통째로 넘겨줄 경우엔 만주는 항일독립운동의 근거지로 방치될 위험성이 있기 때문에 상당히 우려되는 주장인 것은 사실이다. 그래서 도출된 결론이 현상유지론·이중국적 정책론이다. 1923년 11월 만주 한인의 국적 문제를 다룬 회의¹³⁶⁾에서 회의 주류는 ‘애매하게 방임’ 하는 것이 상책이라는 간도 총영사의 발언이었다. 만주 한인의 이중국적 여부가 일본 만몽 침략에 불리하지 않다고 판단했기 때문이다. 일본의 간도 관계 당국이 보기에 대부분 귀화한 한인은 토지소유권 확보를 위해 편의상 입적한 자로 판단했다.

결과적으로 일본 내 다양한 의견 흐름은 귀화용인론→귀화불가론→(귀화용인)시기상조론 = 현상유지론→근본해결론 순서로 주류가 이동해 갔음을 알 수 있다. 이중국적이라는 현 상태를 유지하면서 군사적 수단에 의해 외교적 법권 문제를 강압적으로 해결할 수밖에 없다는 현실을 반영했다. 임의귀화론·귀화용인론이 상대적으로 인도주의적 태도라고 할 수 있겠으나 결국 5가지의 다양한 의견 모두 오로지 자국의 국익 관점에서 생각한 의견들이라는 것에는 변함없다.

이어 간도협약 제1조의 내용을 살펴보면 ‘상부지(商埠地) 내’의 일본인에게 영사재판권을 주는 것으로 되어있다. 그렇기에 중국 정부는 1910년 한일강제합병 이후 상부지 한인에 관해서 일본인과 동일하게 적용하였다. 그러나 ‘상부지(商埠地) 외’ 잡거지 소재 한인에 대해서는 강경하게 부정하였다. 만몽조약에 따라 일본 정부가 법권의 확장을 꾀할 때에도 중국 당국은 반대했다. 일본 영사관은 만몽조약 체결 이후 간도협약 무효를 주장했기 때문에 한인에게 일본 영사관에 소송하도록 종용하고 재판권을 편파적으로 행사했다. 이것은 차별받은 중국인이 중국 당국의 무능함

136) 在滿洲朝鮮關係 領事館打合會議(재만주조선관계 영사관타합회의). 1923년 11월 20일부터 3일간 서울 정동소재 中樞院에서 일본 외무성과 조선총독부 및 만주 주재 일본영사관, 關東廳, 관동군사령부, 조선군사령부, 조선헌병대, 조선고등법원 등의 관리들이 모여 재만한인에 대한 처리 문제에 대해 논의하였다(「日帝文書解題選集」, 總務處 政府記錄保存所, 61쪽 참조).

에 불만을 품게 하려는 의도였음을 알 수 있다. 중국 정부는 동일한 성분(成分)인 한인을 ‘거주 지역별’로 구분하여 법권을 해석하면서 경계를 모호하게 만들었다. 대표적으로 만주 한인 관련 형사사건은 중국과 일본 쌍방이 관여가 가능하기 때문에 먼저 집행한 쪽에서 주도권을 행사할 수 있었다. 민사사건은 상부지 내의 한인은 일본 공사관이 재판권을 행사하고, 상부지 외(잡거지 내)에서는 일본 공사관이 행사할 수 없도록 중국 관헌이 반대하였다. 중국 정부 입장에서는 상부지 외 지역까지 일본 공사관이 재판권을 행사할 수 있게 내버려 둔다면 만주 지역 전체가 일본 재판권 관할 내로 소송 집행이 가능해지기 때문에 이를 우려하여 강경하게 나섰던 것으로 해석된다.¹³⁷⁾

특히 앞서 언급했던 간도협약의 유효 여부가 만주에서 중국·일본 정부의 영향력에 막대한 영향을 끼쳤다. 간도협약이 유효하다면 한인 관할권이 중국 정부에게 있었고, 만몽조약이 유효하다면 한인 관할권이 일본 정부에 있었다. 간도협약의 효력 여부가 해결되지 않은 사이 일본 정부는 이 지역에서 경찰력을 확장하고 사법기관을 창설하였다. 대표적인 사례 2가지를 들 수 있는데, 첫 번째 사건은 다음과 같다. 1915년 9월 연길 한인들이끼리 싸웠는데 일본 영사관에서 파견한 제복 입은 경관이 총과 칼을 들고 와서 1명을 직접 체포하고, 1명이 도주하자 총을 발사한 사건이 있었다. 두 번째 사건은 이듬해 10월에 발생했는데, 훈춘 한인 운영 여관에서 절도사건이 발생했다. 일본 영사관에 파견된 경관에게 여관 주인과 동거하던 입적 한인 채득승(蔡得勝)이 체포되었고, 중국이 석방을 요구하여 잠시 후 석방하였다. 훈춘 일대에서 간도협약 유효 여부가 미해결 과제로 남아있어 협약 무효 입장인 일본이 한인의 중국 입적을 부인하고 법권 및 경찰권을 확대하려는 행동 때문에 이와 같은 사건이 발생했다고 볼 수 있다.¹³⁸⁾ 중국 정부는 일본이 사법권을 구실삼아 중국 경찰권을 파괴한 것이라고 보았다.

반대로 중국 경찰이 한인을 체포한 경우도 있었다.¹³⁹⁾ 1916년 6월 19일 한인 안낙

137) 국사편찬위원회, 「도문강 계약 계속 유효 주장의 관철을 청하는 說帖(의견서)」(작성자 陶彬), 위의 책, 13~16쪽.

138) 「日人主張圖們界舊約無效並否認韓民入籍事」, 『中日關係 外交檔案』, 館藏號 03-33-033-01-076, 168쪽.

흥(安樂興)이 중국인 소유지를 소작하고 있었는데, 복통이 있어 마침 이곳을 지나가던 중국인 폭룡산(暴龍山)이 소지하고 있던 모르핀을 주사하여 복통을 멈추게 한 사건이 있었다. 그때 현지 순경이 마약 소지 현행범으로 체포하여 안낙흥도 연행해 갔다. 일본영사관 분관의 요코오(橫尾)주임이 안낙흥의 인도를 요구했지만, 장지사는 허락하지 않았고 쌍방은 상사에게 보고했다. 이 사건을 계기로 만몽조약 이후 중·일 양국의 재판관할권에 관한 논쟁이 심화되었다.¹⁴⁰⁾

결국 중국 정부는 한인 입적자·미 입적자는 중국인으로 취급하고, 새로 온 한인·여행자는 ‘일본 신민’으로 취급하기로 했다. 이는 치외법권 적용과 관련이 있다. 만몽조약은 남만주지역 일본인에게 치외법권을 적용한다(제5조). 만약에 미입적 한국인을 일본인 취급을 한다면 대다수 한국인이 일본 정부 관할이 되어버린다. 1915년 연길, 훈춘, 화룡현 거주 한인 가운데 중국 입적자는 1/100이었다. 일본 정부는 이 점을 활용하여 간도협약을 무효로 하고 만몽조약을 적극적으로 적용하려 한 것이었다.

일본 정부는 간도협약과 만몽조약 둘 다 재판관할권에 관한 규정이 있기 때문에 내용 가운데 규정이 동일한 사항은 당연히 만몽조약의 내용으로 갱신된다고 보았다. 간도협약의 내용을 살펴보면, 중국 정부에 강조하는 이익 교환의 견지에서 보더라도 중국 정부로부터 철도와 광산권을 양보받은 대가로 일본 정부도 연길지방의 영토권을 양보하여 보답하였다고 주장했다. 중·일 쌍방이 서로 양보한 결과 중국 정부는 이 지역 한인의 거주 및 기타 권리를 인정했다고 보았고, 중국 정부의 양보에 호응하여 일본 정부도 일정한 조건 아래에서 중국의 법권 행사를 인정한 것 역시 조약 체결에 대한 보상 차원이라고 하였다. 그러나 만몽조약이 체결된 이 시점에서 한국인이 ‘일본 제국 신민’의 일원이 되었기에 간도협약의 규정에 상관없이 한국인들이 이 지역에서 자유로운 거주와 왕래의 권리를 누릴 수 있는 것은 의심의 여지가 없다고 주장했다.¹⁴¹⁾ 따라서 일본 정부 입장에서는 연길지역 한국인들에 대해 중국 정부의 재판권 행사는 월권이라고 보았다.

139) 「日領對於琿春墾居韓民案件要求聽審事」, 『中日關係 外交檔案』, 館藏號 03-33-033-01-061, 120쪽.

140) 박정현, 위의 논문, 18~19쪽.

141) 국사편찬위원회, 위의 책, 28~29쪽.

한편, 중국의 길림순안사는 일본의 강력한 거절의 태도를 보고 더 이상 조약의 존폐 여부가 관건이 아니라고 판단했다. 그렇기에 간도협약의 실효를 인정하고 차후 대비책을 준비해 두어야 한다고 중국 외교부에 전달했다. 간도협약이 취소되면 한인에 대한 법권을 행사할 수 없게 되는 상황인데, 취소와 동시에 한인 개간민들이 취득한 토지소유권도 동시에 취소되어야 한다는 주장을 건의했다. 또한 일본 정부가 만몽조약의 규정에 따라 ‘토지소유권이 아닌 상조권으로 대신함’에 동의했기 때문에 한인의 토지권 취소는 문제 될 것이 없다고 판단했다.¹⁴²⁾

만주 한인은 주 생계 수단이 농업이기 때문에 토지문제에 관한 사건은 중국 법정을 선호했다. 그러나 세금 우대나 범죄 사건 등은 일본 정부 측 법적 보호가 필요할 때도 있었다. 만주 한인은 철저하게 중·일 양국 어디에도 소속되지 못한 상태로 보호 또한 받지 못했다. 이처럼 모호한 신분은 양쪽 어디로든 도피할 수 있는 호신부로 작용할 수 있었고 양국 대립 덕에 그들의 지배력에 저항할 수 있었지만, 법적 보호를 받지 못해 만주 한인에 대한 중국 관헌과 중국인의 불법적인 차별 행위 또한 증가하였다.

142) 국사편찬위원회, 위의 책, 41~43쪽.

(2) 토지권

간도협약 이전 시기 청조는 간도 개척 시기 한인에게 “치발역복”을 해야 토지 소유권을 보장해 주었다. 귀화 여부가 곧 치발역복이었으며, 치발역복은 중국에서 국적법 기능을 담당하고 있었다.¹⁴³⁾ 그러나 간도협약 이후 한인은 간도 지역에서는 귀화 없이 ‘토지소유권’을 획득할 수 있었다. 한일강제합병 이후엔 협약 내의 법적 지위를 새롭게 해석하여 토지 소유를 다시 제한하는 정책을 펼쳤다. 만몽조약 이후 일본의 만주 침략 의도는 더욱 노골화되었기에 “토지상조권(土地商租權)”에 대한 문제가 대두되었다. 토지상조권에서 일컫는 상조권 자체가 중국과 일본 양국이 생각하는 상조(商租)의 의미가 달랐다. 이를 표로 정리해 보면 다음과 같다.

〈표 3〉 중국과 일본 토지상조권의 이해 차이

	대상	지역	권리
중국	일본인(만주한인제외)	봉천성	토지임차권 (‘대여’의 의미)
일본	일본인(만주한인포함)	남만주 및 내몽골	토지소유권 (‘실질적소유’의 의미)

이러한 각자 다른 상조의 인식으로 인하여 만주 한인의 토지에 대한 권리의 해석 차이 또한 발생하는 것은 당연지사였다. 토지와 관련하여 간도협약과 만몽조약의 상치되는 부분은 대표적으로 2가지가 있다. 제5조(간도한인의 토지소유권 보장)와 제2조(일본인에 대한 남만주에서의 토지상조권 보장), 제4조(간민에 대한 치외법권 불인정)와 제5조(남만주 일본인에 대한 치외법권 보장)이다. 결국 1915년 8월 13일 일본 내 회의에서는 토지상조권 및 영사재판권은 만몽조약에 따르고, 토지소유권은 간도협약에 따른다고 하였다. 그러나 일본 정부 측의 결론은 자신들이 유리한 조건의 조약을 그들 입맛대로 채택하였다는 한계가 드러난다.

중국 정부는 결코 협약에 따라 토지소유권을 승인하지 않았다. 이전에 실시해 오

143) 이는 한인 입장에서 정치적인 문제(국적) 뿐만 아니라 문화적인 문제(치발역복) 또한 수용하였어야 한다는 점이 그들의 합법적인 입적 선택을 어렵게 만들었다고 볼 수 있다.

던 관행대로 귀화 한인 가운데서도 신용있는 사람만 토지소유권을 승인해 주었다. ‘한인이 소유한 토지’는 ‘한인이 주인이 없는 토지를 개간하고 이전부터 사실상 그곳을 점유하고 있는 것’만 인정했던 것이다. 한인들이 토지를 소유할 수 있는 형식은 귀화 입적(치발역복 전제), 한족(漢族) 지주와 계약(상조관계), 거주 한인에게 토지소유권을 부여¹⁴⁴⁾하는 등의 방법이 있었다.

일본 영사관은 중국 외교부의 입장을 본국 정부에 전달하여 본국의 답변 훈령을 중국 외교부에 다시 제출했다. 일본 정부 입장에서는 만몽조약의 내용들이 각 항의 권리에 대한 규정이 있다고 보았기 때문에 간도협약(舊約)과 만몽조약(新約)이 상호 저촉된다는 점을 인정할 수 없었다. 다음은 일본 정부의 답변이다.

신약 제2·3·5조 규정에 의하면 신약의 적용 범위가 남만주 전역 및 이 일대에 거주하는 전체 일본국 신민에 미칩은 매우 분명합니다. 따라서 남만주의 일부인 연길지방에 잠거하는 한인들 역시 신약의 적용 범위에 포함됨은 자명한 것입니다. … (중략) … 신약 제8조의 규정에 따라 이상의 사안들에 대해서는 당연히 신약의 규정을 적용해야 하는 것입니다.¹⁴⁵⁾

일본 정부는 신약의 규정을 내세워 논리적으로 근거를 제시하고 강경한 입장을 내비쳤다.¹⁴⁶⁾ 또한 토지에 대한 권리문제는 일본 정부가 먼저 제안한 사실을 인정하면서 타협의 정신을 발휘하여 ‘토지권’ 대신 ‘상조권’을 규정했다고 주장했다. 그러나 ‘연길이 남만주의 범위에 포함되지 않음’을 인정한 적이 없기에 만몽조약의 규정에 따르는 것에 이의가 없었다.¹⁴⁷⁾

중국 정부는 일본 정부가 토지 침략 정책을 펼치고 있다고 보고 1920년대 중반 이후엔 엄격히 규제하기도 하였다. 중국의 규제 법령에는 ‘직접적 방해’와 ‘간접적 방해’로 구분해 볼 수 있다. 직접적인 방해는 말 그대로 직접적으로 상조를 금

144) 지역 별로 달랐지만, 화룡현은 이 정책을 시행하였고 나중에는 연길현도 시행하게 되었다(손춘일, 『滿洲國의 在滿韓人에 대한 土地政策 研究』, 백산자료원, 1999 참조).

145) 국사편찬위원회(2008), 앞의 책, 29쪽.

146) 김춘선, 『중국조선족사료전집』 신문잡지 편/ 중문판 1권, 연변인민출판사, 2012, 500-501쪽.

147) 국사편찬위원회(2008), 앞의 책, 29쪽.

지하는 것이다. 형사 법규나 행정적 수단(훈령, 지권 기재 사항) 등을 이용한 상조는 철저하게 금지했다. 또한 세금 예납 규정, 상조 허가주의, 귀화 조건 등을 이용하여 상조권 성립을 곤란하게 하였다. 이밖에 토지 담보 대차 금지, 국유 토지 불하 금지, 거주 및 영업 제한 금지, 가옥의 매매 대차 금지 등등 간접적 방해도 서슴지 않았다.¹⁴⁸⁾ 1920년대 중반부터 중국 정부는 만주 한인이 귀화 입적할 경우 토지소유권을 획득할 수 있게 만주 한인의 입적을 독려했다.

1910년대 만주 지역의 한인들은 ‘국가를 잃은 난민’ 임과 동시에 일본 정부의 강압으로 인하여 ‘일본 제국 신민’으로서 이중적인 존재가 되었다. 중국·일본 정부는 각자의 정치적·경제적 목표를 달성하기 위해 만주 지역의 한인들에 대한 정책을 시행했다. 중국 정부는 한인들의 토지소유권, 거주권, 영업권, 토지상조권을 제한하고 통제하여, 지역의 안정과 자원 보호를 도모했다. 반면 일본 정부는 한인들의 권리를 주장하고, 그들이 만주에서 경제적 주도권을 확보할 수 있게 중국 정부에 묵인하도록 강요하여, 일본의 제국주의적 목표를 달성하려 했다. 이러한 정책의 차이는 만주 지역 한인사회에 다양한 영향을 미쳤으며, 한인들은 이에 대응하여 각자의 방식으로 생존과 발전을 모색했다.

148) 손승희, 위의 논문, 340~341쪽.

3. 만몽조약 이후 중국·일본 갈등의 영향

만몽조약 이후 일본 정부는 동아시아에서의 영향력을 더욱 확대하기 위해 여러 가지 전략적 행동을 취했다. 이 시기 동안의 주요 사건들을 살펴보면 일본 정부의 영향력 확대 과정을 잘 이해할 수 있다. 1915년에는 만몽조약을 포함한 21개조 요구를 통해 일본은 만주와 몽골 지역에서 경제적·군사적 영향력이 강화되었다. 특히 일본 정부는 남만주와 동부 내몽골에서의 철도, 광산, 농업 등의 경제적인 이권을 확대했다. 다음 해 중국 정부는 원세개(袁世凱)의 사망으로 정치적인 혼란이 가중되었는데, 일본 정부는 이러한 혼란을 이용해 만주 지역의 군벌¹⁴⁹⁾인 장작림(張作霖)과 협력 관계를 강화하여 만주 내 영향력을 강화하려 하였다. 장작림은 일본의 지원을 받아 만주 지역을 장악하게 되었다. 일본 정부는 이듬해 니시하라 차관¹⁵⁰⁾을 통해 중국 정부에 대규모 차관을 제공하면서 경제적인 압박을 가했다. 이를 통해 중국 지역 내에서 일본 정부의 경제적 지배력을 강화하였다.

1919년 세계대전이 끝나고 파리 강화 회의가 열렸다. 파리 강화 회의에는 당시 미국·일본·영국·프랑스·이탈리아의 5개 강국을 포함하여 총 27개 국가가 참가하였다. 중국 또한 참여했지만, 회의의 목적을 달성한 것은 일본이었다. 당시 중국 대표가 무력으로 중국을 통일하려 했기 때문에 일본의 원조를 받을 수밖에 없던 상황이었다. 그렇기에 이미 1918년 9월에 「中·日山東問題換文」의 답에 ‘혼연동의(欣然同意)’ 한다고 표시했던 것이다. 따라서 일본은 중국 대표들이 산동 21개조 무효에 관한 안건을 제안한 것으로 보고 ‘혼연동의’를 제시하였고 마땅히 보았을 때 전쟁 전 독일이 갖고 있던 산동반도의 이권을 승계하여야 한다고 주장했다. 영국·프랑스·이탈리아 등도 일본을 지지하여 결국 베르사유 조약 제155~158조에 산

149) 여기서 ‘군벌’이란 외부 세력의 지배를 받지 않는 독자적인 군사 조직을 갖고 일정한 지반을 장악하고 있으면서 통치권을 행사하고 있었던 군인을 가리킴(신승하, 『중화민국과 공산혁명』, 대명출판사, 2001, 91쪽 참조).

150) 1917년부터 1918년까지 북양 정부와 일본 간에 체결된 일련의 차관의 총칭. 일본은 니시하라 차관을 통해 산동성과 중국 동북부의 철도, 광물, 산림을 운영하는 특권을 탈취했다(趙德馨, 『中国经济史辞典』, 湖北辞书出版社, 1990, 884쪽 참조).

동에서의 독일의 이권을 일본 정부에 넘긴다고 명시하게 되었다. 이는 일본이 중국 내 경제적·정치적 영향력을 국제적으로 공인받은 사건이었다.¹⁵¹⁾

중국 내에서 일본의 산둥반도 이권 인정에 대한 반발로 1919년 대규모 반일 운동(5·4운동)이 발생했다. 이는 중국 내에서의 민족주의 감정과 반일 감정을 크게 고조시키는 사건이었다. 중국 사회는 일본의 경제적 착취와 군사적 압력으로 인해 심각한 불안 상태에 놓이게 되었고, 이는 중국 내에서의 사회적 혼란과 불만을 야기했다.

1915~1919년 사이에 일본은 만몽조약과 21개조 요구를 통해 중국 내에서 경제적·군사적 이권을 확대하고, 지역 군벌과의 협력을 강화하며, 국제적으로 자국의 영향력을 공인받는 등의 행동을 통해 동아시아에서의 영향력을 크게 확대했다. 일본 제국 신민이 된 한인을 통한 토지약탈은 중국인들이 느끼기에 한인들을 일본의 만주 침략의 선봉으로 인식하게 하였으며, 따라서 중국 당국도 일본의 대륙 침략을 미연에 방지한다는 이유로 한인들에 대한 제재와 단속을 강화하게 되었다.¹⁵²⁾ 이러한 과정에서 일본 정부는 중국의 정치적 혼란과 국제적 상황을 이용해 전략적으로 행동했으며, 결국 1925년 6월 11일 봉천성 경무국장 우진(于珍)과 조선총독부 경무국장 미쓰야 미야마쓰(三矢官松) 사이에 삼시협정(三矢協定)¹⁵³⁾이 체결되었다. 이 협정은 중국 관헌이 한인을 탄압하는 주요한 법적 근거로 작용하게 되었다.¹⁵⁴⁾ 한인의

151) 신승하, 위의 책, 202~203쪽.

152) 김춘선(2012), 앞의 책, 234·365·375쪽.

153) 이 협정은 당시 중국 동북 지방에 독립운동 기지를 건설하여 때로 국내로 무장 진입하기도 하던 한국독립운동자들을 동삼성 당국의 협력을 얻어 토벌 및 색출하는 데에 목적이 있었다. 협정의 주요 내용은 중국과 일본 양국 경찰은 한인의 독립운동을 방지하고 중국 당국은 한국 독립운동자들을 체포하여 조선총독부에 인계하며 한국 독립운동자의 명단을 조선총독부에 통보하여 건네준다는 것이다(顧維鈞, 『中國現代史料叢書』第二輯, 文星書店, 1962, 77~78쪽; 日本外務省, 『日本外交年表 竝 主要文書 1840~1945』下卷, 75~76쪽 참조).

154) 만주 한인에 대한 “압박”은 1927년 봄부터 본격적으로 시작되었다. 1927년부터 중국의 박해가 심화된 데에는 일본의 만주 침략 정책이 중요한 원인으로 작용하였다. 일본 정부는 1927년에 들어서 4월에 산둥 출병을 단행하였고, 6월 동방 회의를 개최하여 8개 항의 중국 정책 강령을 발표하여 만주에 대한 적극 정책을 공식화하였다. 10월에는 장작림으로부터 철도부설권도 획득하여 북만으로 진출할 수 있는 길을 확보하였다(이훈구, 『만주와 조선인』, 평양숭실전문학교 경제학연구실, 1932, 240~241쪽; 황민호, 「1920년대 후반 在滿韓人에 대한 中國當局의 政策과 韓人社會의 對應」, 『한국사연구』90, 한국사연구회, 1995, 229쪽 참조). 중국 관헌의 한인에 대한 압박은 크게 세 단계(1925·1927·1930)를 거치면서 진행하였다. 첫 번째는 1925년 이래 “각지의 중국 군경이 삼시협정을 이유로, 조선인 독립단 취체(取締)라는 구실 아래에, 농가에 가서 검속하며 금품을 강요하고 개인의 이익을 채우는 일이 발호한 것”이고, 두 번째는 “1927년 9월부터 이듬해 1월까지 만주 전역의 대대적 압박사건”이 발생하였으며, 세 번째는 1930년 이래 “흥경(興京)·유하(柳河)·청원

이주를 ‘제한’ 하는 정책을 공식적으로 실행할 수 있었던 것이다. 이후 만주 한인 사회는 크게 격변하였다. 봉천 총영사관에서는 독립군을 ‘감별’ 한다는 취지 명분으로 한인사회 곳곳을 수색하기 시작했다. 8가지 구별법을 만들어 한인 독립운동을 구별하고 통용시켰다. 결국 이 협정은 한인의 독립운동을 억제하는 중국과 일본 양국 간의 공동 협정이며, 독립운동가의 색출 행위는 더욱 강화되었다. 중국 정부 측의 만주 한인에 대한 탄압 협정이나 규칙, 훈령은 1928년까지 66개가 쏟아져나왔다. ‘독립군’이라는 명분이었지만 실상은 한인사회 전반에 걸쳐 통제와 감시를 병행했다. 한편 일본 정부는 일본 영사관에서 한인의 생명과 재산을 보호하고 있다고 선전하였다.¹⁵⁵⁾

재만한인들의 만몽조약 이후 ‘만주 지역’에 대한 인식은 어떠했을까? 그들의 인식은 《조선일보》를 통해 추측해 볼 수 있었다. 《조선일보》에서는 그 당시 현장 답사를 추진하여 1924년 11월 30일부터 재만한인 문제를 본격적으로 다룬 「滿洲管見」¹⁵⁶⁾을 연재하기 시작했다. 한인의 만주에 대한 인식은 다음과 같다.

‘만주와 조선인’이란 문제는 우리가 해결코자 하는 아니 해결하지 않으면 안 될 중대 문제의 하나이다. 만주에 거주하는 동포의 수는 벌써 백만을 헤아리며, … (중략) … 우리 중에는 현실적 문제로 가림주구(苛斂誅求)에 감내치 못하여 다른 데 ‘몸’ 담을 곳을 구하려 하면 반드시 만주를 찾으며, 또는 고원한 이상을 품어 그 무엇을 구하려 하여도 활동의 근거를 만주에 두는 것이 가장 첩경인 현상인 것이다. 살려고 가는 사람, 쫓겨나가 가는 사람, 일하려고 가는 사람, 형형색색으로써 조선인과 만주는 **영원불멸**의 깊고 질실한 연고가 있다고 말하지 않을 수 없다.¹⁵⁷⁾

(淸源)·철령(鐵嶺)·돈화(敦化)·봉황성(鳳凰城) 등 배일사상이 강한 현지사(縣知事)가 관하의 한인 농민을 구축하기 위해, 군경·지주 등으로 하여 무조건 조선 농민을 압박하고, 토지 가옥의 대차를 방해한 것” 등이 있다(김삼민, 『在滿朝鮮人の窮狀と其の解決策』, 新大陸, 1931, 65-66쪽; 김효성, 『更生途に在る滿蒙の朝鮮人』, 滿洲新民團, 1934, 2쪽 참조).

155) 국사편찬위원회(2011), 앞의 책, 127~128쪽.

156) 「만주관견」은 재만한인의 사정에 대해서 이주 호구, 이주 동기, 생활과 직업, 대한통의부, 일본 관헌·주구, 교육 및 금융 상태, 중국인과의 관계와 귀화 문제, 상조(商租) 문제, 농업 문제 등 10개의 항목으로 소개하였다(이명중, 위의 책, 275쪽 참조).

157) 일기자, 《조선일보》, 「만주관견 (1)」, 1924년 11월 30일 자 1면.

한인의 만주 이주는 조선 상황에 있어서 현실적인 해답이었고, 한인과 만주의 ‘영원불멸’의 관계성을 필연적으로 보았다. 특히 재만한인을 조선의 정치·경제적인 피억압자로서 인식하고 있었고, 지금도 여전히 그러한 억압이 자행되고 있음을 주장했다. 「만주관견」에서는 한인이 바라보는 ‘만주 거주 중국인’에 관해서도 언급한 내용이 있다. 만주에 거주하고 있는 한인과 중국인의 관계성은 딱 잘라 설명하기 어렵다는 것을 밝히며, 그 결과는 ‘원만’ 또는 ‘좋지 못함’의 구분이 불분명한 실정이라는 것이다. 그 이유에 대해서 설명한 것은 다음과 같다.

만약 조선과 중국의 양 민족 특히 재만조선인과 중국인의 관계가 다만 중국 대 조선, 조선 대 중국의 문제에 그쳐서 양 민족의 자유의사로써 모든 문제를 해결한다면, ‘친(親)’이나 ‘적(敵)’ 양자 중 하나로써 결정하였을 것이고, 또는 적보다 친의 가능성이 풍부하였으리라 한다. 그러나 금일의 현상은 불행히 중국인이 재만 동포를 대함에 순결한 조선으로써 하지 않고 ‘너희들 배후에는 일본이 있다’고 하는 개념을 가지고 있다 하며, … (중략) … 일본인은 조선인을 비료로 삼아 동삼성의 이권을 도모하려 하고, 중국인(특히 동삼성 위정자)은 일본의 호의를 사기 위하여 조선인을 압박하지 않을 수 없다 하니, 이것이 그네의 본래의 뜻이고 아닌 것은 감히 분명히 말하기가 어렵다.¹⁵⁸⁾

한인과 중국인의 관계를 조선과 중국으로만 본다면 적보다는 오히려 친한 쪽에 가깝겠지만, 망국의 현실 속에서 일본의 지배 아래에 있는 한인과의 관계는 일본이라는 국가에 의해서 더욱 악화되고 있다는 것을 밝혔다. 이러한 관계 양상은 관현과 민간의 두 방면으로 고찰하였다. 중국 관현 측에서는 일본 정부의 견제를 받아 한인에 대해 압박과 취체가 많다고 하였다. 이렇듯 봉천 일대에서 일본인 세력이 확대될수록 한인 문제는 불리하게 전환될 것은 자명한 일이지만, 장작림 부자는 한인의 수전 개척의 공로를 인정한다거나 사상 방면으로도 한인에게 공명하는 바가 있다고도 하였다. 민간에서는 아직도 서로 경애하는 상태를 유지하지만, 한인 이주자가 증가되는

158) 일기자, 《조선일보》, 「만주관견 (8)」, 1924년 12월 8일 자 1면.

부락에는 반드시 일본 경찰이 파견되기 때문에 한인의 다수 이주를 환영하지 않는 실정이라고 하였다. 또한 민간인끼리의 충돌도 있었는데, 한인 측에서 중국 농민을 속이며 일본 관헌의 위세를 빌려서 부정을 행하는 악분자(惡分子)가 있었던 동시에 중국인 측에서도 한인의 쇄약을 이용하여 부당이득을 도모하면서 폭행과 천대를 가하는 고리대금업자도 존재했다.¹⁵⁹⁾ 대표적으로 달패구(達貝溝) 토지분쟁을 예로 들 수 있다.¹⁶⁰⁾ 이 토지분쟁은 1917년 3월 중국인 관리들이 관산의 절반을 한인에게 소작으로 제공하면서 시작되었는데, 이 사건은 10년 넘게 중·일 양국의 외교 현안으로 떠올랐다. 이 사건에 대해 자세히 다룬 박정현(2024)은 이 분쟁이 중국인과 한인이 소작 계약을 맺은 후 상호 불신이 어떻게 분쟁으로 발전하는지를 그대로 보여준다고 하였다.

1915년 이후 만주에 거주하던 한인들은 여러 가지 다양한 방면에서 커다란 피해를 보았다. 이 시기 동안 일본의 만주와 동부 내몽골 지역에서의 영향력 확대와 중국 내 정치적 혼란은 한인들에게도 부정적인 영향을 미쳤다. 한인들의 이중고는 경제적·정치적·군사적·사회적 등 다양한 측면에서 피해를 보았다고 볼 수 있다. 경제적 측면에서 한인이 받은 피해는 일본 정부가 만주에서 경제적 이권을 장악하면서 한인들의 경제 활동에 대한 규제를 강화하거나 토지 착취를 일삼았다. 토지를 빼앗거나 상업적 임대료 돌려 경제적인 착취를 강화했다. 상업에 종사하던 한인뿐만 아니라 농민들도 농지를 잃고 경제적인 어려움에 직면하게 되었다. 한인의 직업은 대개 농업에 종사하였고 거의 전부가 소작농에 불과했다. 특히 다른 지역이 아닌 만주를 이주지로 선택했던 대표적인 이유는 ‘농지 확보’였기 때문에 더더욱 농민이 많을 수밖에 없었다.¹⁶¹⁾ 그렇기에 만주 한인이라고 하면 대다수의 직업은 소작농이었다.

중국 내 군벌의 갈등이 심화하여 갈수록 한인의 정치적 피해 또한 늘어났다. 원 세가의 사망 이후 만주 지역은 군벌들 간의 권력 다툼으로 혼란스러워졌고, 이에 한인들은 정치적인 혼란 속에서 생명과 재산을 보호하기 어려웠다. 이러한 불안정

159) 일기자, 《조선일보》, 「만주관견 (8)」, 1924년 12월 8일 자 1면.

160) 박정현, 「1920년대 만주 다베이거우(達貝溝) 토지분쟁을 둘러싼 한인과 중국인의 갈등」, 『대구사학』 156, 대구사학회, 2024.

161) 일기자, 《조선일보》, 「만주관견 (2)」, 1924년 12월 1일 자 1면.

한 상황에서 법적 보호를 받기에는 더욱 힘들었고, 일본 정부의 영향력 아래에서 한인들은 법적 권리를 제대로 보호받지 못했다. 특히 만몽조약 이후 중국 길림 당국은 만주 한인에 대해 입적을 강요하는 것을 강화했다.¹⁶²⁾ 길림 당국의 한인 입적 단속 등이 한인들에게 배화 정서를 야기시켰다.¹⁶³⁾ 합법적인 토지 획득이 가능한 조건이었던 귀화입적은 중국 측에서 적극적으로 시행하였는데, 한인들도 안정을 도모하기 위해 지역회의를 열어 단체로 귀화입적하려는 사례도 생겨났다.¹⁶⁴⁾ 1917년 중국은 「墾民入籍章程」을 제정하여 한인의 귀화를 적극적으로 독려했다. 일본 정부 측의 속인주의(屬人主義)와 중국 정부 측의 속지주의(屬地主義)의 대립으로 만주 한인의 토지소유권은 상당한 구속을 당하게 되었다.¹⁶⁵⁾

군사적 측면에서 대표적인 한인 피해는 일본 정부의 군사적 진출의 영향에서 비롯되었다. 일본 정부는 만주 지역에 군사 기지를 설치하고 군대를 주둔시켜 지역 내 군사적 지배력을 강화했다. 이 과정에서 한인들은 군사적인 탄압과 폭력에 노출되어 삶이 피폐해졌다. 특히 3·1운동 이후 조선총독부도 만주 한인에 대한 단속 기구를 강화하고 있음을 강조하였다. 영사관마다 통역관·사무관을 파견하고, 단동(丹東)과 봉천(奉天) 영사관에는 조선인 부영사(副領事)를 배치하였다.¹⁶⁶⁾ 관련 기사를 살펴보면, 한인에 대한 감시는 “관동청경무서, 영사관경찰서, 헌병대는 물론이고 심지어 중국 관헌 또는 총독부 파견원까지 사방팔면으로 시선이 번쩍거리고 있다”고 하였다.¹⁶⁷⁾

또한 만주 한인은 사회적으로 인종 차별 및 문화적인 억압을 받게 되었다. 일본

162) 간도협약 이후 중국의 정책이 강경책과 온건책을 동시에 사용했듯이 이 시기에도 한인에게 입적을 강요하면서도 회유하고 민심을 얻기 위해 노력했다(김춘선(2012), 앞의 책, 375쪽; 「圖們江界約及韓民入籍問題籌議辦法請部早日解決由」, 『中日關係 外交檔案』, 館藏號 03-33-032-03-031, 114쪽 참조).

163) 김춘선, 『중국조선족사료전집』 신문잡지 편/ 중문판 1권, 연변인민출판사, 2012, 365쪽.

164) 김춘선(2012), 위의 책, 371~372쪽.

165) 만주 한인의 수가 증가하면서 중국 측의 토지소유권 제한은 더욱 엄격하게 진행되었다. 왜냐하면 일제가 간도구제회, 조선인민회 등을 통해 토지를 소유하여 일본인의 이주 토대를 마련하게 되자 중국 측에서는 한인을 일제의 주구로 인식하였기 때문이다. 이처럼 이중국적의 논란 속에서 이주 한인은 중국과 일제의 대립으로 인하여 이중고를 겪었다(국사편찬위원회(2011), 앞의 책, 125~126쪽 참조).

166) 일기자, 《조선일보》, 「만주관견 (4)」, 1924년 12월 3일 자 1면.

167) 일기자, 《조선일보》, 위의 기사.

정부의 지배 아래에서 한인들은 인종 차별과 박해를 당했고, 일본 영사관은 한인들을 사회적으로 단속¹⁶⁸⁾ 및 차별하고 이주민의 권리를 제한했다. 일본 영사관은 만주 지역에서 자국 문화를 강요하고 한인들의 문화와 전통을 억압했다.¹⁶⁹⁾ 이는 한인들이 정체성을 유지하는 데 어려움을 겪게 했다. 게다가 한인은 각종 친일 단체 및 밀정이 산포되어 있었기 때문에 동포마저도 믿기 어려운 실정까지 치닫게 되었다. 이들에 대해서는 “동족의 ‘피’를 빨아먹는 것이 유일의 직업이다”라며, “조선인의 ‘피’를 빨아먹는 조선인 또는 일본인의 소위 ‘무슨 회(會)’, ‘무슨 사(社)’ 등이 있을뿐더러, 보민회 잔당이 남아있어서 각 방면으로 수단과 방법을 고쳐가면서 종종의 음모를 계획”하고 있다고 했다.¹⁷⁰⁾

이러한 복합적인 어려움을 겪었기 때문에 한인들은 일본의 경제적·군사적 압력을 피해 만주를 떠나 다른 지역으로 이주해야 할 상황에 직면했고, 일본·중국 정부 간의 군사적 충돌과 정치적 혼란으로 인해 한인 난민들이 대량 발생했음을 짐작해 볼 수 있다.¹⁷¹⁾ 시간이 지날수록 더욱 살기 어려워진 상황에서 한인 중 일부는 중국 정부에 한인의 피해와 고통을 진술하고 원조를 요구하는 상서 등을 제출했다고 한다.¹⁷²⁾

1915년 만몽조약 체결 이후 만주 한인들의 이주 후 생활은 중국·일본 정부의 정책 시각에 따라 크게 변화하였다. 중국 정부는 한인들의 법적인 지위를 확고히 하고자 하였으나, 관청의 부패와 불공정한 행정 처리로 인해 한인들의 불만을 야기했다. 일본 정부는 경제적 유인책과 더불어 군사적인 강압을 통해 한인들을 통제하려고 했으나, 정치적 긴장을 고조시키며 생활의 불안정을 초래했다. 종합적으로 평가해 보면 양국의 정책 모두 한인들의 생활에 긍정적이면서도 부정적인 영향을 미쳤다. 앞서 언급했듯이 한인들은 이러한 복잡한 상황 속에서 생존하기 위해 다양한 전략을 모색해야 했다. 또한 중국·일본 정부의 상호 견제 및 갈등이 지속되면서

168) 김춘선(2012), 위의 책, 598쪽.

169) 김춘선(2012), 위의 책, 480~481쪽.

170) 일기자, 《조선일보》, 「만주관견 (4)」, 1924년 12월 3일 자 1면.

171) 김춘선(2012), 위의 책, 538~539쪽.

172) 김춘선(2012), 위의 책, 774쪽.

만주 지역 및 한인 문제는 이후 중·일전쟁과 제2차 세계대전으로 이어지는 동아시아의 긴장과 갈등의 근본적인 원인이 되었다.



V. 맺음말

1910년대 중국·일본 정부가 만주 지역 및 이주 한인들에 대한 정책을 어떻게 펼쳤는지에 대해 다자적 관점에서 해석해 보았다. 중국 정부는 지역을 보전하는 데에 초점을 맞췄고, 일본 정부는 만주 지역에 대한 이권을 확립하고 더 나아가 확장하기 위해 노력했다. 이러한 활동은 간도협약(間島協約), 만몽조약(滿蒙條約)의 체결을 통해 양국의 노력을 알아볼 수 있었다. 이들의 발자취를 좇는 것은 1920~1930년대의 만주 정책을 이해하는 데 도움이 될 것이다.

한인들의 만주 이주와 실태에 대해 설명하였다. 청말민초(清末民初) 시기 청조는 시대적인 상황에 따라 만주 지역에 대한 정책이 변화했다. 처음엔 봉금정책을 시행하다가 급변하는 세대에 맞춰서 정책을 완화하였고, 이민실변정책을 단행했다. 이민실변정책은 2가지 유형으로 ‘국경 수비 및 개척’과 ‘국가 재정 수입 확충’ 목적으로 구분할 수 있다.

한인의 만주 이주는 17세기 무렵부터 시작되었다. 조선 왕실이 북방 지역 개발도 추진하였는데, 대표적으로 ‘경진 개척’을 예로 들 수 있다. 청조 측에서도 기하급수적으로 늘어나는 만주 한인을 더 이상 막지 못해 간도 거주를 수용했다. 조선 왕실의 지역 정책에도 불구하고 간도 한인의 호구 수는 점점 증가하였고, 한인은 살기 힘든 한반도에서 유일하게 도피할 수 있는 유토피아적 시각으로 만주를 바라보며 이주를 결심하게 되었다.

1905년 ‘통감부 간도파출소’ 설치부터 1909년 9월 간도협약 체결까지 3단계의 교섭 과정으로 구분하여 간도협약 체결의 상황을 살펴보고, 간도협약의 내용과 중국·일본 정부 입장에 대해 알아보았다. 간도협약 ‘제1조’로 국경을 확정하였고, 특히 간도협약 조항 중 핵심 조항은 ‘제4조’와 ‘제6조’로 꼽을 수 있다. ‘제4조’는 청조의 가장 핵심 목표를 이룬 조항이고, ‘제6조’는 일본 정부의 원하는 바를 얻어낸 조항이다. 조약 체결 이후 청조는 한인 입적 귀화 정책을 적극적으로 시행하고 일본 정부는 방해 및 간섭하는 정책을 펼쳤다. 간도협약은 중국·일본 정부

가 간도에 대하여 공식적으로 합의한 협약이라는 점에서 의의가 있다.

본고에서는 본격적인 중국·일본 정부의 대립에 대하여 급변하는 동아시아 흐름으로 파악해 보며 만몽조약을 분석하였다. 1911년 이후 청은 중화민국(中華民國)이 되었고, 동아시아 최초 근대화에 성공한 일본의 상황은 제1차 세계대전 이후 강대국들의 혼란을 틈타 원세개에게 21개조를 요구하였다. 원세개는 이 조항들의 대부분을 수용하였고, 이 중 대표적인 조항(제2호)이 ‘만몽조약’이었다. 이에 필자는 만몽조약 체결에 따른 중국·일본 정부 입장에 대해 알아보고 양국 입장 차를 분석해 보았다. 이 조약의 체결로 인해 중국 정부는 주권이 침해되었다고 느꼈고, 일본 정부는 경제적인 이익을 확장하면서도, ‘국제적인 정당성’을 확보하는 계기가 되었다.

1910년대 중국은 청조의 멸망과 신해혁명으로 인한 급변의 시기였다. 신해혁명 이후 여러 지방 군벌이 권력을 장악하고 지역별로 분열된 상태였으며, 중앙 정부의 통제력이 약한 시기였다. 이러한 혼란 속에서 중국은 만주 지역의 안정을 도모하고, 외세의 침략을 막기 위해 한인 이주를 통제하려 했다. 정책의 목표는 만주 지역의 통제와 안정을 유지하며 경제적 발전을 도모하고자 했고, 한인 이민자들이 중국 사회에 융합되도록 유도하면서도 일본의 영향력 확대를 방지하고자 했다. 중국 정부의 주요 정책은 한인들의 토지를 몰수하고 강제 이주 및 군사적 탄압을 통한 강경책이 있었고, 합법적인 토지 소유를 허용한다거나 교육 및 문화를 지원하고 자치기구를 설립하는 것을 허용하는 정책 등을 통해 한인의 협조를 얻는 온건책도 있었다.

이에 비해, 일본 정부는 메이지 유신 이후 급속한 산업화와 군사력을 증강하며 제국주의적인 팽창을 추구했다. 한일강제합병을 통해 한반도를 완전히 지배하게 되었고, 만주 지역에서도 영향력을 확대하고자 했다. 정책 측면에서 주요한 목표는 만주를 포함한 중원지역에서 일본 정부의 영향력을 강화하고, 자원을 확보하며, 군사·전략적 요충지를 확보하고자 하였다. 일본 정부는 한인들을 일본 제국에 충성스러운 국민으로 만들 목적으로 한인사회에 적극적으로 개입했다. 주요 정책은 ‘한인 보호 명분’으로 일본 영사관을 설치하고 중국 내정에 간섭했다. 더불어 조선 독립운동 단체들을 비밀리에 지원하여 중국 정부의 통치력을 약화시키고자 하였

고, 한인들의 상업 활동을 방해하여 일본 상인들의 이익을 보호하는 등의 활동도 실행했다. 더불어 한인의 친일 교육 또한 적극적으로 이루어졌다.

1915년 만몽조약 체결 이후 중국·일본 정부는 간도협약과 만몽조약의 중복되는 조항으로 인하여 잦은 의견 충돌을 일으켰다. 초기에는 중국의 지방 당국과 일본 영사관의 충돌로 시작되었고, 더 나아가 중국 외교부와 일본 정부와의 충돌로 번지게 되었다. 국적 및 재판권, 토지상조권 등의 다양한 법리적 이권에 대해 많은 논의가 지속되었지만, 그들의 주장은 평행선을 달리고 있었기에 제대로 끝맺지 못하였다. 이러한 시기에 한인들의 만주 이주는 더욱 증가하게 되어 1925년 중·일 양국은 삼시협정(三矢協定)을 체결하여 한인 문제에 대해 일단락 지었다. 한인들은 중국과 일본 정부 사이에서 이중고를 겪게 되어 더욱 피폐한 삶이 지속될 수밖에 없었다.

만주 한인 이주에 따른 중국·일본 정부의 대응 정책을 비교 분석함으로써 다자적인 관점에서 양국의 목표와 민족주의적 반응을 명확히 이해할 수 있었다. 이러한 비교 분석은 동아시아 국제 관계와 만주 지역 내 한인사회의 형성 과정을 이해하는데 중요하게 기여할 수 있다고 생각한다. 앞서 언급했듯이 1910년대 만주 한인 관련한 중국과 일본 정부의 정책에 대한 분석은 1920년대와 1930년대의 만주 상황을 이해하는 데 충분한 토대를 마련할 수 있다.

1910년대 만주 지역 한인에 대한 중국과 일본 정부의 정책은 자국의 상황과 입장을 반영한 결과였다. 중국 정부는 내정 혼란 속에서 한인들을 통제하고 일본의 영향력을 방지하려 했으며, 일본 정부는 제국주의적 팽창을 위해 만주에서의 영향력을 강화하고자 했다. 양국의 정책은 만주 지역의 한인사회에 깊은 영향을 미쳤으며, 만주 한인들은 이에 다양한 방식으로 적응하려 노력했다. 그러나 한인들은 만주 지역에서 중국인에게 차별을 당한다거나 일본인에게 무차별적인 억압을 당하는 등 심각한 피해를 겪어야 했다.

본고는 1910년대 만주 지역 상황에 대해 중국·일본 정부와 한인 등 여러 입장에서 분석해 보았기 때문에, 각국의 입장에 대해서는 비교적 자세하게 다루지 못한 한계가 드러난다. 이는 추후 지속적인 연구를 통해 보완하고자 한다.

참고문헌

1. 1차 자료

- 『태국신문』
『대한매일신보』
『순종실록』(1909년 대한 융희(隆熙) 3년)
『조선일보』
『통감부문서』 제4권
「조선독립의 결정적 인정에 대한 러시아의 제의와 이에 대한 일본측 회답」,
국사편찬위원회(2008), 『중국 동북지역 한인관련 자료 I (해외사료총서 19)』, 국사편찬위원회.
국사편찬위원회(2011), 『중국 한인의 역사(상)(재외동포사총서 13)』, 국사편찬위원회.
김춘선(2011), 『중국조선족사료전집』 력사 편/ 이주사 8권, 연변인민출판사.
_____(2012), 『중국조선족사료전집』 신문잡지 편/ 중문판 1권, 연변인민출판사.
黃紀蓮, 『中日“二十一條”交渉史料全編(1915-1923)』, 安徽大學出版社, 2001.
王铁崖, 『中外旧约章汇编』 제2권, 生活·读书·新知三联书店, 1959.
「山東省ニ関スル条約並南滿洲及東部内蒙古ニ関スル条約」 JACAR (アジア歴史資料センター) Ref.A01200114800, 公文類聚・第三十九編・大正四年・第九卷・外事門・国際・通商・雜載(国立公文書館)

2. 단행본

- 회고록

- 이은숙(2017), 『서간도 시종기 -우당 이회영의 아내, 이은숙 회고록』, 일조각.
허은 구술 변창애 기록(2010), 『아직도 내 귀엔 서간도 바람소리가』, 민족문제연구소.
지복영 기록(이준식 정리)(2010), 『민들레의 비상 : 여성 한국광복군 지복영 회고록』, 민족문제연구소.

- 저서

- 김주용(2008), 『일제의 간도 경제침략과 한인사회』, 선인.
김춘선(2016), 『북간도 한인사회의 형성과 민족운동』, 고려대학교 민족문화연구원.
박환(2014), 『만주지역 한민족운동의 재발견』, 국학자료원.
손춘일(1999), 『滿洲國의 在滿韓人에 대한 土地政策 研究』, 백산자료원.

신승하(2001), 『중화민국과 공산혁명』, 대명출판사.

양보경·이현균·문상명(2016), 『백두산고지도집 : 한국 고지도 속의 백두산』, 동북아역사재단.

이명중(2018), 『근대 한국인의 만주 인식』, 한양대학교 출판부.

이은형 옮김, 王勝今(2006), 『중국 동북지역 이민사 -만주국시기 일본 제국주의의 이민침략-』, GCIG ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE.

이일걸(1998), 「간도협약과 간도 영유권 문제」, 『한국의 북방 영토』, 백산자료원.

阿桂 外·장진근 번역(2008), 『만주원류고』, 파워북.

정상화 외(2007), 『중국 조선족의 중간 집단적 성격과 한중 관계』, 백산자료원.

주성화(2007), 『중국 조선인 이주사』, 한국학술정보.

한국근현대사학회(2020), 『새롭게 쓴 한국독립운동사 강의』, 한울아카데미.

현규환(1967), 『한국유이민사』, 어문각.

황민호(1998), 『재만 한인 사회와 민족운동』, 국학자료원.

3. 논 문

- 국문

강수옥(2013), 「중국 조선족의 역사적 형성과 정체성」, 『디아스포라연구』 제7권 제1호(제13집), 전남대학교 글로벌디아스포라연구소.

고바야시 레이코(2012), 「間島朝鮮人에 대한 裁判管轄權을 둘러싼 中日의 대립 -1909년 -1915년-」, 『중국사연구』 79, 중국사학회.

김윤진(2020), 「19세기말 조·청 회담과 토문강」, 동국대학교 석사학위논문.

김주용(2018), 「境界와 脫境界의 이방인 만주지역 한인이주 연구현황과 과제」, 『한국민족운동사연구』 97, 한국민족운동사학회.

김춘선(1998), 「1880~1890년대 청조의 移民實邊 정책과 한인이주민 실태연구」, 『한국근현대사연구』 8, 한국근현대사학회.

권구훈(1992), 「일제의 통감부 간도파출소 설치와 성격」, 『한국독립운동사연구』 6, 독립기념관 한국독립운동연구소.

권석봉(1995·1996), 「清末 간도지방의 越墾 韓民策研究」 上·下, 『인문학연구』 23·24, 중앙대 인문과학연구소.

노계현(2002), 「간도 영유권에 관한 역사적 연구」, 『한국경제학보』 9, 연세대학교 경제연구소.

노영돈(2005), 「러일전쟁 이후 간도영유권문제의 처리」, 명지대학교 국제한국학연구소.

문상명(2020), 「20세기 초 지도로 본 간도의 역사적·지역적 범위와 한인 이주지」, 『만주

- 연구』29, 만주학회.
- 박선영(2009), 「간도협약의 역사적 쟁점과 일본의 책임」, 『중국사연구』 63, 중국사학회.
- _____(2019), 「해석된 ‘만주’ - 동양사에서 본 만주의 의미-」, 『만주연구』 28, 만주학회.
- 박정현(2021), 「1920년대 중국의 한인정책과 만주 한인문제를 둘러싼 한중일의 이해관계」, 『한중인문학연구』 73, 한중인문학회.
- _____(2021), 「20세기 초 滿洲 韓人에 대한 중국정부의 정책」, 『역사학연구』 84, 호남사학회.
- 배성준(2008), 「한·중의 간도문제 인식과 갈등구조」, 『동양학』 43, 단국대학교 동양학연구원.
- _____(2022), 「간도과출소의 간도 문제 인식과 간도 문제의 식민화」, 『동양학』 89, 단국대학교 동양학연구원.
- 서길수(2009), 「간도협약 직전(1908) 청국의 백두산 국경 날조사건에 관한 연구」, 『백산학보』 83, 백산학회.
- 손승희(2004), 「滿洲事變 前夜 滿洲韓人の 國籍問題와 中國·日本の 對應」, 『중국사연구』 31, 중국사학회.
- 신주백(2012), 「한인의 만주 이주 양상과 동북 아시아 = ‘농업이민’의 성격 전환을 중심으로」, 『역사학보』 213, 역사학회.
- 안명철(2011), 「이주·이민과 만주지역사회의 형성 : 한·중·일의 경로를 중심으로」, 한국학중앙연구원 한국학대학원 박사학위논문.
- 오세창(1970), 「在滿韓人の 社會的實態(1910-1930)」, 『백산학보』 9, 백산학회.
- 유병호(2002), 「在滿韓人の 國籍問題 研究(1881~1911)」, 중앙대학교 석사학위논문.
- 윤병석(2008), 「한인(조선인)의 간도 이주 개척과 『간도개척사』」, 『백산학보』 79, 백산학회.
- 윤희탁(2005), 「侵略과 抵抗의 사이에서 : 日·中 갈등의 틈바귀에 갇힌 在滿朝鮮人」, 『한국사학보』 19, 고려사학회.
- _____(2005), 「만주는 동아시아에서 어떤 곳일까」, 『만주 - 그 땅, 사람 그리고 역사』, 고구려연구재단.
- _____(2009), 「民國時期 中國人の 滿洲 移住와 歸郷」, 『중국사연구』 63, 중국사학회.
- 이동진(2012), 「만주국의 조선인 : 디아스포라와 식민 사이」, 『만주연구』 13, 만주학회.
- _____(2019), 「‘방법론적 지역주의’와 만주연구의 과제 - ‘만주국’ 이민 연구의 동향을 중심으로-」, 『만주연구』 28, 만주학회.
- 이성환(1999), 「대중국 21개조 요구와 간도문제」, 『일본학지』 19, 계명대학교 국제학연구소.
- _____(2004), 「간도의 지배체제 형성을 둘러싼 중·일의 대립」, 『백산학보』 69, 백산학회.
- _____(2008), 「간도 영유권 문제 해결을 위한 시론(時論)적 연구 - ‘간도협약’의 재검토를 통해서 -」, 『동북아 문화연구』 14, 동북아시아문화학회.

- _____(2009), 「일본의 대륙정책에서 본 간도 - 러일전쟁 후부터 제1차 세계대전까지를 중심으로」, 『동북아역사논총』 25, 동북아역사재단.
- 이흥권(2017), 「19세기~20세기초 조선의 滿洲 이주민정책에 대한 연구」, 강원대학교 박사학위논문.
- 임영서(1993), 「1910-20년대 間島韓人에 대한 중국의 政策과 民會」, 『한국학보』 19, 일지사.
- 장세운(2011), 「한국학계의 재만한인 이주사 연구 동향」, 『전남대학교 세계한상문화연구단 국제학술회의』 2, 전남대학교 글로벌디아스포라연구소.
- 황민호(1995), 「1920년대 후반 在滿韓人에 대한 中國當局의 政策과 韓人社會의 對應」, 『한국사연구』 90, 한국사연구회.
- _____(2010), 「1910년대 만주지역 한인사회의 동향과 한인의 만주이주」, 『송실사학』 25, 송실사학회.

- 중국 단행본

- 牛丸潤亮·村田懋麿(1927), 『最近間島事情』, 朝鮮及朝鮮人社出版.
- 李斌(2018), 『拒日图存』, 北京: 社会科学文献出版社.
- 李新(2011), 『中华民国史』 第2卷 下, 中华书局.

논문

- 黃有福(1993), 「中国朝鮮族移民史研究」, 中央民族学院学报.
- 李洪錫(2019), 「中日"間島問題"交涉(1907-1931)」, 近代史研究.
- 王勝今(2002), 「日本統治朝鮮半島時期向中国東北移民的研究」, 東北亞論壇 .
- 趙春虎(2005), 「長白山定界碑研究」, 延邊大學.

(Abstract)

China and Japan's Response to Manchurian Immigration of Korean in the 1910s

LEE Yoo Min

Department of East Asian history

Graduate School of

Dankook University

This paper analyzed from a multilateral perspective the Korean migration to Manchuria in the 1910s and the corresponding responses of China and Japan. The 1910s were a time when East Asia's power map fluctuated rapidly. This period can be said to have had a significant impact on residents or migrants who are actually living, including diplomatic issues between countries. Therefore, we would like to take a representative look at Manchuria, which was in a period of upheaval in East Asia at that time, and look into the response of the Chinese and Japanese governments. In this paper, we tried to illuminate the response of the Chinese and Japanese governments, which are parties to the conclusion, in particular, focusing on the original text of 'the Gando Convention(間島協約)' and 'the Twenty-One Demands Group 2(滿蒙條約)'.

In 1909, the two countries defined the Manchuria border through 'the Gando Convention(間島協約)', and the Chinese government concluded the agreement under mutual consultation for "territorial conservation" and the

Japanese government for “continental expansion“. After the signing of ‘the Gando Convention(間島協約)’, the forced merger between Korea and Japan took place in 1910 and the ambiguity of Koreans living in Manchuria increased, and finally ‘the Twenty-One Demands Group 2(滿蒙條約)’ was signed in 1915. ‘The Twenty-One Demands Group 2(滿蒙條約)’ aims mainly to expand and protect Japan’s economic and political interests. The Chinese government judged that sovereignty was seriously violated by the signing of ‘the Twenty-One Demands Group 2(滿蒙條約)’. Therefore, the treaty became an important cause of tension and conflict between Japan and China and had a significant impact on the historical relationship between the two countries. Since the conclusion of ‘the Twenty-One Demands Group 2(滿蒙條約)’, there has been a difference in position between the two countries regarding the existence or abolition of the Manchurian New Old Testament, and the fundamental issue was whether the provisions of the agreement would be extinguished or maintained.

This article consists of five chapters in total. Chapter 1 introduction introduced the scope of research and prior research. At the same time as Chapter 2, the background of Manchuria explained the situation in Manchuria during the early days of the Qing people and the problem of Koreans moving to Manchuria. In Chapter 3, we presented ‘the Gando Convention(間島協約)’ and the responses of China and Japan at that time. In Chapter 4, ‘the Twenty-One Demands Group 2(滿蒙條約)’ and subsequent conflicts between China and Japan were divided by theme. In conclusion, we conducted a comprehensive evaluation of the policies of China and Japan in this paper.

By conducting research, the situation in Manchuria in the 1910s will be examined from a multilateral perspective, and the foundation stone will be prepared to examine various events in the 1920s and 1930s. It is also thought to be useful for understanding the history of modern East Asia.

Key words: Manchurian, Manchurian Immigration, Gando, Gando Convention(間島協約), Twenty-One Demands Group 2(滿蒙條約).